



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Perkara Pidana Khusus.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsentia dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASTIAN WIDJAJA.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 1 Nopember 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35, RT.09/RW.03,
Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan
Sukomanunggal, Kota Surabaya.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris PT. Dharma Bakti
Teknologi).
9. Pendidikan : Diploma IV / Strata-1.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Kep-03/M.5.10/Fd.1/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, serta diumumkan melalui media massa yaitu Koran Regional Harian "Surabaya Pagi" tanggal 7 Mei 2024.

Terhadap penetapan DPO tersebut, telah dimintakan bantuan pencarian / penangkapan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagaimana surat Nomor: B-3272/ M.5.10/Fd.1/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 dan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sebagaimana surat Nomor: B-3271/M.5.10/Fd.1/ 07/2024 tanggal 3 Juli 2024.

Dipersidangkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak bisa dihadirkan, masing-masing sesuai:

Hal 1 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Panggilan Terdakwa Nomor: 382/M.5.10/FT.1/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
2. Surat Panggilan Terdakwa ke - II Nomor: 446/M.5.10/FT.1/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
3. Surat Panggilan Terdakwa ke – III Nomor: 23/M.5.10/FT.1/01/2025 tanggal 17 Januari 2025, serta pula dimuat di Koran “Harian Bangsa” tanggal 24 Januari 2025 halaman 2.

Persidangan dilakukan secara *In Absentia*;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. Menyatakan terdakwa **Bastian Widjaja** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **”sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bastian Widjaja** dengan Pidana penjara **selama 14 (Empat Belas) tahun** dan pidana **denda sebesar**

Hal 2 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 1.
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 2.
3. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 3.
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Standby Loan No. 051/006/KMK Tanggal 22 Februari 2013 ke Bank Jatim Cab Magetan.
5. 24 (dua puluh empat) lembar Foto copy Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 21-2-2013.
6. 1 (satu) lembar Foto copy Surat No. 051/039/KMK Tanggal 21 Januari 2013 perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Standby Loan.
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 05/BKM/PERKER/I/2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Budi Karya Mandiri yaitu Sdri. Liauw Inggarwati.
8. 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 35 tgl 23-4-2012, SPPK No. 050/240/KMK tgl 18-4-2012.
9. 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 23 tgl 23-2-2011, SPPK No. 049/050/KMK tgl 1-2-2011.
10. 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 19 tgl 26-4-2010, SPPK NO.048/188/KMK TGL 19-4-2010.
11. 1 (satu) berkas Foto copy PK NO. 19 TGL 29-5-2009, SPPK NO. 047/202/KMK TGL 14-5-2009.
12. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan debitur No. 08/BKM/XI/2008 Tgl 7-11-2008 beserta rincian surat pesanan, kontrak dan pelimpahan pembayaran termijn.
13. 1 (satu) berkas Foto copy Surat dari Cab Magetan No. 046/1137/Pmsr/Cmgt Tgl 10-11-2008 perihal permohonan penarikan fas KMK Standby Loan.
14. 9 (sembilan) lembar Foto copy Pendapat Divisi Kredit No.. 046/247/Krd Tgl 17-11-2008.
15. 1 (satu) berkas Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Stanby Loan an PT Budi Karya Mandiri No.. 046/026/KRD Tgl 19-11-2008.

Hal 3 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan debitur No. 02/SP/XII/08 Tgl 2-12-2008, beserta lampirannya.
17. 8 (delapan) lembar Foto copy Pendapat Div Kredit No.. 046/103/Krd Tgl 3-12-2008.
18. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Stanby Loan an PT Budi Karya Mandiri No.. 046/030/KRD Tgl 4-12-2008.
19. 1 (satu) lembar Foto copy Surat debitur perihal permohonan penarikan fas kredit standby No. 07/BKM/X/2008 Tgl 31 Okt 2008 beserta kelengkapannya.
20. 1 (satu) lembar Foto copy Surat penerusan dari Cab Magetan No.. 046/1089/Pmsr/Cmgt Tgl 3-11-2008.
21. 1 (satu) berkas Foto copy Pendapat Div Kredit No.. 046/236/Krd Tgl 6-11-2008.
22. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No.. 046/022/KRD tgl 7-11-2008.
23. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan penarikan fas kredit standby loan an PT BKM No. 06/BKM/X/2008 Tgl 31-10-2008.
24. 1 (satu) lembar Foto copy Surat penerusan dari Cab Magetan No.. 046/1117/Pmsr/Cmgt Tgl 31-11-2008.
25. 1 (satu) berkas Foto copy Pendapat Div Kredit No. 046/237/Krd Tgl 6-11-2008.
26. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No.. 046/023/KRD tgl 7-11-2008.
27. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No. 046/021/KRD Tgl 24-11-2008.
28. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 175/BKM/V/2010 Tanggal 17 Mei 2010 dan kelengkapan.
29. 1 (satu) berkas Foto copy Memo penilaian No. 048/090/KMK Tanggal 8 Juni 2010.
30. 1 (satu) lembar Foto copy Surat persetujuan pencairan kredit modal kerja standby loan an PT Budi Karya Mandiri dari Div Menkorp ke Cab Magetan sesuai No. 048/007/KD Tanggal 8 Juni 2010.
31. 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Bupati Mojokerto No.. 188.45/257/HK/416-012/2010 Tanggal 22-4-2010.
32. 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 21/BKM/VII/2010 Tanggal 21 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur dan kelengkapan.

Hal 4 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) berkas Foto copy Memo penilaian No. 048/29.1/KMK Tanggal 26 JULI 2010.
34. 1 (satu) lembar Foto copy Surat persetujuan pencairan No. 048/011/KMK Tanggal 26 Juli 2010.
35. 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan debitur No. 21a/BKM/VIII/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan.
36. 1 (satu) berkas Foto copy Memorandum penilaian No. 048/144/KMK Tanggal 19 Agustus 2010.
37. 1 (satu) lembar Foto copy surat DEBITUR No. 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan SKBDN ke Bank Jatim Cab Utama.
38. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Bank Jatim Cab Utama ke Div Menkorp No. 050/378/CU-LN Tgl 6 Maret 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan SKBDN an PT Budi Karya Mandiri.
39. 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Buku DAK SD & SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011.
40. 1 (satu) lembar Foto copy Surat ke Bank Jatim Cab Utama No. 050/200/KMK Tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN.
41. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Bank Jatim cab utama No. 050/0665/CU-LN Tanggal 4 Mei 2012 perihal SKBDN PT. BUDI KARYA MANDIRI.
42. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengajuan debitur No. 10/BKM/SP/XI/2012 Tanggal 8 November 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN.
43. 1 (satu) berkas Foto copy Amandemen I Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
44. 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Div Menengah dan Korporasi No. 050/696/KMK Tanggal 12 Nop 2012 perihal Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN ke Cab Utama.
45. 1 (satu) lembar Foto copy Surat debitur No. 12/BKM/PPJW/II/2013 Tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN.
46. 1 (satu) berkas Foto copy Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret

Hal 5 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

47. 2 (dua) lembar Foto copy Surat dari Div Menengah dan Korporasi No. 051/094/KMK Tanggal 12 Februari 2013 perihal Persetujuan Penggunaan Fasilitas KMK Standby Loan Untuk Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri ke Cab Utama.
48. 1 lembar Foto copy Surat dari Bank Indonesia ke Direksi Bank Jatim No. 15/62/APBU/Sb Tanggal 1 April 2013 perihal Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit.
49. 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Kantor Pusat ke Cab Magetan No. 051/011/Krd/Menkorp Tanggal 16 April 2013 perihal Pemberitahuan.
50. 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Cab Jakarta ke Divisi Menkorp tanggal 052/38/Jkt/Krd/LN Tanggal 13 Januari 2014 perihal Nominal Kewajiban SKBDN an PT. Darma Bhakti Teknologi.
51. 1 (satu) berkas Foto copy Laporan kunjungan ke gudang Jakarta untuk monitoring dan stock opname persediaan buku pada tanggal 20 Januari 2014.
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Debitur No. 20/BKM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas pekerjaan penggandaan kitab suci tahun anggaran 2012 dari Kementerian Agama RI yang menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) berdasarkan SPK No : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012.
53. 1 (satu) berkas Foto copy SPMK No : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan SPK Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012.
54. 1 lembar FC Surat pelimpahan pembayaran proyek No : 050/305/KMK tgl 21 Mei 2012.
55. 1 (satu) lembar Foto copy Surat SI No : 106/SPI-SUV/2012 tanggal 21 Mei 2012.
56. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan ke CAB Magetan sesuai suratnya No : 050/015/KMK No. 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
57. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit No : 050/1457/PMS_C.mgt tanggal 8 September 2012.
58. 1 (satu) lembar Foto copy Surat penyelesaian KMK Standby Loan ke PT BKM No : 050/686/KMK tanggal 19 September 2012.

Hal 6 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Standby Loan No. 019/BKM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dari debitur.
60. 1 (satu) berkas Foto copy Berita Acara Pemeriksaan No : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 dari Kementerian Agama.
61. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pencairan Kredit Standby Loan No : 050/023/KMK tanggal 21 September 2012.
62. 1 (satu) berkas Foto copy Laporan Kunjungan
63. Legal Aspek PT. Darma Bhakti Teknologi
- Akta Pendirian (Notaris Pranata Nusantara, S.H.)
 - Keputusan Kemenkumham : AHU-49856.AH.01.01. Tahun 2011
 - Tanda Daftar Perusahaan Dari Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Kartu Tanda Anggota KADIN
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPWP
 - Domisili Perusahaan
64. Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran PT. Darma Bhakti Teknologi dengan PT. Budi Karya Mandiri, tanggal 02 Maret 2023
65. Rekening Koran Bank BCA an. PT. Darma Bhakti Teknologi dari tanggal 31 Desember 2011 s/d. 31 Januari 2013.
66. 1 (satu) Unit mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560.
67. 1 (satu) buah BPKB Nomor : H-10488261 mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560
68. 1 (satu) buah STNK mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560.
69. 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
70. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

Hal 7 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
72. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
73. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
74. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
75. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
76. 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
77. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No : 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
78. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
79. 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
80. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
81. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
82. 1 (satu) lembar asli Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
83. 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
84. 1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
85. 1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.

Hal 8 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



86. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
87. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
88. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Soemarno tanggal 27 Februari 2014.
89. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 27 Februari 2014.
- 90.1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2014.
91. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2014.
92. 1 (satu) eksemplar copy Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit PT. (Persero) Askrindo No. : 72/SBY-Ak tanggal 6 Maret 2014.
93. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- 94.1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 tanggal 28 Februari 2014.
95. 8 (delapan) lembar print out rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. Rek 0011217290 periode Maret s/d Oktober 2014.
96. 1 (satu) eksemplar copy Surat Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 08 Juni 2018.
97. 1 (satu) lembar asli Surat Tambahan Data Klaim KMK Pola Keppres Nomor : 293/SBY-KS tanggal 23 April 2015.
98. 1 (satu) lembar asli Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor : 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015.
99. 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengajuan Asuransi Nomor : 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
100. 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Wonggo Prayitno.
101. 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Arya Lelana.

Hal 9 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
103. 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2015.
104. 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
105. 5 (lima) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
106. 2 (dua) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2015.
107. 1 (satu) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Indriati Iskak tanggal 06 Maret 2015.
108. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport Exceed dengan keterangan yang bertandatangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan kolom keterangan lainnya adalah kosong disertai dengan kwitansi kosong.
109. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal taksasi agunan kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera No : 058/046/PPK/PNY/Srt tanggal 12 November 2019.
110. 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Aset (Lelang) oleh KJPP Mushofah Mono Igirly & Rekan No. File : 0074/2.0132-01/PI/07/0353/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
111. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
112. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
113. 1 (satu) lembar print out Loan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Loan No. P0003545 an. PT. Marwati Sejahtera.
114. 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan Kunjungan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tanggal 27 Mei 2019.

Hal 10 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal biaya premi asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera No : 053/055/KRD/KMKorp tanggal 28 Januari 2015.
116. 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk hal permohonan pengajuan klaim PT. Marwati Sejahtera No : 053/606.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
117. 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan I Nomor : 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
118. 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan II Nomor : 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
119. 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Nomor : 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
120. 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal pelaporan hasil temuan OJK No : 052/1143/Spv.Krd/CU tanggal 4 November 2014.
121. 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 6819/2015.
122. 2 (dua) lembar asli formulir Lampiran II No.052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014.
123. 1 (satu) bendel copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
124. 1 (satu) lembar copy Surat Teguran I PT. Bumi Maspion No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015.
125. 1 (satu) lembar copy Surat Teguran II PT. Bumi Maspion No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
126. 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam I tanggal 20 Maret 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
127. 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan

Hal 11 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan lampiran Opmam II tanggal 22 April 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer kerekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
128. 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp. Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan lampiran Opmam III tanggal 1 Desember 2014 untuk volume 11.050 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
129. 1 (satu) bendel laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp. 1.487.150.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
130. 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly Dan Rekan untuk 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp. 170.800.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
131. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
132. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengangkatan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub

Hal 12 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

133. 1 (satu) Bantex No Register BKM-I (Berkas 1) KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2009 s/d 04-04-2010.
134. 1 (satu) Bantex No Register BKM-I (Berkas 1) KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2010 s/d 04-04-2011.
135. 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan – 01 Proyek Pengadaan buku sekolah, alat peraga dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar dan SMP penerima DAK 2010 di Kab. Mojokerto KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2009 s/d 04-04-2010.
136. 1 (satu) Bantex No Register BKM-01 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 2010 s/d 2011.
137. 1 (satu) Bantex No Register BKM-02 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2011 s/d 23-02-2012.
138. 1 (satu) Bantex No Register BKM-01 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013.
139. 1 (satu) Bantex No Register Penjaminan Fasilitas Untuk SKBDN KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013.
140. 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan – 2012/01
141. Proyek :1. DAK Kab. Serang
2. Penggandaan Kitab Suci TA 2012 – Kementrian Agama KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013
142. 1 (satu) Bantex No Register BKM-I KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2013 s/d 23-02-2014.
143. 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 1 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
144. 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 2 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-

Hal 13 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 3 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
146. 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 4 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
147. 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 5 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
148. 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1324.
149. 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2006.
150. 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1791/2011.
151. 1 (satu) bendel asli Surat Ukur Nomor : 882/2000.
152. Tanah dan bangunan di Villa Bukit Mas Blok RA-22 yang beralamat di Jalan KH Abdul Wahab Siamin, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain An terdakwa Liauw Inggarwati.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor: PDS-10/M.5.10/Ft.1/10/2024 tanggal 5 November 2024, sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Bastian Widjaja** selaku Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darma Bhakti Teknologi Tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. di Jakarta (*Daftar Pencarian Orang/DPO*), bersama-sama dengan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Budi Karya Mandiri Nomor 33 tanggal 25 April 2008 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya) (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), **Soemarno bin Pakis** selaku Pegawai PT Budi Karya Mandiri dimana kemudian bertindak selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati

Hal 14 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (*Diajukan dalam penuntutan terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*), **Drs.Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor :046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008 (*Diajukan dalam penuntutan terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*) dan **Arya Lelana** selaku RM Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 044/218/KEP/DIR/SDM tanggal 30 Oktober 2006, selaku RM Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 047/015/KEP/DIR/SDM tanggal 16 Pebruari 2009, selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 048/078/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011, dan selaku Pemimpin Unit Penanganan Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 052/202/KEP/DIR/SDM tanggal 28 Oktober 2014 (*Diajukan dalam penuntutan terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby*), pada kurun waktu antara bulan Nopember 2008 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Jalan Basuki Rahmat No. 98-104 Embong Kaliasin Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang**

Hal 15 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum
yaitu sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tahun 2014 mencairkan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan, diantaranya yaitu kepada debitur PT. Budi Karya Mandiri sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan sebagai berikut :
 - a. **Loan Nomor : 05 STB4** Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 6 tahap :
 - **Tahap 1** : Rp.4.502.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/022/KRD Tanggal 25 September 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 2** : Rp. 590.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/022/KRD Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 3** : Rp.1.988.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/023/KRD Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 4** : Rp.3.478.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/26/KRD Tanggal 19 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 5** : Rp.275.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 6** : Rp.322.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 047/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. **Loan Nomor : 05 STB6** Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten

Hal 16 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : **Rp.5.400.000.000,-** (Lima milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan yaitu Surat Nomor : 048/007/KD tanggal 8 Juni 2010 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.

- c. **Loan Nomor : 05 STB8** Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto. dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : **Rp.2.535.500.000,-** (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan yaitu Surat Nomor : 048/011/KMK tanggal 26 Juli 2010 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- d. **Loan Nomor : 05 STB29** Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : **Rp.16.000.000.000,-** (Enam belas milyar rupiah) sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan yaitu Surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- e. **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan sebagai jaminan atas SKBDN yaitu sejumlah : **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Persetujuan Penerbitan SKBDN dari Divisi Kredit

Hal 17 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama yaitu Surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas SKBDN tersebut dijaminakan 100% dari fasilitas Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, dimana kemudian berdasarkan Surat Nomor : 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyelesaian SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri, maka sisa pinjaman sebesar **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada fasilitas Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan.

- Bahwa penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit, ataupun Penerima Kredit (debitur) antara lain : *tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, serta terjadinya penggunaan dana kredit oleh debitur berbeda dengan peruntukannya (side streaming).*
- Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat kepada PT Budi Karya Mandiri, adalah sebagai berikut :

- 1) Terdakwa **Bastian Widjaja** selaku Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi berdasar Akta Pendirian PT Darma Bhakti Teknologi tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. di Jakarta, bersama-sama dengan **Liauw Inggawati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri, **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan **Soemarno bin Pakis** selaku Pegawai PT Budi Karya Mandiri atau

Hal 18 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktur PT. Marwati Sejahtera, mengajukan kredit PT Budi Karya Mandiri dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya serta adanya pengkondisian yang menyebabkan kesalahan verifikasi yang dilakukan oleh petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yang melakukan survey/on the spot.

- 2) Terkait penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada PT Budi Karya Mandiri, terdakwa **Bastian Widjaja** secara sengaja telah membantu **Liauw Inggarwati** mencairkan kredit tersebut dengan jalan mendirikan perusahaan PT. Dharma Bhakti Teknologi dengan jalan mengajak kerjasama **Ria Hati Achmad Juniawan** dimana kemudian Direktur PT. Dharma Bhakti Teknologi diduduki oleh **Ria Hati Achmad Juniawan** dan Komisaris PT. Dharma Bhakti Teknologi diduduki oleh terdakwa **Bastian Widjaja**, namun terdakwa **Bastian Widjaja** merupakan pengendali keuangan dari PT. Dharma Bhakti Teknologi. Pencairan yang dimaksud utamanya adalah terkait pencairan pada tahun 2011 yaitu pencairan loan **0 STB (SKBDN)**, Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011.
- 3) Terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang diketahui oleh saudara **Drs.Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana** selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dimana sedari awal mengetahui bahwa pengurus PT Budi Karya Mandiri yaitu **Liauw Inggarwati** selaku Direktur dan **Indriati Iskak (Istri Soemarno Bin Pakis)** selaku Komisaris dengan rekanannya yaitu PT.Marwati Sejahtera dengan **Soemarno Bin Pakis (Sopir Pribadi Liauw Inggarwati/Pegawai PT Budi Karya Mandiri)** selaku Direktur dan **Liem Susilowati (Adik Kandung Liauw Inggarwati)** selaku Komisaris dan **PT Dharma Bakti Teknologi** dengan terdakwa **Bastian Widjaja (Anak Kandung Liauw Inggarwati)** selaku Komisaris, saling terafiliasi (terkait) dimana kemudian 2 rekanan tersebut juga menerima aliran perncairan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan PT Budi Karya Mandiri, seolah-olah terjadi transaksi jual beli.

Hal 19 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 4) Proses persetujuan atas kredit yang diajukan oleh **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri kemudian dibantu oleh saudara **Drs.Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana** selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :
- a. Pada tahun 2011 PT.Budi Karya Mandiri terlibat dalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan) sebagaimana dimaksud dalam **Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011**, dimana diketahui dari penelitian history transaksi, pada hari yang sama dana tersebut dipindahkan / ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan kepada :
- Rekening Nomor : 0301015780 Giro a/n PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati sebesar : Rp.23.717.100.000,- (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta serratus ribu rupiah).
 - Rekening Nomor : 0302651647 Simpeda a/n Liem Susilowati sebesar : Rp.16.227.300.000,- (Enam belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Rekening Nomor : 0302656231 Simpeda a/n **Bastian** sebesar : Rp.2.496.500.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Namun kemudian **Liauw Inggarwati** pencairan atas fasilitas *Standby Loan* PT Budi Karya Mandiri yaitu *penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia* dan dengan bantuan terdakwa **Bastian Widjaja** mengajukan *penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN)*,

Hal 20 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



*Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, yang kemudian dibantu persetujuan pencairannya oleh saudara **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana**.*

- b. Berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Soekowardojo selaku Direktur Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV dan ditunjukkan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang menyatakan bahwa "penilaian kualitas 1 (lancar) tidak sesuai mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 Nopember 2012". Dimana setelah adanya surat tersebut maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), namun kemudian **Liauw Inggawati** memerintahkan **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT Marwati Sejahtera dan melalui persetujuan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT Marwati Sejahtera mengajukan pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. cabang utama, dimana kemudian berdasarkan kewenangan memutuskan maka prakarsa pencairannya dilakukan sendiri oleh saudara **Arya Lelana** dan kemudian disetujui bersama oleh saudara **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana**.

- 5) Dana Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Standby Loan* yang diterima oleh PT Budi Karya Mandiri dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (*Side Streaming*).

- **Bahwa karena adanya penyimpangan dalam pengajuan pencairan pinjaman yang dilakukan oleh PT Budi Karya Mandiri dimana kemudian dalam Proses Persetujuan Kredit dibantu oleh saudara Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, pada**

Hal 21 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Standby Loan yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, berstatus macet (col. 5).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **Bastian Widjaja, Liem Susilowati, Liauw Inggarwati, Soemarno bin Pakis, Drs. Wonggo Prayitno, M.M., dan Arya Lelana**, dalam proses Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
 - 3) Surat Keputusan Direksi (SK) Nomor : 043/031/KEP/ Dir/ KRD tanggal 28 Februari 2005 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
 - 4) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 045/039/KEP/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
 - 5) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.

Hal 22 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 6) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- 7) Surat Edaran Direksi (SE) No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 Bab VII Kredit Modal Modal Kerja Pola Standby Loan, hal 150 – 160 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.

Perbuatan terdakwa Bastian Widjaja bersama-sama dengan Liem Susilowati, Liauw Inggarwati, Soemarno bin Pakis, Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : Liauw Inggarwati, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar Rp.28.080.555.055,- (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20

Hal 23 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961.

- Bahwa salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan. Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* adalah badan usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Pengadaan, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya. Pemberian Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* di

Hal 24 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada tahun 2014 mengacu kepada *Surat Edaran (SE) Direksi No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VII. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.*

- Bahwa secara umum untuk bisa mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dimana terdapat perbedaan untuk bisnis perorangan dan badan usaha, sebagai berikut :

1. Syarat KMK untuk Bisnis Perorangan

- KTP (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Kartu Keluarga (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Akte Pendirian Usaha (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Pas foto berukuran 4 x 6 cm (2 lembar).

2. Syarat untuk Badan Usaha

- Kartu NPWP;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Laporan keuangan terakhir (khusus untuk badan usaha yang beroperasi kurang dari 1 tahun) atau laporan keuangan 2 tahun terakhir untuk usaha yang sudah lama beroperasi;
- Fotokopi dokumen yang dijadikan jaminan;
- Rincian laba dan rugi perusahaan (laporan neraca keuangan perusahaan)

Bahwa jaminan Utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah :

- a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.
- b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak, adalah sebagai berikut :

Hal 25 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1. *Deposito di bank*, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka perlu adanya penyerahan sertifikat atau bilyet deposito.
 2. *Tanah atau tanah dengan bangunannya*, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka terdapat beberapa dokumen yang perlu disertakan, yaitu:
 3. *Kendaraan bermotor*, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disertakan, yaitu :
 4. *Mesin usaha*. Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disiapkan, yaitu:
 5. *Inventori*. dokumen yang perlu disertakan yaitu surat *inventori*.
 6. *Account Receivable* atau piutang. dokumen yang harus disertakan yaitu daftar piutang yang dimiliki
- Bahwa prosedur pengajuan kredit modal kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yaitu :
- a. Adanya permohonan dari debitur berupa surat permohonan Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berikut dengan kelengkapan kreditnya.
 - b. Surat penerusan dari cabang booking office.
 - c. Cek kelengkapan data oleh tim pengusul.
 - d. Kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan.
 - e. Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul.
 - f. Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus
 - g. Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur.
 - h. Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris.
 - i. Setelah Debitur mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka debitur dapat mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* oleh debitur yang dilengkapi :

Hal 26 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
- Dokumen kontrak kerja.
- Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- j. Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit.
- k. Selanjutnya hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.
- l. Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan.
- m. Pencairan kredit.
- n. Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh debitur selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. kepada debitur masih mencukupi.
- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri yang beralamat di *Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya*, sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Budi Karya Mandiri Nomor 33 tanggal 25 April 2008 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dengan susunan pengurus yaitu saudara **Teguh Setia Budi** selaku Direktur Utama, **Liauw Inggawati** selaku Direktur dan saudara

Hal 27 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Indriati Iskak selaku Komisaris, dimana pengendali utama kegiatan serta pemilik asli perusahaan adalah **Liauw Inggarwati**.

- Bahwa terdakwa **Bastian Widjaja** adalah anak kandung dari **Liauw Inggarwati** (Direktur PT Budi Karya Mandiri) yang kemudian membantu **Liauw Inggarwati** mengajukan pencairan Kredit Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dengan jalan mendirikan perusahaan PT. Darma Bhakti Teknologi dengan jalan mengajak kerjasama **Ria Hati Achmad Juniawan** dimana kemudian Direktur PT.Dharma Bhakti Teknologi diduduki oleh **Ria Hati Achmad Juniawan** dan Komisaris PT.Dharma Bhakti Teknologi diduduki oleh terdakwa **Bastian Widjaja**, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharma Bhakti Teknologi Tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. di Jakarta, **namun** terdakwa **Bastian Widjaja** merupakan pengendali keuangan dari PT Dharma Bhakti Teknologi.
- Bahwa selain dengan mendirikan PT Marwati Sejahtera untuk membantu **Liauw Inggarwati** dan mendukung kegiatan PT. Budi Karya Mandiri, pada tahun 2011 terdakwa **Bastian Widjaja** pernah menerima aliran dana di Rekening Nomor : 0302656231 Simpeda a/n Bastian sebesar : Rp.2.496.500.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan).
- Bahwa pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. Foto Copy Akte Pendirian PT. Budi Karya Mandiri
 - c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.

Hal 28 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
- f. Asli Surat Perintah Kerja.
- g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
- h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Atas permohonan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan melakukan penerusan kepada Pimpinan Divisi Kredit Menengah & Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., karena plafond fasilitas yang dimohonkan melebihi kewangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Cabang Magetan.
- Setelah selesai kemudian dilaksanakan kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan dilanjutkan proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus, dan dilanjutkan dengan Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur PT. Budi Karya Mandiri.
- Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris, terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diterima oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
 - e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
 - f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-
 - g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
 - h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-.
- Setelah PT. Budi Karya Mandiri mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Hal 29 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Tbk. maka PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :

- a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
- b. Dokumen kontrak kerja.
- c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit. Dari hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan. Dimana setelah adanya persetujuan maka dilakukan pencairan kredit sebagaimana permohonan dari PT. Budi Karya Mandiri.

- **Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh PT. Budi Karya Mandiri selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. masih mencukupi, dimana kemudian terdapat penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, sebagai berikut :**
 - a. **Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal**

Hal 30 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



*Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah :
Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima
juta rupiah).*

- b. *Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga,
dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di
Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit
Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah :
Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah). Dan
Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga,
dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di
Kabupaten Mojokerto dimana total penarikan fasilitas Kredit
Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah :
Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah).*

Bahwa kemudian di tahun 2011 terdakwa *Bastian Widjaja* selaku
Komisaris PT.Dharma Bhakti Teknologi terlibat dalam kasus
pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Magetan, dimana
dana tersebut diberikan kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.42.500.000.000,-
(Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan
untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq
Inggarwati (Kredit Topengan), dimana diketahui dari penelitian
history transaksi, pada hari yang sama dana tersebut dipindahkan
/ ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan kepada :

1. *Rekening Nomor : 0301015780 Giro a/n PT Budi Karya Mandiri Cq
Inggarwati sebesar : Rp.23.717.100.000,- (Dua puluh tiga milyar
tujuh ratus tujuh belas juta serratus ribu rupiah).*
2. *Rekening Nomor : 0302651647 Simpeda a/n Liem Susilowati
sebesar : Rp.16.227.300.000,- (Enam belas milyar dua ratus dua
puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).*
3. *Rekening Nomor : 0302656231 Simpeda a/n Bastian sebesar :
Rp.2.496.500.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah).*

Hal 31 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa mekanisme realisasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Magetan, setelah beberapa permohonan kredit sudah selesai diproses, petugas menghubungi **Liauw Inggarwati** untuk memberitahukan kepada calon debitur yang akan direalisasi, sekaligus agar **Liauw Inggarwati** menyiapkan agunan tambahan berupa deposito @Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian **Liauw Inggarwati** menginformasikan kepada bank, calon debitur yang siap di realisasi pada hari-hari ditetapkan. Hasil realisasi kredit langsung dilimpahkan ke rekening tabungan masing-masing yang kemudian pada hari yang sama (tanggal realisasi kredit) dipindah bukukan/setor tunai ke rekening giro an **PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian** seperti tersebut dijelaskan diatas.

Demikian juga penagihan angsurannya, beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran, petugas bank menghubungi **PT Budi Karya Mandiri** untuk menyiapkan dananya agar segera disetorkan ke tabungan masing-masing, kemudian dari pengamatan transaksi angsuran kredit, nampak setoran tunai angsuran dilakukan secara kolektif dari user Bank Jatim Surabaya JTM075/Capem Darmo, JTM033/Cabang Perak dan JTM001/Cabut. Dengan modus tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan dan menggunakan dana realisasi KUR tersebut adalah **PT Budi Karya Mandiri & group**, sedangkan debitur adalah pasif, menyerahkan sepenuhnya kepada **PT Budi Karya Mandiri & group**.

Bahwa atas penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut telah dikeluarkan Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : **Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011**, yang ditandatangani oleh Suheryanto selaku Pemimpin Divisi Audit Intern, dengan rekomendasi :

1. Cabang agar melakukan pendekatan kepada PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati untuk mendahulukan pelunasan 85 KUR yang dananya digunakan secepatnya ;
2. Cabang agar melakukan monitoring secara ketat penggunaan fasilitas kredit Standby Loan PT Budi Karya Mandiri & Group dan segera

Hal 32 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



melunasi loan yang bermasalah untuk proyek DAK Jambi dan Mojokerto ;

3. Terhadap pelanggaran prosedur yang dilakukan Sdr Malakin agar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan SK Dir Nomor : 043/259/KEP/DIR/SDM tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward dan Punishment.

Dan kemudian atas Nota tersebut di disposisi oleh Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai berikut :

- Untuk Butir 5.1. dan 5.2. agar dimonitor dengan baik.
- Atas usulan dengan butir 5.3. apabila cukup bukti adanya pelanggaran agar segera diproses oleh tim hukuman jabatan.

Bahwa dengan adanya rekomendasi tersebut maka terhadap PT Budi Karya Mandiri & Group wajib dilakukan pengawasan dan telah tidak layak diberikan pencairan kredit kembali, namun kemudian **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri dengan dibantu oleh terdakwa **Bastian Widjaja, Liem Susilowati, dan Soemarno bin Pakis** mengajukan pencairan loan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 telah menyetujui dilakukannya Pencairan atas Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT. Budi Karya Mandiri yaitu **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan **Loan Nomor : 05 STB29** Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah), dimana didalam pencairan tersebut tidak lepas dari bantuan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana** selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total**

Hal 33 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku suppliernya, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Nama Pekerjaan	: Jual Beli 400 (empat ratus) Paket Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011
Nilai Pekerjaan	: Rp. 14.815.450.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 6 (enam) bulan sejak tgl. 14 Maret 2012 s/d 14 September 2012
Cara Pembayaran	: PT. Budi Karya Mandiri akan membayar lunas Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 yang sesuai dipesan atau dibeli dengan cara menerbitkan SKBDN sebesar Rp. 14.815.450.000,-.
Lain-lain	: Apabila pada tanggal 30 Oktober 2012 PT. Budi Karya Mandiri tidak dapat menjual produk Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 sebesar 400 (empat ratus) paket milik PT. Darma Bhakti Teknologi dan masih ada sisa, maka sisa tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Darma Bhakti Teknologi, dan selanjutnya PT. Darma Bakti Teknologi diwajibkan untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari PT. Budi Karya Mandiri secara tunai yang dihitung sebesar nilai harga paket yang masih sisa tersebut.

Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar

Hal 34 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat Nomor : 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012, Perihal : Permohonan SKBDN, dimana tujuan permohonan adalah untuk mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011 yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2012 dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, dimana sebagai jaminannya adalah fasilitas standby loan atas nama PT Budi Karya Mandiri Surabaya di Bank Jatim Cabang Magetan dengan plafond maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), adapun perincian penggunaannya sebagai berikut:

• Buku SD tahun 2010	Rp. 95.000.000,- x 100 paket	= Rp. 9.500.000.000,-
• Buku SMP tahun 2010	Rp. 45.500.000,- x 100 paket	= Rp. 4.550.000.000,-
• Buku SD tahun 2011	Rp. 52.160.000,- x 100 paket	= Rp. 5.216.000.000,-
• Buku SMP tahun 2011	Rp. 35.270.000,- x 100 paket	= Rp. 3.527.000.000,- +
		Rp.22.793.000.000,-

Rp.22.793.000.000,- x 65% = Rp.14.815.450.000,-

Dimana dalam permohonan tersebut juga dilampirkan MOU antara PT Budi Karya Mandiri Surabaya dengan PT Dharma Bakti Teknologi beserta kelengkapannya.

Selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama meminta persetujuan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk persetujuan penerbitan SKBDN karena jaminan atas fasilitas tersebut adalah fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana surat Nomor : 050/378/CU-LN tanggal 6 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Hadi Santoso selaku Pemimpin Cabang Utama Surabaya dan Sigit Mustiarbudi selaku Pimpinan Bidang Dana dan Jasa Luar Negeri Bank Jatim.

Atas permohonan tersebut kemudian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan

Hal 35 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



an Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Dharma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan Kontrak Kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek, sebagaimana surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN yang ditandatangani oleh Drs.Wonggo Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi). Dimana hal tersebut secara sengaja telah melanggar prinsip kehati-hatian karena berdasar Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, atas keterlibatan PT Budi Karya Mandiri terlibat secara langsung didalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan), selain itu salah satu pengurus PT. Dharma Bakti Teknologi yaitu terdakwa **Bastian Widjaja (Komisaris)** yaitu anak kandung dari Liauw Inggarwati adalah salah satu pihak yang menerima aliran dana KUR tersebut.

Setelah adanya persetujuan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi tersebut, kemudian Bank Jatim Cabang Utama baru menerbitkan SKBDN untuk PT. Dharma Bakti Teknologi sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.

Hal 36 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dengan alasan proses tender yang mundur, PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Dharma Bakti Teknologi mengadakan addendum Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- a. Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- b. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan **Wonggo Prayitno** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK Standby Loan PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor : 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp. 14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).

Dari SKBDN yang didiskontokan Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) telah ada pembayaran Rp.2.818.700.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga di Bank Jatim Cabang Jakarta tersisa sebesar Rp. 11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim

Hal 37 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta Nomor : 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Bank Jatim Kantor Pusat menyampaikan surat Nomor : 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani **Rudie Hardiono** (Direktur Operasional) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Unit PKB) perihal Penyelesaian SKBDN PT. Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Utama, Bank Jatim Cabang Magetan dan Bank Jatim Cabang Magetan, untuk pencairan SKBDN di fasilitas KMK Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, untuk menutup SKBDN di Cabang Jakarta sebesar Rp.11.981.300.000,- (*Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*).

Bahwa dari keterangan **Ria Hati Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bakti Teknologi diketahui bahwasanya tidak pernah ada Kerjasama antara PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Darma Bakti Teknologi khususnya untuk mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011 yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2012, apalagi terkait penggunaan mekanisme SKBDN untuk memenuhi Kerjasama tersebut. **Ria Hati Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bakti Teknologi **tidak pernah membuat dan menandatangani** ketiga surat yang digunakan sebagai dasar pencairan ataupun penundaan pembayaran **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012, yang ditandatangani oleh **R. Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bakti Teknologi dan **Liauw Inggawati** selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi **Agung** dan saksi **Soemarno**.
- Amandemen Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25

Hal 38 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, yang ditandatangani oleh **R. Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi **Septiyawan M.A.** dan saksi **Erik**.

- c. Amandemen-2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh **R. Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi **Septiyawan M.A**

Dimana didalam surat-surat tersebut berdasarkan pengakuan **Ria Hati Achmat Juniawan**, tanda tangan didalamnya bukan tanda tangannya dan dapat dipastikan palsu, kemudian Stempel PT.Darma Bhakti Teknologi berbeda dengan milik **Ria Hati Achmat Juniawan**, sedangkan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut tidak dikenali oleh **Ria Hati Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bakti Tekhnologi. Kemungkinan seluruh dokumen yang mengatasmakan PT.Darma Bhakti Teknologi dipalsukan oleh terdakwa **Bastian Widjaja** selaku komisaris PT.Darma Bhakti Teknologi dimana yang bersangkutan merupakan anak dari **Liauw Inggarwati** (Direktur PT Budi Karya Mandiri).

Bahwa persetujuan pencairan **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** tidak lepas dari peranan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) yang menyetujui permohonan Bank Jatim Cabang Utama untuk persetujuan penerbitan SKBDN, karena tanpa persetujuan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan, maka **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** tidak dapat dicairkan dan pada akhirnya mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Hal ini karena baik **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah

Hal 39 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Korporasi) **dan Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) pasti mengetahui adanya penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Budi Karya Mandiri tersebut sebagaimana Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang juga diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp.14.815.450.000,- (*Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan Kontrak Kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek, sebagaimana surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) merupakan bentuk itikad tidak baik dari Pejabat Kredit dengan tidak melakukan Analisis Dan Evaluasi Sesuai Prinsip Kehati-Hatian Dan Asas-Asas Perkreditan Yang Sehat.

- b. **Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).**

Bahwa pada tahun 2012, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), dimana atas fasilitas tersebut kemudian oleh pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT. Budi Karya Mandiri Nomor : 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh

Hal 40 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Liauw Inggarwati selaku Direktris, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar **Rp.16.000.000.000,-** (*Enam belas milyar rupiah*), dengan alasan adanya kontrak kerja Pekerjaaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dari Kementrian Agama RI yang telah menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (Mitra PT Budi Karya Mandiri) sebagai pelaksana proyek dengan nilai kontrak Rp. 55.075.000.000,- (*Lima puluh lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah*) sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2.6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012, dimana berdasarkan surat tersebut menyatakan adanya kerjasama antara PT Sinergi Pustaka Indonesia dan PT Budi Karya Mandiri. Bahwa atas pengajuan tersebut kemudian disetujui sebagaimana surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal : Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri.

Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

- a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur.
- b. Data Fasilitas Kredit.
- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- d. Pokok Bahasan
- e. Penghitungan Pencairan Kredit
- f. Jaminan Pokok dan Pengikatan Ciesie
- g. Usulan Pencairan Kredit

Berdasarkan berdasar analisa yang telah disusun tim analis tersebut kemudian dikeluarkan persetujuan pencairan sebagaimana Surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri, yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (**Wonggo Prayitno**) dan RM Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (**Firman Iswahyudi**).

Hal 41 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terhadap fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami keterlambatan pembayaran sehingga kemudian dilakukan survey/*on the spot* ke PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013 dalam rangka penyelamatan pembayaran termijn proyek, dimana yang melaksanakan adalah:

- a. Prihantanto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- b. Norman Rahardianto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- c. Radius Prananto : Staff Ops Kredit (Cabang Jakarta).

Dimana maksud survey/*on the spot* dilaksanakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sisa pembayaran termijn proyek terkait Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada saudara **Arya Lelana** selaku *Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi* dan saudara **Wonggo Prayitno** selaku *Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi* (Formulir Laporan Kunjungan Setempat / BPD.1-7).

Bahwa terhadap **Loan Nomor : 05 STB29**, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, **pada tanggal 16 April 2013 dinyatakan mengalami kemacetan (Collect 5)** berdasarkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh **Arya Lelana** selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.225.989.062,50** (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta

Hal 42 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

- Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-
- Outstanding Bunga :Rp. 349.589.062,50

Bahwa Bank Indonesia menemukan adanya perbedaan perbedaan penentuan untuk menentukan kolektabilitas kredit dimana dengan mengacu ketentuan Bank Indonesia, menurut Bank Indonesia dalam 1 (satu) rekening untuk kredit standby loan yang bisa dikatakan macet adalah terkait proyek tertentu, tetapi pemeriksa Bank Indonesia berpendapat semua rekening harus dimacetkan, atas perbedaan tersebut dilaksanakan Exit meeting pada tanggal 20 November 2012 di Bank Indonesia, yang dihadiri oleh semua direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dan Pimpinan Bidang Audit Bank Indonesia, kemudian diambil kesimpulan oleh Bank Indonesia bahwa pihak Bank Jatim menurunkan kolektibilitas semua kredit PT Budi Karya Mandiri menjadi kolektibilitas 5 (macet). Namun setelahnya hasil exit meeting tersebut belum dilaksanakan karena menurut PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., kolektibilitas diturunkan untuk proyek tertentu bukan keseluruhan sehingga kemudian Bank Indonesia menerbitkan Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang menyatakan bahwa :

- a. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan umum tahun 2012 dan menindaklanjuti pertemuan dengan pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja pada tanggal 20 Maret 2013, dimana diketahui bahwa penilaian kualitas kredit PT Budi Karya Mandiri pada bulan Desember 2012 yang telah ditetapkan dengan kualitas 1 (lancar) tidak sesuai dengan komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. bahwa Kolektabilitas debitur tersebut per Desember 2012 menjadi kualitas 5 (macet), mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 November 2012.

Hal 43 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Dengan melihat ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia meminta pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan perubahan kualitas kredit atas nama debitur PT Budi Karya Mandiri menjadi kualitas 5 (macet).
- d. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dan **Arya Lelana** selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.

Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Loan Nomor : 05 STB4**, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, mengalami kemacetan dengan total baki debit sebesar **Rp.3.295.912.555,-** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,-
- b. **Loan Nomor : 05 STB6**, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di

Hal 44 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.202.812.500,-** (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,-

- c. **Loan Nomor : 05 STB8**, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.1.646.922.812,50** (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 52.322.812,50

- d. **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)**, Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian:

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 0,-

- e. **Loan Nomor : 05 STB29**, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.225.989.062,50** (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

Bahwa setelah kredit PT. Budi Karya Mandiri telah diberikan status Kolektibilitas 5 (macet), seharusnya terhadap PT Budi Karya Mandiri dan Groupnya (CV Tirta Wangi dan CV Marwati)

Hal 45 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengurusnya, terutama yaitu terdakwa Bastian Widjaja (Putra Inggarwati/Komisaris PT Darma Bakti Teknologi), Liem Susilowati (Komisaris PT Marwati Sejahtera), Liauw Inggarwati (Direktur PT Budi Karya Mandiri), Soemarno Bin Pakis (Direktur CV Marwati Sejahtera), dan diberikan black list, namun pada tahun 2014 Liauw Inggarwati melalui CV Marwati Sejahtera yang telah ditingkatkan menjadi PT Marwati Sejahtera, dengan Direkturnya yaitu Soemarno Bin Pakis dan persetujuan Liem Susilowati selaku Komisaris PT Marwati Sejahtera, mengajukan kembali pinjaman melalui Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang kemudian disetujui plafondnya sebesar Rp.4.850.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dimana analisa terhadap pinjaman tersebut langsung dilakukan oleh Arya Lelana (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi) sendiri, dan kemudian yang melakukan persetujuan oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa didalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., kepada PT. Budi Karya Mandiri diduga dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hal 46 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- 3) Surat Keputusan Direksi (SK) Nomor : 043/031/KEP/ Dir/ KRD tanggal 28 Februari 2005 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- 4) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 045/039/KEP/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- 5) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- 6) Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- 7) Surat Edaran Direksi (SE) No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 Bab VII Kredit Modal Modal Kerja Pola Standby Loan, hal 150 – 160 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa didalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., kepada PT. Budi Karya Mandiri diduga dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah sebagai berikut :

No	LOAN	Outstanding Pokok	Outstanding Bunga
1	05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi	2.228.255.055	1.067.657.500

Hal 47 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2	05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	5.400.000.000	1.802.812.500
3	05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	1.594.600.000	52.322.812,50
4	0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011	11.981.300.000	
5	05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia	6.876.400.000	349.589.062,50
J U M L A H		28.080.555.055	3.272.381.875

Kerugian keuangan negara merupakan kerugian secara kongkrit atau nyata (*actual loss*) sehingga total kerugian adalah sejumlah *Outstanding Pokok tanpa memperhitungan Outstanding Bunga dan Denda* yaitu sejumlah **Rp.28.080.555.055,- (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).**

- Bahwa terjadinya kerugian yang diderita oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. tidak bisa terlepas dari perbuatan terdakwa **Bastian Widjaja** selaku Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Perbuatan terdakwa **Bastian Widjaja bersama-sama dengan Liem Susilowati, Liauw Inggarwati, Soemarno bin Pakis, Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana** tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu : **Liauw Inggarwati** dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar **Rp.28.080.555.055,- (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah),** dengan perincian total pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola **Standby Loan** yang diterima PT. Budi Karya Mandiri sejumlah **Rp.47.072.800.000,- (empat puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta**

Hal 48 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



delapan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Budi Karya Mandiri sejumlah Rp.18.992.514.945,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan tanpa memperhitungkan denda dan bunga.

----- *Perbuatan terdakwa Bastian Widjaja bersama-sama dengan Liem Susilowati, Liauw Inggarwati, Soemarno bin Pakis, Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Bastian Widjaja** selaku Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darma Bhakti Teknologi Tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. di Jakarta (*Daftar Pencarian Orang/DPO*), bersama-sama dengan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Budi Karya Mandiri Nomor 33 tanggal 25 April 2008 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya) (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), **Soemarno bin Pakis** selaku Pegawai PT Budi Karya Mandiri dimana kemudian bertindak selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (*Diajukan dalam penuntutan terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan*

Hal 49 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby), Drs.Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor :046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008 (Diajukan dalam penuntutan terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby) dan Arya Lelana selaku RM Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 044/218/KEP/DIR/SDM tanggal 30 Oktober 2006, selaku RM Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 047/015/KEP/DIR/SDM tanggal 16 Pebruari 2009, selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 048/078/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011, dan selaku Pemimpin Unit Penanganan Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 052/202/KEP/DIR/SDM tanggal 28 Oktober 2014 (Diajukan dalam penuntutan terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby), pada kurun waktu antara bulan Nopember 2008 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Jalan Basuki Rahmat No. 98-104 Embong Kaliasin Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***

Hal 50 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tahun 2014 mencairkan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan, diantaranya yaitu kepada debitur PT. Budi Karya Mandiri sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan sebagai berikut :
 - a. **Loan Nomor : 05 STB4** Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 6 tahap :
 - **Tahap 1** : Rp.4.502.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/022/KRD Tanggal 25 September 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 2** : Rp. 590.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/022/KRD Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 3** : Rp.1.988.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/023/KRD Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 4** : Rp.3.478.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/26/KRD Tanggal 19 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 5** : Rp.275.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 046/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - **Tahap 6** : Rp.322.000.000,- berdasarkan Surat Nomor : 047/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. **Loan Nomor : 05 STB6** Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten

Hal 51 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : **Rp.5.400.000.000,-** (Lima milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan yaitu Surat Nomor : 048/007/KD tanggal 8 Juni 2010 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.

- c. **Loan Nomor : 05 STB8** Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto. dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : **Rp.2.535.500.000,-** (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan yaitu Surat Nomor : 048/011/KMK tanggal 26 Juli 2010 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- d. **Loan Nomor : 05 STB29** Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : **Rp.16.000.000.000,-** (Enam belas milyar rupiah) sebagaimana Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan yaitu Surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- e. **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan sebagai jaminan atas SKBDN yaitu sejumlah : **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Persetujuan Penerbitan SKBDN dari Divisi Kredit

Hal 52 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama yaitu Surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas SKBDN tersebut dijaminakan 100% dari fasilitas Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, dimana kemudian berdasarkan Surat Nomor : 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 perihal Penyelesaian SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri, maka sisa pinjaman sebesar **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada fasilitas Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan.

- Bahwa penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit, ataupun Penerima Kredit (debitur) antara lain : *tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, serta terjadinya penggunaan dana kredit oleh debitur berbeda dengan peruntukannya (side streaming).*
- Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat kepada PT Budi Karya Mandiri, adalah sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa **Bastian Widjaja** selaku Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi berdasar Akta Pendirian PT Darma Bhakti Teknologi tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. di Jakarta, bersama-sama dengan **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri, **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan **Soemarno bin Pakis** selaku Pegawai PT Budi Karya Mandiri atau Direktur PT. Marwati Sejahtera, mengajukan kredit PT Budi Karya

Hal 53 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Mandiri dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya serta adanya pengkondisian yang menyebabkan kesalahan verifikasi yang dilakukan oleh petugas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yang melakukan survey/on the spot.

- 2) Terkait penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada PT Budi Karya Mandiri, terdakwa **Bastian Widjaja** secara sengaja telah membantu **Liauw Inggarwati** mencairkan kredit tersebut dengan jalan mendirikan perusahaan PT. Dharma Bhakti Teknologi dengan jalan mengajak kerjasama **Ria Hati Achmad Juniawan** dimana kemudian Direktur PT. Dharma Bhakti Teknologi diduduki oleh **Ria Hati Achmad Juniawan** dan Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi diduduki oleh terdakwa **Bastian Widjaja**, namun terdakwa **Bastian Widjaja** merupakan pengendali keuangan dari PT. Darma Bhakti Teknologi. Pencairan yang dimaksud utamanya adalah terkait pencairan pada tahun 2011 yaitu pencairan loan **0 STB (SKBDN)**, Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011.
- 3) Terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang diketahui oleh saudara **Drs.Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana** selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dimana sedari awal mengetahui bahwa pengurus PT Budi Karya Mandiri yaitu **Liauw Inggarwati** selaku Direktur dan **Indriati Iskak (Istri Soemarno Bin Pakis)** selaku Komisaris dengan rekanannya yaitu **PT.Marwati Sejahtera** dengan **Soemarno Bin Pakis (Sopir Pribadi Liauw Inggarwati/Pegawai PT Budi Karya Mandiri)** selaku Direktur dan **Liem Susilowati (Adik Kandung Liauw Inggarwati)** selaku Komisaris dan **PT Dharma Bakti Teknologi** dengan terdakwa **Bastian Widjaja (Anak Kandung Liauw Inggarwati)** selaku Komisaris, saling terafiliasi (terkait) dimana kemudian 2 rekanan tersebut juga menerima aliran perncairan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan PT Budi Karya Mandiri, seolah-olah terjadi transaksi jual beli.
- 4) Proses persetujuan atas kredit yang diajukan oleh **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri kemudian

Hal 54 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh saudara **Drs.Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana** selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2011 PT.Budi Karya Mandiri terlibat dalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan) sebagaimana dimaksud dalam **Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011**, dimana diketahui dari penelitian history transaksi, pada hari yang sama dana tersebut dipindahkan / ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan kepada :
- Rekening Nomor : 0301015780 Giro a/n PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati sebesar : Rp.23.717.100.000,- (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta serratus ribu rupiah).
 - Rekening Nomor : 0302651647 Simpeda a/n Liem Susilowati sebesar : Rp.16.227.300.000,- (Enam belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Rekening Nomor : 0302656231 Simpeda a/n **Bastian** sebesar : Rp.2.496.500.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Namun kemudian **Liauw Inggarwati** pencairan atas fasilitas *Standby Loan* PT Budi Karya Mandiri yaitu *penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia* dan dengan bantuan terdakwa **Bastian Widjaja** mengajukan *penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011*, yang kemudian dibantu persetujuan

Hal 55 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pencairannya oleh saudara **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana**.

- b. Berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Soekowardojo selaku Direktur Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV dan ditunjukkan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang menyatakan bahwa *"penilaian kualitas 1 (lancar) tidak sesuai mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 Nopember 2012"*. Dimana setelah adanya surat tersebut maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), namun kemudian **Liauw Inggarwati** memerintahkan **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT Marwati Sejahtera dan melalui persetujuan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT Marwati Sejahtera mengajukan pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. cabang utama, dimana kemudian berdasarkan kewenangan memutuskan maka prakarsa pencairannya dilakukan sendiri oleh saudara **Arya Lelana** dan kemudian disetujui bersama oleh saudara **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** dan saudara **Arya Lelana**.

- 5) Dana Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Standby Loan* yang diterima oleh PT Budi Karya Mandiri dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (*Side Streaming*).

- Bahwa karena adanya penyimpangan dalam pengajuan pencairan pinjaman yang dilakukan oleh PT Budi Karya Mandiri dimana kemudian dalam Proses Persetujuan Kredit dibantu oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Standby Loan yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh

Hal 56 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, berstatus macet (col.5).

Perbuatan terdakwa Bastian Widjaja bersama-sama dengan Liem Susilowati, Liauw Inggarwati, Soemarno bin Pakis, Arya Lelana, Drs. Wonggo Prayitno, M.M., dan Arya Lelana tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu : Liauw Inggarwati, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar Rp.28.080.555.055,- (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah

Hal 57 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameterinya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961.

Bahwa salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan. Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* adalah badan usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Pengadaan, Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya. Pemberian Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada tahun 2014 mengacu kepada *Surat Edaran (SE) Direksi No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit*

Hal 58 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah dan Korporasi Bab. VII. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.

- Bahwa secara umum untuk bisa mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dimana terdapat perbedaan untuk bisnis perorangan dan badan usaha, sebagai berikut :

1. Syarat KMK untuk Bisnis Perorangan

- KTP (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Kartu Keluarga (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Akte Pendirian Usaha (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Pas foto berukuran 4 x 6 cm (2 lembar).

2. Syarat untuk Badan Usaha

- Kartu NPWP;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Laporan keuangan terakhir (khusus untuk badan usaha yang beroperasi kurang dari 1 tahun) atau laporan keuangan 2 tahun terakhir untuk usaha yang sudah lama beroperasi;
- Fotokopi dokumen yang dijadikan jaminan;
- Rincian laba dan rugi perusahaan (laporan neraca keuangan perusahaan)

Bahwa jaminan Utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah :

- a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.
- b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak, adalah sebagai berikut :
 1. *Deposito di bank*, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka perlu adanya penyerahan sertifikat atau bilyet deposito.

Hal 59 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. *Tanah atau tanah dengan bangunannya*, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka terdapat beberapa dokumen yang perlu disertakan, yaitu:
 3. *Kendaraan bermotor*, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disertakan, yaitu :
 4. *Mesin usaha*. Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disiapkan, yaitu:
 5. *Inventory*. dokumen yang perlu disertakan yaitu surat *inventory*.
 6. *Account Receivable* atau piutang. dokumen yang harus disertakan yaitu daftar piutang yang dimiliki
- Bahwa prosedur pengajuan kredit modal kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yaitu :
- a. Adanya permohonan dari debitur berupa surat permohonan Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berikut dengan kelengkapan kreditnya.
 - b. Surat penerusan dari cabang booking office.
 - c. Cek kelengkapan data oleh tim pengusul.
 - d. Kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan.
 - e. Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul.
 - f. Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus
 - g. Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur.
 - h. Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris.
 - i. Setelah Debitur mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka debitur dapat mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* oleh debitur yang dilengkapi :
 - Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan*.
 - Dokumen kontrak kerja.

Hal 60 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- j. Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit.
- k. Selanjutnya hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.
- l. Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan.
- m. Pencairan kredit.
- n. Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh debitur selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. kepada debitur masih mencukupi.
- Bahwa **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, diangkat selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008, dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
 - a) Mengkordinasikan urusan kredit yang diajukan oleh debitur dengan batas maksimal 5 milyar.
 - b) Membuat usulan kebijakan ke Direksi berkaitan dengan perkreditan dan bank garansi yang terkait dengan kredit menengah dan korporasi.
 - c) Melakukan pengarahannya kepada jajaran divisi kredit menengah dan korporasi tentang operasional perkreditan dan bank garansi.

Hal 61 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Arya Lelana**, diangkat selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011, dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
 - a) Mengkoordinasikan *Action Program* pemasaran Kredit Menengah & Korporasi untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan kondisi pasar agar langkah – langkah pemasaran menjadi tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kredit.
 - b) Mendukung kegiatan pemasaran *above the line* untuk Kredit Menengah & Korporasi, sehingga kegiatan pemasaran menjadi tepat sasaran dan target dapat tercapai.
 - c) Membina dan mengkoordinasikan hubungan bisnis yang berkesinambungan dengan perusahaan, instansi serta lembaga keuangan bank dan non bank untuk menggali potensi bisnis serta menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dengan lembaga dan/atau instansi tersebut.
 - d) Mendukung dan mengevaluasi tawaran pihak ketiga dalam promosi, pameran dan sponsorship produk Kredit Menengah & Korporasi untuk memastikan kesesuaian tawaran dengan konsep produk dan target pasar produk yang telah ditetapkan.
 - e) Mendukung proses pengembangan produk Kredit Menengah & Korporasi yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian pengembangan produk dan konsep pemasarannya dengan kondisi pasar.
 - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur maupun dengan lembaga dan/atau instansi terkait Kredit Menengah & Korporasi untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan.
 - g) Mengorganisir pelaksanaan pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, khususnya untuk Kredit Menengah & Korporasi, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah.
 - h) Merekomendasikan kelayakan permohonan Kredit Menengah & Korporasi yang diajukan di Kantor Pusat maupun yang berada di

Hal 62 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



atas kewenangan Kantor Cabang, untuk memberikan keyakinan *feasibility, marketability, profitability dan collectibility* dalam rangka memitigasi risiko kerugian yang dapat dialami oleh Bank di masa yang akan datang.

- i) Mengorganisir pelaporan pelaksanaan pemasaran untuk Kredit Menengah & Korporasi yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengukuran efektifitas dan efisiensi kegiatan pemasaran dengan hasil yang dicapai.
- j) Mengkoordinasikan, memantau dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Pengelola Pemasaran Kredit Menengah & Korporasi, Pengelola Pemasaran dan Relasi Kelembagaan Kredit Menengah & Korporasi serta Grup RM & Analis Kredit Menengah & Korporasi.
- k) Memantau sosialisasi mengenai produk Kredit Menengah & Korporasi yang dikembangkan kepada Kantor Cabang Bank.
- l) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- m) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
- n) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri yang beralamat di *Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya*, sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Budi Karya Mandiri Nomor 33 tanggal 25 April 2008 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dengan susunan pengurus yaitu saudara **Teguh Setia Budi** selaku Direktur Utama, **Liauw Inggarwati** selaku Direktur dan saudara **Indriati Iskak** selaku Komisaris, dimana pengendali utama kegiatan serta pemilik asli perusahaan adalah **Liauw Inggarwati**.
- Bahwa terdakwa **Bastian Widjaja** adalah anak kandung dari **Liauw Inggarwati** (Direktur PT Budi Karya Mandiri) yang kemudian membantu **Liauw Inggarwati** mengajukan pencairan Kredit Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dengan

Hal 63 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jalan mendirikan perusahaan PT. Dharma Bhakti Teknologi dengan jalan mengajak kerjasama **Ria Hati Achmad Juniawan** dimana kemudian Direktur PT.Dharma Bhakti Teknologi diduduki oleh **Ria Hati Achmad Juniawan** dan Komisaris PT.Dharma Bhakti Teknologi diduduki oleh terdakwa **Bastian Widjaja**, sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharma Bhakti Teknologi Tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. di Jakarta, **namun** terdakwa **Bastian Widjaja** merupakan pengendali keuangan dari PT Dharma Bhakti Teknologi.

- Bahwa selain dengan mendirikan PT Marwati Sejahtera untuk membantu **Liauw Inggarwati** dan mendukung kegiatan PT. Budi Karya Mandiri, pada tahun 2011 terdakwa **Bastian Widjaja** pernah menerima aliran dana di Rekening Nomor : 0302656231 Simpeda a/n Bastian sebesar : Rp.2.496.500.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan).
- Bahwa pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. Foto Copy Akte Pendirian PT. Budi Karya Mandiri
 - c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - f. Asli Surat Perintah Kerja.
 - g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
 - h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Atas permohonan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan melakukan penerusan kepada

Hal 64 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., karena plafond fasilitas yang dimohonkan melebihi kewangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Cabang Magetan.

- Setelah selesai kemudian dilaksanakan kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan dilanjutkan proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus, dan dilanjutkan dengan Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur PT. Budi Karya Mandiri.
- Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris, terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diterima oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
 - e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
 - f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-
 - g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
 - h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-.
- Setelah PT. Budi Karya Mandiri mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.

Hal 65 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Dokumen kontrak kerja.
- c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui atau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit. Dari hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan. Dimana setelah adanya persetujuan maka dilakukan pencairan kredit sebagaimana permohonan dari PT. Budi Karya Mandiri.

- **Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh PT. Budi Karya Mandiri selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. masih mencukupi, dimana kemudian terdapat penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, sebagai berikut :**

- a. **Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah).**
- b. **Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah :**

Hal 66 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah). Dan
Loan Nomor : 05 STB8 *Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga,
dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan
Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di
Kabupaten Mojokerto dimana total penarikan fasilitas Kredit
Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah :*
**Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah).**

Bahwa kemudian di tahun 2011 terdakwa **Bastian Widjaja** selaku
Komisaris PT.Dharma Bhakti Teknologi terlibat dalam kasus
pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Magetan, dimana
dana tersebut diberikan kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.42.500.000.000,-
(Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan
untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq
Inggarwati (Kredit Topangan), dimana diketahui dari penelitian
history transaksi, pada hari yang sama dana tersebut dipindahkan
/ ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan kepada :

1. Rekening Nomor : 0301015780 Giro a/n PT Budi Karya Mandiri Cq
Inggarwati sebesar : Rp.23.717.100.000,- (Dua puluh tiga milyar
tujuh ratus tujuh belas juta serratus ribu rupiah).
2. Rekening Nomor : 0302651647 Simpeda a/n Liem Susilowati
sebesar : Rp.16.227.300.000,- (Enam belas milyar dua ratus dua
puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
3. **Rekening Nomor : 0302656231 Simpeda a/n Bastian sebesar :
Rp.2.496.500.000,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah).**

Bahwa mekanisme realisasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Magetan,
setelah beberapa permohonan kredit sudah selesai diproses, petugas
menghubungi **Liauw Inggarwati** untuk memberitahukan kepada calon
debitur yang akan direalisasi, sekaligus agar **Liauw Inggarwati**
menyiapkan agunan tambahan berupa deposito @Rp.150.000.000,-
(serratus lima puluh juta rupiah). Kemudian **Liauw Inggarwati**
menginformasikan kepada bank, calon debitur yang siap di realisasi



pada hari-hari ditetapkan. Hasil realisasi kredit langsung dilimpahkan ke rekening tabungan masing-masing yang kemudian pada hari yang sama (tanggal realisasi kredit) dipindah bukukan/setor tunai ke rekening giro an **PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian** seperti tersebut dijelaskan diatas.

Demikian juga penagihan angsurannya, beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran, petugas bank menghubungi **PT Budi Karya Mandiri** untuk menyiapkan dananya agar segera disetorkan ke tabungan masing-masing, kemudian dari pengamatan transaksi angsuran kredit, nampak setoran tunai angsuran dilakukan secara kolektif dari user Bank Jatim Surabaya JTM075/Capem Darmo, JTM033/Cabang Perak dan JTM001/Cabut. Dengan modus tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan dan menggunakan dana realisasi KUR tersebut adalah **PT Budi Karya Mandiri & group**, sedangkan debitur adalah pasif, menyerahkan sepenuhnya kepada **PT Budi Karya Mandiri & group**.

Bahwa atas penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut telah dikeluarkan Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : **Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011**, yang ditandatangani oleh Suharyanto selaku Pemimpin Divisi Audit Intern, dengan rekomendasi :

1. Cabang agar melakukan pendekatan kepada PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati untuk mendahulukan pelunasan 85 KUR yang dananya digunakan secepatnya ;
2. Cabang agar melakukan monitoring secara ketat penggunaan fasilitas kredit Standby Loan PT Budi Karya Mandiri & Group dan segera melunasi loan yang bermasalah untuk proyek DAK Jambi dan Mojokerto ;
3. Terhadap pelanggaran prosedur yang dilakukan Sdr Malakin agar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan SK Dir Nomor : 043/259/KEP/DIR/SDM tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Reward dan Punishment.

Hal 68 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dan kemudian atas Nota tersebut di disposisi oleh Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sebagai berikut :

- Untuk Butir 5.1. dan 5.2. agar dimonitor dengan baik.
- Atas usulan dengan butir 5.3. apabila cukup bukti adanya pelanggaran agar segera diproses oleh tim hukuman jabatan.

Bahwa dengan adanya rekomendasi tersebut maka terhadap PT Budi Karya Mandiri & Group wajib dilakukan pengawasan dan telah tidak layak diberikan pencairan kredit kembali, namun kemudian **Liauw Inggarwati** selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri dengan dibantu oleh terdakwa **Bastian Widjaja, Liem Susilowati, dan Soemarno bin Pakis** mengajukan pencairan loan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 telah menyetujui dilakukannya Pencairan atas Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT. Budi Karya Mandiri yaitu **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan **Loan Nomor : 05 STB29** Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah), dimana didalam pencairan tersebut tidak lepas dari bantuan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan saudara Arya Lelana** selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

Bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku

Hal 69 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku suppliernya, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Nama Pekerjaan	: Jual Beli 400 (empat ratus) Paket Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011
Nilai Pekerjaan	: Rp. 14.815.450.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 6 (enam) bulan sejak tgl. 14 Maret 2012 s/d 14 September 2012
Cara Pembayaran	: PT. Budi Karya Mandiri akan membayar lunas Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 yang sesuai dipesan atau dibeli dengan cara menerbitkan SKBDN sebesar Rp. 14.815.450.000,-.
Lain-lain	: Apabila pada tanggal 30 Oktober 2012 PT. Budi Karya Mandiri tidak dapat menjual produk Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 sebesar 400 (empat ratus) paket milik PT. Darma Bhakti Teknologi dan masih ada sisa, maka sisa tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Darma Bhakti Teknologi, dan selanjutnya PT. Darma Bhakti Teknologi diwajibkan untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari PT. Budi Karya Mandiri secara tunai yang dihitung sebesar nilai harga paket yang masih sisa tersebut.

Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat Nomor : 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012, Perihal : Permohonan SKBDN, dimana tujuan permohonan adalah untuk mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011 yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2012 dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, dimana sebagai jaminannya adalah fasilitas standby loan atas

Hal 70 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Budi Karya Mandiri Surabaya di Bank Jatim Cabang Magetan dengan plafond maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), adapun perincian penggunaannya sebagai berikut :

• Buku SD tahun 2010	Rp. 95.000.000,- x 100 paket	= Rp. 9.500.000.000,-
• Buku SMP tahun 2010	Rp. 45.500.000,- x 100 paket	= Rp. 4.550.000.000,-
• Buku SD tahun 2011	Rp. 52.160.000,- x 100 paket	= Rp. 5.216.000.000,-
• Buku SMP tahun 2011	Rp. 35.270.000,- x 100 paket	= Rp. 3.527.000.000,- +
		Rp.22.793.000.000,-

Rp.22.793.000.000,- x 65% = Rp.14.815.450.000,-

Dimana dalam permohonan tersebut juga dilampirkan MOU antara PT Budi Karya Mandiri Surabaya dengan PT Dharma Bakti Teknologi beserta kelengkapannya.

Selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama meminta persetujuan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk persetujuan penerbitan SKBDN karena jaminan atas fasilitas tersebut adalah fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana surat Nomor : 050/378/CU-LN tanggal 6 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Hadi Santoso selaku Pemimpin Cabang Utama Surabaya dan Sigit Mustiarbudi selaku Pimpinan Bidang Dana dan Jasa Luar Negeri Bank Jatim.

Atas permohonan tersebut kemudian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Dharma Bakti Tekhnologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan Kontrak Kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek, sebagaimana surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN yang ditandatangani oleh Drs.Wonggo

Hal 71 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi)
dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi). Dimana hal tersebut secara sengaja telah melanggar prinsip kehati-hatian karena berdasar Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, atas keterlibatan PT Budi Karya Mandiri terlibat secara langsung didalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan), selain itu salah satu pengurus PT. Dharma Bakti Teknologi yaitu terdakwa **Bastian Widjaja (Komisaris)** yaitu anak kandung dari Liauw Inggarwati adalah salah satu pihak yang menerima aliran dana KUR tersebut.

Setelah adanya persetujuan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi tersebut, kemudian Bank Jatim Cabang Utama baru menerbitkan SKBDN untuk PT. Dharma Bakti Teknologi sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.

Namun dengan alasan proses tender yang mundur, PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Dharma Bakti Teknologi mengadakan addendum Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- a. Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 ttg Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- b. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012

Hal 72 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttg Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan **Wonggo Prayitno** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK Standby Loan PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor : 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp. 14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).

Dari SKBDN yang didiskontokan Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) telah ada pembayaran Rp.2.818.700.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga di Bank Jatim Cabang Jakarta tersisa sebesar Rp. 11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim Cabang Jakarta Nomor : 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Bank Jatim Kantor Pusat menyampaikan surat Nomor : 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani **Rudie Hardiono** (Direktur Operasional) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Unit PKB) perihal Penyelesaian SKBDN PT. Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Utama, Bank Jatim Cabang Magetan dan Bank Jatim Cabang Magetan, untuk pencairan SKBDN di fasilitas KMK Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, untuk menutup SKBDN di

Hal 73 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jakarta sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dari keterangan **Ria Hati Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bakti Teknologi diketahui bahwasanya tidak pernah ada Kerjasama antara PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Darma Bakti Teknologi khususnya untuk mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011 yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2012, apalagi terkait penggunaan mekanisme SKBDN untuk memenuhi Kerjasama tersebut. **Ria Hati Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bakti Teknologi **tidak pernah membuat dan menandatangani** ketiga surat yang digunakan sebagai dasar pencairan ataupun penundaan pembayaran **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012, yang ditandatangani oleh **R. Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan **Liauw Inggawati** selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi **Agung** dan saksi **Soemarno**.
- Amandemen Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh **R. Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan **Liauw Inggawati** selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi **Septiyawan M.A.** dan saksi **Erik**.
- Amandemen-2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh **R. Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan **Liauw Inggawati** selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi **Septiyawan M.A**

Hal 74 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dimana didalam surat-surat tersebut berdasarkan pengakuan **Ria Hati Achmat Juniawan**, tandata tangan didalamnya bukan tanda tangannya dan dapat dipastikan palsu, kemudian Stempel PT.Darma Bhakti Teknologi berbeda dengan milik **Ria Hati Achmat Juniawan**, sedangkan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut tidak dikenali oleh **Ria Hati Achmat Juniawan** selaku Direktur PT. Darma Bakti Tekhnologi. Kemungkinan seluruh dokumen yang mengatasmakan PT.Dharma Bhakti Teknologi dipalsukan oleh terdakwa **Bastian Widjaja** selaku komisariss PT.Dharma Bhakti Teknologi dimana yang bersangkutan merupakan anak dari **Liauw Inggarwati** (Direktur PT Budi Karya Mandiri).

Bahwa persetujuan pencairan **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** tidak lepas dari peranan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) yang menyetujui permohonan Bank Jatim Cabang Utama untuk persetujuan penerbitan SKBDN, karena tanpa persetujuan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan, maka **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)** tidak dapat dicairkan dan pada akhirnya mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Hal ini karena baik **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) pasti mengetahui adanya penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Budi Karya Mandiri tersebut sebagaimana Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang juga diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar **Rp.14.815.450.000,-** (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai

Hal 75 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan Kontrak Kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek, sebagaimana surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) merupakan bentuk itikad tidak baik dari Pejabat Kredit dengan tidak melakukan Analisis Dan Evaluasi Sesuai Prinsip Kehati-Hatian Dan Asas-Asas Perkreditan Yang Sehat.

- b. **Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).**

Bahwa pada tahun 2012, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), dimana atas fasilitas tersebut kemudian oleh pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT. Budi Karya Mandiri Nomor : 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh **Liauw Inggawati** selaku Direktris, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar **Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah)**, dengan alasan adanya kontrak kerja Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dari Kementrian Agama RI yang telah menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (Mitra PT Budi Karya Mandiri) sebagai pelaksana proyek dengan nilai kontrak Rp. 55.075.000.000,- (Lima puluh lima milyar tujuh puluh lima juta

Hal 76 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rupiah) sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2.6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012, dimana berdasarkan surat tersebut menyatakan adanya kerjasama antara PT Sinergi Pustaka Indonesia dan PT Budi Karya Mandiri. Bahwa atas pengajuan tersebut kemudian disetujui sebagaimana surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal : Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri.

Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

- a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur.
- b. Data Fasilitas Kredit.
- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- d. Pokok Bahasan
- e. Penghitungan Pencairan Kredit
- f. Jaminan Pokok dan Pengikatan Ciesie
- g. Usulan Pencairan Kredit

Berdasarkan berdasar analisa yang telah disusun tim analis tersebut kemudian dikeluarkan persetujuan pencairan sebagaimana Surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri, yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (**Wonggo Prayitno**) dan RM Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (**Firman Iswahyudi**).

Bahwa kemudian terhadap fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami keterlambatan pembayaran sehingga kemudian dilakukan survey/*on the spot* ke PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013 dalam rangka penyelamatan pembayaran termijn proyek, dimana yang melaksanakan adalah:

- a. Prihantanto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- b. Norman Rahardianto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- c. Radius Prananto : Staff Ops Kredit (Cabang Jakarta).

Hal 77 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dimana maksud *survey/on the spot* dilaksanakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sisa pembayaran termijn proyek terkait Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada saudara **Arya Lelana** selaku *Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi* dan saudara **Wonggo Prayitno** selaku *Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi* (Formulir Laporan Kunjungan Setempat / BPD.1-7).

Bahwa terhadap **Loan Nomor : 05 STB29**, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, **pada tanggal 16 April 2013 dinyatakan mengalami kemacetan (Collect 5)** berdasarkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh **Arya Lelana** selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.225.989.062,50** (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan rincian :

- Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-
- Outstanding Bunga :Rp. 349.589.062,50

Bahwa Bank Indonesia menemukan adanya perbedaan perbedaan penentuan untuk menentukan kolektabilitas kredit dimana dengan mengacu ketentuan Bank Indonesia, menurut Bank Indonesia dalam 1 (satu) rekening untuk kredit standby loan yang bisa dikatakan macet adalah terkait proyek tertentu, tetapi pemeriksa Bank Indonesia berpendapat semua rekening harus dimacetkan, atas perbedaan tersebut dilaksanakan Exit meeting pada tanggal 20 November 2012 di Bank Indonesia, yang dihadiri oleh semua

Hal 78 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., dan Pemimpin Bidang Audit Bank Indonesia, kemudian diambil kesimpulan oleh Bank Indonesia bahwa pihak Bank Jatim menurunkan kolektibilitas semua kredit PT Budi Karya Mandiri menjadi kolektibilitas 5 (macet). Namun setelahnya hasil exit meeting tersebut belum dilaksanakan karena menurut PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., kolektibilitas diturunkan untuk proyek tertentu bukan keseluruhan sehingga kemudian Bank Indonesia menerbitkan Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang menyatakan bahwa :

- a. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan umum tahun 2012 dan menindaklanjuti pertemuan dengan pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja pada tanggal 20 Maret 2013, dimana diketahui bahwa penilaian kualitas kredit PT Budi Karya Mandiri pada bulan Desember 2012 yang telah ditetapkan dengan kualitas 1 (lancar) tidak sesuai dengan komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. bahwa Kolektabilitas debitur tersebut per Desember 2012 menjadi kualitas 5 (macet), mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 November 2012.
- b. Dengan melihat ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia meminta pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan perubahan kualitas kredit atas nama debitur PT Budi Karya Mandiri menjadi kualitas 5 (macet).
- d. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor :

Hal 79 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal :
Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.

Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Loan Nomor : 05 STB4**, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, mengalami kemacetan dengan total baki debit sebesar **Rp.3.295.912.555,-** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,-
- b. **Loan Nomor : 05 STB6**, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debit sebesar **Rp.7.202.812.500,-** (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,-
- c. **Loan Nomor : 05 STB8**, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debit sebesar **Rp.1.646.922.812,50** (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Hal 80 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 52.322.812,50

- d. **Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)**, Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.11.981.300.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian:

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 0,-

- e. **Loan Nomor : 05 STB29**, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.225.989.062,50** (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

Bahwa setelah kredit PT. Budi Karya Mandiri telah diberikan status Kolektibilitas 5 (macet), seharusnya terhadap PT Budi Karya Mandiri dan Groupnya (CV Tirta Wangi dan CV Marwati) serta pengurusnya, terutama yaitu terdakwa Bastian Widjaja (Putra Inggarwati/Komisaris PT Darma Bakti Teknologi), Liem Susilowati (Komisaris PT Marwati Sejahtera), Liauw Inggarwati (Direktur PT Budi Karya Mandiri), dan Soemarno Bin Pakis (Direktur CV Marwati Sejahtera) diberikan black list, namun pada tahun 2014 Liauw Inggarwati melalui CV Marwati Sejahtera yang telah ditingkatkan menjadi PT Marwati Sejahtera, dengan Direkturnya yaitu Soemarno Bin Pakis dan persetujuan Liem Susilowati selaku Komisaris PT Marwati Sejahtera, mengajukan kembali pinjaman melalui Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang kemudian disetujui plafondnya sebesar Rp.4.850.000.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dimana analisa terhadap pinjaman tersebut langsung

Hal 81 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilakukan oleh **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi) sendiri, dan kemudian yang melakukan persetujuan oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa didalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., kepada PT. Budi Karya Mandiri diduga dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan orang lain yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah sebagai berikut :

No	LOAN	Outstanding Pokok	Outstanding Bunga
1	05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi	2.228.255.055	1.067.657.500
2	05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	5.400.000.000	1.802.812.500
3	05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	1.594.600.000	52.322.812,50
4	0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011	11.981.300.000	
5	05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia	6.876.400.000	349.589.062,50
J U M L A H		28.080.555.055	3.272.381.875



Kerugian keuangan negara merupakan kerugian secara kongkrit atau nyata (*actual loss*) sehingga total kerugian adalah sejumlah *Outstanding Pokok tanpa memperhitungkan Outstanding Bunga dan Denda* yaitu sejumlah **Rp.28.080.555.055,- (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).**

- Bahwa terjadinya kerugian yang diderita oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. tidak bisa terlepas dari perbuatan terdakwa **Bastian Widjaja** selaku Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Perbuatan terdakwa **Bastian Widjaja bersama-sama dengan Liem Susilowati, Liauw Inggawati, Soemarno bin Pakis, Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana** tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu : **Liauw Inggawati** dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar **Rp.28.080.555.055,- (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah),** dengan perincian total pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang diterima PT. Budi Karya Mandiri sejumlah **Rp.47.072.800.000,- (empat puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Budi Karya Mandiri sejumlah **Rp.18.992.514.945,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)** dengan tanpa memperhitungkan denda dan bunga.

----- Perbuatan terdakwa **Bastian Widjaja bersama-sama dengan Liem Susilowati, Liauw Inggawati, Soemarno bin Pakis, Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Hal 83 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arya Lelana Bin Imam Soepardi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Dapat struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya di divisi kredit menengah dan korporasi adalah sebagai berikut:
 1. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 3. RM (Relationship Manager) yang terdiri dari :
 - a. RM (Relationship Manager) Analisa dan
 - b. RM (Relationship Manager) Administrasi,
 4. Staf yang terdiri dari :
 - a. Analis dan
 - b. Admin jatim.
 - Bahwa riwayat Pekerjaan saksi pada Bank Jatim sebagai berikut:
 - Tahun 1986 saksi sebagai karyawan kontrak dan tahun 1987 diangkat karyawan tetap sebagai staf di Bagian Supervisi Kredit di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
 - Tahun 1990 pindah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kantor Cabang Pembantu Bondowoso sebagai Staf Seksi Kredit.
 - Tahun 1996 pindah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kantor Cabang Pamekasan sebagai Kepala Seksi Kredit.
 - Tahun 1999 pindah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kantor Cabang Situbondo sebagai Kepala Seksi Kredit.
 - Tahun 2002 pindah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur kantor Cabang Banyuwangi sebagai Kepala Kantor Kas Muncar.
 - Tahun 2004 pindah ke Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai Asisten Relationship Manager (ARM) di bagian Divisi Kredit.
 - Tahun 2008 sebagai Relationship Manager (RM) di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
 - Tahun 2010 sebagai Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah

Hal 84 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

- Tahun 2014 sebagai Kepala Sub Divisi Penyelamatan Kredit di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Tahun 2015 sebagai Kepala Sub Divisi Resiko Kredit.
- Tahun 2016 sebagai Kepala Sub Divisi Akuntansi Divisi Usaha Syariah.
- Tahun 2018 saksi pensiun dari Bank Jatim setelah adanya Vonis Pengadilan Tipikor sehubungan dengan perkara Tipikor PT. SGS.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Relationship Manager (RM) di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah membangun hubungan baik dengan nasabah dan memastikan kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh Bank Jatim. RM bertanggung jawab mempromosikan produk-produk bank, membuka rekening baru, menjaga kelancaran angsuran dari nasabah, serta mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan top up rekening.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi, diantaranya:
 - a) Mengkoordinasikan Action Program pemasaran Kredit Menengah & Korporasi untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan kondisi pasar agar langkah – langkah pemasaran menjadi tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kredit;
 - b) Mendukung kegiatan pemasaran above the line untuk Kredit Menengah & Korporasi, sehingga kegiatan pemasaran menjadi tepat sasaran dan target dapat tercapai.
 - c) Membina dan mengkoordinasikan hubungan bisnis yang berkesinambungan dengan perusahaan, instansi serta lembaga keuangan bank dan non bank untuk menggali potensi bisnis serta menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dengan lembaga dan/atau instansi tersebut.
 - d) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur maupun dengan lembaga dan/atau instansi terkait Kredit Menengah & Korporasi untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan.
 - e) Mengorganisir pelaksanaan pembinaan perkreditan, bimbingan serta

Hal 85 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, khususnya untuk Kredit Menengah & Korporasi, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah.

- f) Merekomendasikan kelayakan permohonan Kredit Menengah & Korporasi yang diajukan di Kantor Pusat maupun yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang, untuk memberikan keyakinan feasibility, marketability, profitability dan collectibility dalam rangka memitigasi risiko kerugian yang dapat dialami oleh Bank di masa yang akan datang.
- g) Mengorganisir pelaporan pelaksanaan pemasaran untuk Kredit Menengah & Korporasi yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengukuran efektifitas dan efisiensi kegiatan pemasaran dengan hasil yang dicapai.
- h) Mengkoordinasikan, memantau dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Pengelola Pemasaran Kredit Menengah & Korporasi, Pengelola Pemasaran dan Relasi Kelembagaan Kredit Menengah & Korporasi serta Grup RM & Analis Kredit Menengah & Korporasi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab pada Pimpinan Divisi Kredit Menengah Korporasi, yaitu Wonggo Prayitno.

- Bahwa jenis kredit yang dikelola Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., adalah:
 - 1. Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;
 - 2. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan ;
 - 3. Kredit Modal Kerja Rekening Koran ;
 - 4. Kredit Investasi ;
 - 5. Kredit Pemda ;
 - 6. Kredit Sindikasi
- Bahwa aturan terkait yang mengatur tentang pemberian kredit secara umum diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) tentang kredit, dimana terkait Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan diatur didalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Direksi (SK) Nomor: 043/031/KEP/ Dir/ KRD tanggal 28 Februari 2005 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149

Hal 86 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.

- b. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 045/039/KEP/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.
 - c. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.
 - d. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.
 - e. Surat Edaran Direksi (SE) No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 Bab VII Kredit Modal Modal Kerja Pola Standby Loan, hal 150 – 160 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.
- Bahwa Kredit Stanby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Keunggulan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah :

- a. Diberikan kepada kontraktor yang mendapat proyek dari Pemerintah dan Swasta Bonafide yang berlokasi di seluruh Indonesia;
 - b. Dapat ditarik secara revolving per Proyek berdasarkan Kontrak Kerja;
 - c. Pembayaran bunga dibebankan bersama-sama dengan pokok pinjaman yang secara proporsional diperhitungkan dari termyn proyek yang turun;
- Bahwa untuk bisa mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dimana terdapat perbedaan untuk bisnis perorangan dan badan usaha, sebagai berikut:
1. Syarat KMK untuk Bisnis Perorangan
 - KTP (fotokopi yang disertai dokumen asli);
 - Kartu Keluarga (fotokopi yang disertai dokumen asli);
 - Akte Pendirian Usaha (fotokopi yang disertai dokumen asli);
 - Pas foto berukuran 4 x 6 cm (2 lembar).

Hal 87 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Syarat untuk Badan Usaha

- Kartu NPWP;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- [Laporan keuangan](#) terakhir (khusus untuk badan usaha yang beroperasi kurang dari 1 tahun) atau laporan keuangan 2 tahun terakhir untuk usaha yang sudah lama beroperasi;
- Fotokopi dokumen yang dijadikan jaminan;
- Rincian laba dan rugi perusahaan (laporan neraca keuangan perusahaan).

Bahwa Jenis Agunan yang bisa digunakan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, adalah sebagai berikut :

1. Deposito di bank, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka perlu adanya penyerahan sertifikat atau bilyet deposito.
2. Tanah atau tanah dengan bangunannya, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka terdapat beberapa dokumen yang perlu disertakan, yaitu:
 - Gambar tanah atau tanah dan bangunan serta lokasi sekitar
 - Sertifikat tanah atau akta jual beli
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - PBB terbaru
3. Kendaraan bermotor, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disertakan, yaitu :
 - BPKB
 - STNK
 - Faktur pembelian kendaraan
 - Blanko kuitansi pembelian yang ditandatangani di atas materai oleh pemilik sebelumnya (apabila bekas)
 - KTP sebagai bukti identitas
4. Mesin usaha. Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disiapkan, yaitu:
 - Faktur
 - Invoice
 - Kuitansi pembelian mesin
5. Inventory. dokumen yang perlu disertakan yaitu surat inventory.

Hal 88 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Account Receivable atau piutang. dokumen yang harus disertakan yaitu daftar piutang yang dimiliki.

Bahwa Kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada tahun 2012 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VII. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan;

- Bahwa semua pengajuan kredit melalui kantor cabang, dimana untuk limit putusan kredit ada kewenangan kantor cabang dan ada juga kewenangan Divisi dan Direksi pada kantor pusat. Putusan kredit tersebut terdiri dari putusan fasilitas dan putusan pencairan, dimana untuk putusan fasilitas nilai kredit diatas Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) diputus oleh direksi sedangkan untuk putusan pencairan diputus oleh Divisi.

Bahwa limit dibawah Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan bukan kewenangan cabang untuk putusan fasilitas dan putusan pencairan hanya diputus oleh putusan pencairan diputus oleh pimpinan cabang.

- Bahwa prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonan dari debitur berupa surat permohonan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berikut dengan kelengkapan kreditnya.
 - b. Surat penerusan dari cabang booking office.
 - c. Cek kelengkapan data oleh tim pengusul.
 - d. Kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan.
 - e. Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul.
 - f. Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus
 - g. Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur.
 - h. Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris.
 - i. Setelah Debitur mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Hal 89 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka debitur dapat mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :

- a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
- b. Dokumen kontrak kerja.
- c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat Bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- j. Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit.
- k. Selanjutnya hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.
- l. Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan.
- m. Pencairan kredit.
- n. Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh debitur selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. kepada debitur masih mencukupi.
- Bahwa klasifikasi pembayaran angsuran suatu debitur atas pemberian kredit ada lima skala kolektibilitas kredit yaitu:
 - a. Kolektibilitas 1 (lancar)
 - b. Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) Kolektibilitas 3 (kurang lancar)
 - c. Kolektibilitas 4 (diragukan)
 - d. Kolektibilitas 5 (macet).

Hal 90 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa jaminan utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah:
 - a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.
 - b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak.
 - Bahwa PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak tahun 2006 dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
 - e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
 - f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-
 - g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
 - h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-
- Atas plafond tersebut telah dilakukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri, dimana terdapat 5 loan (Loan Nomor : 05 STB4, Loan Nomor : 05 STB6, Loan Nomor : 05 STB8, Loan Nomor : 05 STB29, Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)) yang memiliki kolektibilitas 5/macet
- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya.
 - Bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah:
 - 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
 - 2. Direktur : Liau Inggawati.
 - 3. Komisaris : Indriati Iskak
 - Bahwa riwayat kredit yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sebagai berikut :
 - Pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan

Hal 91 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tertulis kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. secara tertulis dengan melampirkan:

- a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. Foto Copy akte pendirian PT. Budi Karya Mandiri
 - c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - f. Asli Surat Perintah Kerja.
 - g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
 - h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Atas permohonan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan penerusan dari cabang booking office.
 - Dilaksanakan cek kelengkapan data oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Dilaksanakan kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk..
 - Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk..
 - Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus.
 - Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur PT. Budi Karya Mandiri.
 - Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris, terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diterima oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
 - e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
 - f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-

Hal 92 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
- h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-.

- Setelah PT. Budi Karya Mandiri mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
 - b. Dokumen kontrak kerja.
 - c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui atau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analisis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit. Dari hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analisis kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi melalui pemimpin sub divisi menengah korporasi.

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan. Dimana setelah adanya persetujuan maka dilakukan pencairan kredit oleh cabang sebagaimana permohonan dari PT. Budi Karya Mandiri.

- Bahwa proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh PT. Budi Karya Mandiri selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. masih mencukupi, dimana kemudian terdapat 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan mengalami Kolektibilitas 5 (macet), sebagai berikut :

Hal 93 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah).
- b. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).
- c. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).

Pengajuan Pencairan Loan Tahun 2008 :

- Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi
- Bahwa pada tahun 2008, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), dimana kemudian atas fasilitas kredit tersebut, pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan dengan total yang disetujui oleh Bank Jatim sejumlah Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dalam 6 (enam) tahap yaitu sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 : Rp.4.502.000.000,- (25 September 2008).

Hal 94 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Tahap 2 : Rp. 590.000.000,- (07 November 2008).
- c. Tahap 3 : Rp.1.988.000.000,- (17 November 2008).
- d. Tahap 4 : Rp.3.478.000.000,- (19 November 2008).
- e. Tahap 5 : Rp. 275.000.000,- (04 Desember 2008).
- f. Tahap 6 : Rp. 322.000.000,- (04 Desember 2008).

Tujuan dari penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh PT Budi Karya Mandiri adalah untuk mendukung kegiatan dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, dimana permohonan penarikan ini didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana sebagai dasar pertimbangan juga disampaikan data sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang.
- b. Surat pesanan dari sekolah di Provinsi Jambi.
- c. Daftar Rincian Pembiayaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi.
- d. Surat Pelimpahan Pembayaran Termin dari PT Budi Karya Mandiri.
- e. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari PT Budi Karya Mandiri.
- f. Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa didalam penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor: 05 STB4 atas nama Debitur PT Budi Karya Mandiri terkait Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, didahului pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) yang dilakukan oleh tim analis yang terdiri atas :
Tim Analis :
 - Dedie Irawanto selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Cabang Magetan
Tim Analis Pusat :
 - Saksi selaku Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.
 - Wahyu Prasetyo selaku Asisten Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi
- Bahwa pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby

Hal 95 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri ditunjukkan kepada Kantor Bank Jatim Cabang Magetan akhirnya dilakukan pencairan plafondnya di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan bukan di Kantor Bank Jatim Cabang Utama sebagaimana domisili PT Budi Karya Mandiri yaitu di JL Babatan Rukun VII No.12, Surabaya karena booking officenya adalah di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan.

- Bahwa permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot ke lokasi proyek (sekolah) dan pimpro (kepala sekolah) di 8 (delapan) kabupaten di provinsi Jambi, yang dilakukan oleh :

- a. Arya Lelana : RM SDK Menengah & Korporasi.
- b. Wahyu Prasetyo : ARM SDK Menengah & Korporasi.
- c. Susilo Hadi Wibowo : Pemimpin Cabang Magetan.
- d. Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.

Secara umum yang harus dilakukan pada saat survey/on the spot adalah melakukan peninjauan lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.

- Bahwa permohonan pengajuan kredit PT Budi Karya Mandiri dilakukan analisa kredit sebagaimana dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri tanggal 17 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Dedie Irawanto selaku Penyelia Pemasaran, dan Tim Analisis Pusat yang terdiri atas saksi selaku Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi dan Wahyu Prasetyo selaku Asisten Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

A. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur sebagai berikut:

- Nama debitur : PT Budi Karya Mandiri
- Alamat debitur : Jalan Babatan Rukun VII Nomor : 12, Surabaya

Hal 96 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Key Person : Teguh Setia Budi (Direktur Utama)
Liauw Inggarwati (Direktur)
Indriati Iskak (Komisaris).

B. Data Fasilitas Kredit.

- Perjanjian Kredit : Akta tertanggal 25 April 2008 Nomor : 34, dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya dan Adendum PK Akta Nomor : tanggal 21 Agustus 2008 dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya.
- Plafond Kredit : Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
- Suku Bunga : 12,50% per annum efektif floating rate.
- Jangka Waktu : Sejak tanggal 21 Agustus 2008 s/d 04 April 2009.
- Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan fisik yang telah ada dokumen kontrak proyek yang mempunyai sumber dana berasal dari APBD, APBN, BUMN dan BUMD sehat.
- Jenis Agunan Tambahan:
 1. Tanah seluas 1.832 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.393.880.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 2. Tanah seluas 150 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1029 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.22.875.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. Tanah seluas 713 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1030 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.135.470.000,- (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 4. Tanah seluas 745 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.122.925.000,- (Seratus dua puluh dua

Hal 97 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. Bangunan Ruko 3 lantai 201 m² yang berdiri di atas tanah seluas 67 m², terletak di Villa Bukit Mas Blok RA.22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Pakis, Surabaya sesuai SHGB Nomor : 1324 tanggal 28 September 2000 tercatat atas nama Ny Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.704.970.000,- (Tujuh ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 6. Tanah seluas 240 m² berikut bangunan 3 lantai dengan luas efektif 640 m² terletak di Jalan Satelit Utara III / Blok ET-35, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya sesuai SHM Nomor : 2317 tanggal 23 Nopember 1990, dengan nilai Taksasi Rp.2.015.728.000,- (Dua milyar lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 7. Kendaraan Toyota Corolla Altis Tahun 2002 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 3266324 J Atas nama Bastian Wijaya, dengan nilai Taksasi Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
 8. Kendaraan Mitsubishi Kuda Station Tahun 2003 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 6324873 J Atas nama Liauw Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
 9. Kendaraan Toyota Kijang Station Tahun 2001 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 0997902 J Atas nama Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
 10. Kendaraan Toyota Kijang Pick Up Tahun 2003 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 4517830 J Atas nama Soemarno, dengan nilai Taksasi Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).
- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
 - d. Penghitungan Pencairan Kredit
 - e. Jaminan Pokok dan Pengikatan Cesi
 - f. Usulan Pencairan Kredit.

Berdasarkan Analisa yang telah disusun tim analis (Dedie Irawanto) dan tim analis pusat (Saksi dan Wahyu Prasetyo) kemudian diajukan kepada Pimpinan Cabang Magetan (Soesilo HW), Pimpinan Sub Divisi Kredit (Tony Sudjiaryanto) untuk dimintakan persetujuan.

Pengajuan Pencairan Loan Tahun 2010 :

- Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan

Hal 98 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.

- Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), dimana kemudian atas fasilitas kredit tersebut, pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggawati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).
 - b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 21/BKM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggawati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT Bank

Hal 99 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor: 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut didahului :
 - a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh tim analis, sebagai berikut :
 - Fatkhur Rohman selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 - b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh tim analis, sebagai berikut :
 - Harry Soenarno selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri ditunjukkan kepada Kantor Bank Jatim Cabang Magetan akhirnya dilakukan pencairan plafondnya di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan bukan di Kantor Bank Jatim Cabang Utama sebagaimana domisili PT Budi Karya Mandiri yaitu di JL Babatan Rukun VII No.12, Surabaya karena booking officenya adalah di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan.
- Bahwa terhadap permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan sebagaimana surat permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor : 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri terkait survey/on the spot dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hal 100 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dilakukan Kantor Pusat bersama Cabang Magetan pada tanggal 08 Juni 2010, yang dilakukan oleh :
- Fatkhur Rohman : RM Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi.
 - Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.
 - Suyatno : Staf AKD Sub Div Kredit Menengah & Korporasi.
- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot sampling ke sekolah penerima DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan oleh :
- Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.

Secara umum yang harus dilakukan survey/on the spot adalah lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.

- Bahwa permohonan pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto oleh PT Budi Karya Mandiri, kemudian dilakukan analisa kredit oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analis.
- Hasil analisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/090/KMK tanggal 08 Juni 2010 dimana didalamnya Divisi Kredit mengeluarkan pendapat terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan, dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analis, dan kemudian oleh Saksi selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan disetujui oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek

Hal 101 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur sebagai berikut:

- Surat Pencairan : Nomor: 175/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Permohonan Pencairan : Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Nama debitur : PT Budi Karya Mandiri
- Alamat debitur : Jalan Babadan Rukun VII Nomor : 12, Surabaya
- Key Person : Teguh Setia Budi (Direktur Utama)
Liauw Inggarwati (Direktur)
Indriati Iskak (Komisaris).

b. Data Fasilitas Kredit.

- Perjanjian Kredit : Akta tertanggal 26 April 2010 Nomor : 19, dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya.
- Plafond Kredit : Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
- Suku Bunga : 12,50% per annum efektif floating rate.
- Jangka Waktu : Sejak tanggal 04 April 2010 s/d 04 April 2011.
- Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan fisik yang telah ada dokumen kontrak proyek yang mempunyai sumber dana berasal dari APBD, APBN, BUMN dan BUMD sehat serta swasta bonafide.
- Jenis Agunan Tambahan :
 1. Tanah seluas 1.832 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.393.880.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 2. Tanah seluas 150 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1029 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw

Hal 102 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.22.875.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Tanah seluas 713 m² terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1030 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.135.470.000,- (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 4. Tanah seluas 745 m² terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor: 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.122.925.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 5. Bangunan Ruko 3 lantai 201 m² yang berdiri di atas tanah seluas 67 m², terletak di Villa Bukit Mas Blok RA.22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Pakis, Surabaya sesuai SHGB Nomor : 1324 tanggal 28 September 2000 tercatat atas nama Ny Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.721.385.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 6. Tanah seluas 240 m² berikut bangunan 3 lantai dengan luas efektif 640 m² terletak di Jalan Satelit Utara III / Blok ET-35, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya sesuai SHM Nomor : 2317 tanggal 23 Nopember 1990, dengan nilai Taksasi Rp.1.748.960.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 7. Kendaraan Toyota Corolla Altis Tahun 2002 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 3266324 J Atas nama Bastian Wijaya, dengan nilai Taksasi Rp.135.200.000,- (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 8. Kendaraan Mitsubishi Kuda Station Tahun 2003 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 6324873 J Atas nama Liauw Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.98.900.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 9. Kendaraan Toyota Kijang Station Tahun 2001 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 0997902 J Atas nama Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.115.200.000,- (Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

Hal 103 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



10. Kendaraan Toyota Kijang Pick Up Tahun 2003 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 4517830 J Atas nama Soemarno, dengan nilai Taksasi Rp.68.700.000,- (Enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.

- Nama Pemberi Kerja : Kepala Sekolah SD dan SMP Penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
- Alamat Pemberi Kerja : SD dan SMP Penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
- Nama Penerima Kerja : CV Tirta Wangi (Group PT Budi Karya Mandiri)
CV Marwati Sejahtera (Group PT Budi Karya Mandiri).
- Alamat Penerima Kerja : Villa Bukit Mas RA-22 Surabaya.

d. Penghitungan Pencairan Kredit.

e. Jaminan Pokok dan Pengikatan Cessie.

Jaminan Pokok : Tagihan termijn proyek pengadaan buku sekolah, alat peraga dan multi media tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto yang dibiayai kredit Bank yang di ikat dengan Cessie dan kuasa memotong.

f. Usulan Pencairan Kredit.

Berdasarkan Analisa yang telah disusun tim analis (Fatkhur Rohman) kemudian diajukan kepada Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Saksi), dan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Wonggo Prayitno) untuk dimintakan persetujuan pencairan.

- Bahwa terkait nama penerima kerja adalah CV. Tirta Wangi (Group PT Budi Karya Mandiri) dan CV Marwati Sejahtera (Group PT Budi Karya Mandiri), dimana Liauw Inggarwati selaku pengendali kedua CV tersebut, sedangkan di dalam PT Budi Karya Mandiri selaku pemberi kerja, Liauw Inggarwati adalah selaku Direkturnya, hal tersebut diperbolehkan.
- Bahwa setelah ditunjukkan Surat Nomor: 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera, yang menindaklanjuti surat Divisi

Hal 104 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Kantor Pusat Nomor: 057/008/PPK/SPIV-Penyel/Srt tanggal 30 April 2018, dapat diketahui bahwa :

- PT. Marwati Sejahtera sebelumnya bernama CV. Marwati Sejahtera dengan alamat yang sama yaitu Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebelumnya pada 30 Oktober 2009 pernah mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan status kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2014.
- Bahwa atas kredit CV. Marwati Sejahtera terdapat agunan berupa :
"Sebidang tanah seluas 75 m² yang terletak di Kelurahan Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 486 dengan pemegang hak atas nama Soemarno" dan
"Sebidang tanah seluas 90 m² dan lebar bangunan 114 m² yang terletak di Jl. Manukan Lor 2F No. 51 Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1996 dengan pemegang hak atas nama Soemarno".

Bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 Saksi selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi pada bagian B Data Fasilitas Kredit menyatakan bahwa : "CV. Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28 Agustus 2008 dan sebagian besar pekerjaan yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera".

Bahwa CV. Marwati Sejahtera yang melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 28 Agustus 2008 dan merupakan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan pengurusnya adalah Liauw Inggarwati. Selain itu setelah menjadi PT Marwati Sejahtera juga menjadi debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dimana mulai berdiri pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor: 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) dimana pengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris : Liem Susilowati
 - b. Direktur : Soemarno.
- Bahwa selaku pengusul kredit dalam pencairan Kredit Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera, pada saat proses permohonan dan pencairan PT.

Hal 105 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwati Sejahtera kolektibilitas kredit PT. Budi Karya Mandiri masih lancar (bulan februari, maret 3013) dan berubah menjadi macet setelah ada surat Bank Indonesia tanggal 1 April 2013 yang baru ditindaklanjuti tanggal 16 April 2013.

Pengajuan Pencairan Loan Tahun 2012 :

- Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011.
- Bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011- yaitu dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku suppliernya, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Nama Pekerjaan	:	Jual Beli 400 (empat ratus) Paket Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011
Nilai Pekerjaan	:	Rp. 14.815.450.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 (enam) bulan sejak tgl. 14 Maret 2012 s/d 14 September 2012
Cara Pembayaran	:	PT. Budi Karya Mandiri akan membayar lunas Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 yang sesuai dipesan atau dibeli dengan cara menerbitkan SKBDN sebesar Rp. 14.815.450.000,-
Lain-lain	:	Apabila pada tanggal 30 Oktober 2012 PT. Budi Karya Mandiri tidak dapat menjual produk Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 sebesar 400 (empat ratus) paket milik PT. Darma Bhakti Teknologi dan masih ada sisa, maka sisa tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Darma Bhakti Teknologi, dan selanjutnya PT. Darma Bakti Teknologi diwajibkan untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari PT. Budi Karya Mandiri secara tunai yang dihitung sebesar nilai harga paket yang masih sisa tersebut.

PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima

Hal 106 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat No. 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan tujuan untuk mempersiapkan lelang proyek DAK 9 kabupaten dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama mengajukan permohonan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk penggunaan sisa fasilitas KMK Standby Loan sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN an Debitur PT.Budi Karya Mandiri sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat Nomor : 050/378/CU-LN tgl. 6 Maret 2012.

Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan sisa fasilitas KMK Standby Loan tanggal 3 Mei 2012 sebagaimana surat no: 050/200/KMK tanggal 3 Mei 2012 untuk diblokir sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan kontrak kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek atas permohonan SKBDN, diluar masalah jaminan, cabang utama mengajukan usulan SKBDN kepada direksi melalui Divisi Dana Jasa dan Luas Negeri atas penerbitan SKBDN;

Bank Jatim Cabang Utama kemudian menerbitkan SKBDN untuk PT. Darma Bakti Teknologi sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.

Dengan alasan proses tender yang mundur, PT. Budi Karya Mandiri dan PT.Darma Bhakti Teknologi mengadakan addendum Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- a. Amandemen I Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang

Hal 107 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.

- b. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani Saksi (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK Standby Loan PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor : 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp. 14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).

Dari SKBDN yang didiskontokan Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) telah ada pembayaran Rp.2.818.700.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga di Bank Jatim Cabang Jakarta tersisa sebesar Rp. 11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim Cabang Jakarta No. 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Bank Jatim Kantor Pusat menyampaikan surat Nomor : 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani Rudie Hardiono (Direktur Operasional) dan Saksi (Pemimpin Unit PKB) perihal Penyelesaian SKBDN PT.Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Utama, Bank Jatim Cabang Magetan dan Bank Jatim Cabang Magetan, untuk pencairan SKBDN di fasilitas KMK Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, untuk menutup SKBDN di Cabang Jakarta sebesar Rp. 11.981.300.000,-.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani antara pihak PT Dharma Bakti Teknologi dan PT Budi Karya Mandiri sebagai syarat pencairan SKBDN

Hal 108 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut, karena di Divisi Kredit hanya berwenang melakukan pemblokiran saldo di fasilitas Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, wewenang pencairan SKBDN dan pendiskontoan adalah Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri.

- Bahwa pada tahun 2012, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), dimana atas fasilitas tersebut kemudian oleh pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT. Budi Karya Mandiri Nomor : 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah), yang kemudian disetujui sebagaimana surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal : Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri.
- Bahwa pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri ditunjukkan kepada Kantor Bank Jatim Cabang Magetan akhirnya dilakukan pencairan plafondnya di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan bukan di Kantor Bank Jatim Cabang Utama sebagaimana domisili PT Budi Karya Mandiri yaitu di JL Babatan Rukun VII No.12, Surabaya karena booking officenya adalah di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan.
- Bahwa permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, telah dilakukan survey/on the spot ke PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013, dimana yang melaksanakan adalah:
 - a. Prihantanto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
 - b. Norman Rahardianto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
 - c. Radius Prananto : Staff Ops Kredit (Cabang Jakarta).

Dimana maksud survey/on the spot dilaksanakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sisa pembayaran termijn proyek terkait

Hal 109 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada saudara Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan saudara Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Formulir Laporan Kunjungan Setempat / BPD.1-7).

- Bahwa permohonan pengajuan kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri dilakukan analisa kredit sebagaimana dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri tanggal 23 Mei 2012 yang disetujui oleh Saksi selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur.
 - b. Data Fasilitas Kredit.
 - c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
 - d. Pokok Bahasan
 - e. Penghitungan Pencairan Kredit
 - f. Jaminan Pokok dan Pengikatan Ciesie
 - g. Usulan Pencairan Kredit
- Bahwa saksi mengetahui terhadap penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, karena pada saat itu saksi selaku Pimpinan Divisi Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dalam proses pemblokiran fasilitas untuk setoran jaminan dalam penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Bank Jatim Cabang Utama, dengan melihat dokumen persetujuan yang saksi tandatangani dengan saudara Wonggo Prayitno menindaklanjuti

Hal 110 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



permohonan cabang utama atas penerbitan SKBDN terkait dengan penggunaan fasilitas standby loan terhadap penerbitan SKBDN itu yang juga dipersyaratkan agar cabang utama mengasuransikan atas penggunaan fasilitas standby loan atas penerbitan SKBDN.

- Bahwa sebelum cabang utama mengajukan surat permohonan untuk menggunakan fasilitas standby loan sebagai cover SKBDN sepengetahuan saksi proses persetujuan SKBDN melalui Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri baru yang nanti ditujukan kepada Divisi KMK untuk persetujuan penerbitan terkait dengan cover jaminan dari fasilitas kredit standby loan;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab timbulnya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit tersebut, karena exit meeting tersebut adalah di level direksi, sehingga saksi tidak mengetahui penyebab pastinya, Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Saksi selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.
- Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi kolektibilitas 5 (macet), namun saksi tidak mengetahui total baki debit atas kredit tersebut, karena hal tersebut adalah kewenangan cabang, karena kewenangan saksi hanya sampai meneruskan perihal penurunan kolektibilitas 5 (macet).
- Bahwa kredit atas nama PT. Marwati Sejahtera diajukan pada bulan feberuari 2013 dan pencairan sampai dengan maret 2013, dimana waktu itu diketahui bahwa kredit atas nama PT. Budi Karya Mandiri diperintahkan Bank Indonesia untuk dimacetkan sesuai surat bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 dan saksi tidak pernah tahu adanya hasil exit meeting tanggal 20 november 2012 antara bank jatim dengan bank indonesia karena berada dalam

Hal 111 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



level Direksi sedangkan surat bank Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwanti, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.
- Bahwa dalam perkara yang sama, saksi telah diperiksa sebagai Terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor: 61/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, tanggal 18 Oktober 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap.

2. RIA HATI ACHMAT JUNIAWAN. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Darma Bhakti Teknologi adalah Perusahaan yang saksi dirikan bersama dengan Bastian Widjaya, pada tahun 2011, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darma Bhakti Teknologi Tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H.
- Bahwa di PT. Darma Bhakti Teknologi saksi berkedudukan sebagai Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi, dimana berdasarkan pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darma Bhakti Teknologi Tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. menyebutkan tugas dan wewenang Direksi yaitu : mewakili perseroan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ;
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri ;
 - c. Membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap ;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin untuk menjamin utang-utang pihak lain, dengan jumlah/nilai tidak melebihi yang ditentukan dalam ayat 4 pasal ini : harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris.

Hal 112 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan
- Bahwa di PT. Darma Bhakti Teknologi yang berkedudukan sebagai Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi adalah Bastian Widjaja, dimana berdasarkan pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Darma Bhakti Teknologi Tanggal 30 September 2011, Nomor : 38, yang dibuat dihadapan Notaris, Pranata Nusantara S.H. menyebutkan tugas dan wewenang sebagai komisaris yaitu :
 - a. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh direksi;
 - b. Direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantaranya anggota Dewan Komisaris serta tanggungan Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal hanya ada seorang anggota dewan komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- Bahwa benar PT. Darma Bhakti Teknologi pernah melakukan kerja sama dengan PT. Budi Karya Mandiri sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2012 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemasaran DAK 2010/2011 antara PT. Darma Bhakti Teknologi dan PT Budi Karya Mandiri Nomor : 001/DBT/PKS/III/2012, tanggal 02 Maret 2012, yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri.

Hal 113 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dalam perjanjian tersebut adalah terkait pemasaran buku, namun terkait realisasinya belum dilaksanakan, karena hanya merupakan komitmen dari PT. Darma Bhakti Teknologi sanggup menyediakan jumlah paket yang diperlukan dan melakukan pendistribusian sesuai dengan permintaan PT. Budi Karya Mandiri. Selain itu pihak PT. Budi Karya Mandiri sanggup melakukan pembayaran sejumlah paket yang dibeli oleh PT. Darma Bhakti Teknologi secara tunai.

Masa berlaku perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya yaitu tanggal 02 Maret 2012 dan berakhir sampai dengan 6 (enam) bulan yaitu 02 September 2012, dan kemudian tidak diperpanjang lagi

- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen didepan persidangan sebagai berikut :
 - a. Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012, yang ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi Agung dan saksi Soemarno.
 - b. Amandemen Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta Septiyawan M.A. dan saksi Erik.
 - c. Amandemen-2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta Septiyawan M.A.

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut : bahwa saksi tidak pernah merasa membuat dan menandatangani ketiga surat tersebut dimana didalamnya bukan tanda saksi dan dapat dipastikan palsu, Stempel PT. Darma Bhakti Teknologi bukan stemple asli dari perusahaan saksi, sedangkan terkait saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut saksi tidak kenal kecuali saudara Soemarno Bin Pakis

Hal 114 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Darma Bhakti Teknologi memiliki rekening di PT. Darma Bhakti Teknologi di BCA KCP Ratu Plaza dengan Nomor Rekening : 5250248000, yang merupakan rekening utama untuk operasional PT. Darma Bhakti Teknologi selain itu saksi pernah diajak saudara Bastian Widjaja untuk membuka rekening Bank Jatim Cabang Jakarta di hotel Sahid Jaya Sudirman atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi dengan Nomor Rekening : 0351009217, dengan alasan untuk memenuhi pasar di Jawa Timur sehingga diperlukan rekening dengan Bank Daerah setempat, namun terkait pengendalian rekening tersebut langsung dibawah saudara Bastian Widjaja.

Bahwa terkait aliran dana dari fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) sejumlah Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa terkait kegiatan kunjungan sebagaimana dokumen Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) (BPD-1-7) yang ditunjukkan oleh penyidik dapat saksi jelaskan bahwasanya saksi tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut namun tempat penyimpanan persediaan PT Budi Karya Mandiri yang terletak di Puri Anggraini Bogor dapat saksi pastikan adalah sebuah rumah yang disewa dan ditempati oleh Surya Widjaja (Ayah dari Bastian Widjaja), dan bukan gudang
- Bahwa terdapat keterangan lain yang ingin saksi tambahkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PT Darma Bhakti Teknologi tidak mengetahui kerja sama atau proyek-proyek antara PT Budi Karya Mandiri dan PT Multi Kreasi Satudelapan.
 - b. Bahwa PT Darma Bhakti Teknologi tidak mengetahui peminjaman kredit PT Budi Karya Mandiri.
 - c. Bahwa yang dilakukan oleh saudara Bastian Widjaja sebagai komisaris PT Darma Bhakti Teknologi tanpa sepengetahuan saksi sebagai Direktur.
 - d. Bahwa PT Darma Bhakti Teknologi dimana saksi adalah direkturnya sejak pertengahan tahun 2013 sudah tidak aktif beroperasi karena ditipu CV Nirwana Ilmu berupa pembayaran cek kosong kerugian 6,4 Milyar, sehingga Perusahaan dalam keadaan sulit keuangan, akibatnya tidak mampu operasional untuk bayar

Hal 115 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



karyawan dan sewa kantor.

e. Bahwa kondisi administrasi, file dan dokumen Gudang dan Perusahaan PT Darma Bhakti Teknologi sudah tidak lengkap dan tidak ada karena sudah $\pm$ 11 tahun dan tidak beroperasi dan tidak punya karyawan lagi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

3. INDRIATI ISKAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. karena saksi adalah Komisaris dari PT. Budi Karya Mandiri, sejak tahun 2004 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 14 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim S.H. (Notaris).

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, sebagaimana dalam Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor: 14 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim S.H. (Notaris)

- Bahwa saksi pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah :

1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
2. Direktur : Liau Inggarwati.
3. Komisaris : Indriati Iskak

- Bahwa meskipun saksi selaku Komisaris PT. Budi Karya Mandiri, namun sebenarnya hanya merupakan Komisaris bayangan saja karena pengendali sebenarnya adalah Liauw Inggarwati, sehingga secara detail saksi sama sekali tidak mengetahui terkait proses pengajuan kredit kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Saksi hanya datang pada saat tanda tangan Perjanjian Kredit saja, dimana saksi sama sekali tidak mendapatkan imbalan

- Bahwa dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, saksi tidak kenal dengan pegawai dari pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang melakukan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, pada waktu

Hal 116 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi cuma datang kemudian diminta ke ruangan lantai 5 (Lima) di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. untuk tanda tangan Perjanjian Kredit, selebihnya untuk proses penarikan fasilitas kredit (loan) saksi tidak mengetahuinya karena langsung diambil oleh Liauw Inggarwati.

- Bahwa saksi menjadi komisaris pada PT. Budi Karya Mandiri pada saat saksi tandatangan proses pencairan kredit akan tetapi kredit yang mana dan berapa saksi lupa, dan saksi mengetahui hal tersebut kemudian dijelaskan oleh saudara Soemarno Bin Pakis apabila saksi menjadi komisaris mengganti nyonya dari direktur utama.
- Bahwa saudara Soemarno Bin Pakis sudah bekerja dengan Liauw Inggarwati sekitar sejak tahun 2005.
- Bahwa Soemarno Bin Pakis bekerja kepada Liauw Inggarwati sebagai sopir serta sebagai direktur pada CV. Marwati yang dimana itu juga merupakan milik dari Liauw Inggarwati.
- Bahwa pekerjaan saudara Soemarno Bin Pakis selain dari ikut Liauw Inggarwati ada usaha lain jual beli sapi sebelum saudara Soemarno Bin Pakis berpekerja dalam CV. Marwati Sejahtera.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

4. TEGUH SETIA BUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri awalnya bernama CV. Budi Karya Mandiri yang didirikan tanggal 24 Agustus 1994 dengan pengurus saksi dengan Okto Lomanto, dan tahun 2004 saksi bertemu dengan Liauw Inggarwati dan menawarkan kerja sama untuk membesarkan perusahaan saksi dimana dijanjikan semua akan dimodali yang bersangkutan, dan akan diberikan rumah sehingga saksi menyetujuinya. Hingga pada tahun 2004 saksi menyetujui untuk membentuk PT. Budi Karya Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 14 tanggal 07 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim S.H. (Notaris) dengan pengurus sebagai berikut :
- 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
- 2. Direktur : Liauw Inggarwati.
- 3. Komisaris : Indriati Iskak.

Hal 117 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Meskipun saksi menjabat selaku Direktur Utama PT. Budi Karya Mandiri, namun sebenarnya hanya merupakan direktur bayangan karena pengendali sebenarnya adalah Liauw Inggarwati, sehingga terkait operasional perusahaan langsung dikendalikan oleh Liauw Inggarwati dengan dibantu orang kepercayaannya yaitu Soemarno.

Bahwa PT. Budi Karya Mandiri menjadi debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. karena diminta menandatangani Perjanjian Kredit di Magetan sekitar tahun 2006 atas perintah Liauw Inggarwati.

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, dimana alamat kantor tersebut adalah rumah pribadi dari ibu saksi dan alamat saksi di KTP, dan disitu sebenarnya tidak pernah ada PT.Budi Karya Mandiri, dimana pada saat pengajuan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. juga pernah di survey (on the spot).
- Bahwa saksi pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah :
 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
 2. Direktur : Liauw Inggarwati.
 3. Komisaris : Indriati Iskak.
- Bahwa meskipun saksi selaku Direktur Utama PT. Budi Karya Mandiri, namun sebenarnya hanya merupakan direktur bayangan karena pengendali sebenarnya adalah Liauw Inggarwati, sehingga secara detail saksi tidak mengetahui jenis kredit, proses pengajuan kredit, serta apa saja yang diagunkan/dijaminakan oleh PT. Budi Karya Mandiri kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Saksi hanya datang pada saat tanda tangan Perjanjian Kredit saja di Bank Jatim Surabaya, dimana atas jasa tersebut saksi menerima upah dari Liauw Inggarwati sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap habis datang menandatangani Perjanjian Kredit.
- Bahwa meskipun saksi selaku Direktur Utama PT. Budi Karya Mandiri, namun sebenarnya hanya merupakan direktur bayangan karena pengendali sebenarnya adalah Liauw Inggarwati, sehingga saksi tidak mengetahui terkait penyalahgunaan KUR pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan yang digunakan untuk membiayai PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group

Hal 118 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Inggarwati, serta aliran dana yang mengalir ke rekening Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan terhadap 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang mengalami status Kolektibilitas 5 (macet), karena semua yang mengajukan proses pengajuan pinjaman adalah Liauw Inggarwati.
- Bahwa dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, saksi tidak kenal dengan pegawai dari pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, yang melakukan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, pada waktu itu saksi cuma datang kemudian diminta ke ruangan lantai 5 (Lima) di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. untuk tanda tangan Perjanjian Kredit, selebihnya untuk proses penarikan fasilitas kredit (loan) saksi tidak mengetahuinya karena langsung diambil alih oleh Liauw Inggarwati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

5. Drs. WONGGO PRAYITNO, M.M, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya di divisi kredit menengah dan korporasi adalah sebagai berikut :
 1. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 3. RM (Relationship Manager) yang terdiri dari :
 - a. RM (Relationship Manager) Analisa dan
 - b. RM (Relationship Manager) Administrasi,
 4. Staf yang terdiri dari :
 1. Analis dan
 2. Admin.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, sebagai berikut:
 - Tahun 1981 saksi diterima di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Bagian Operasional sebagai Analis Kredit.
 - Tahun 1990 sebagai Senior Analis Kredit Retail Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
 - Tahun 1994 sebagai Waki Pemimpin PT. Bank Pembangunan

Hal 119 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur Cabang Malang.

- Tahun 1997 sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sampang.
- Tahun 2000 sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo.
- Tahun 2005 sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember.
- Tahun 2008 sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Tahun 2012 sebenarnya sudah pensiun, namun diperpanjang lagi sebagai Pemimpin Divisi Kredit di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sampai dengan akhir Noveber 2013 dan diperpanjang lagi sampai dengan November 2014.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab emimpin Divisi Kredit di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah :
 - (1) Mengkordinasikan urusan kredit yang diajukan oleh debitur dengan batas maksimal 5 milyar;
 - (2) Membuat usulan kebijakan ke Direksi berkaitan dengan perkreditan dan bank garansi yang terkait dengan kredit menengah dan korporasi.
 - (3) Melakukan pengarahan kepada jajaran divisi kredit menengah dan korporasi tentang operasional perkreditan dan bank garansi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi bertanggung jawab kepada Direksi bidang Kredit Menengah dan Korporasi dan kepada Direktur Utama.
- Bahwa jenis kredit yang dikelola Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., adalah :
 1. Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;
 2. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan ;
 3. Kredit Modal Kerja Rekening Koran ;
 4. Kredit Investasi ;
 5. Kredit Pemda ;
 6. Kredit Sindikasi.
- Bahwa aturan terkait yang mengatur tentang pemberian kredit secara

Hal 120 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) tentang kredit, dimana terkait Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan diatur didalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Direksi (SK) Nomor: 043/031/KEP/ Dir/ KRD tanggal 28 Februari 2005 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- b. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 045/039/KEP/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- c. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor: 046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- d. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor: 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- e. Surat Edaran Direksi (SE) No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 Bab VII Kredit Modal Modal Kerja Pola Standby Loan, hal 150 – 160 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa Kredit Stanby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah badan usaha yang bergerak di bidang :

- a. Jasa Konstruksi;
- b. Jasa Pengadaan;
- c. Jasa Konsultan;
- d. Jasa Lainnya.

Keunggulan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah :

- a. Diberikan kepada kontraktor yang mendapat proyek dari Pemerintah dan Swasta Bonafide yang berlokasi di seluruh Indonesia;

Hal 121 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Dapat ditarik secara revolving per Proyek berdasarkan Kontrak Kerja;
- c. Pembayaran bunga dibebankan bersama-sama dengan pokok pinjaman yang secara proporsional diperhitungkan dari termyn proyek yang turun;

Bahwa secara umum untuk bisa mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dimana terdapat perbedaan untuk bisnis perorangan dan badan usaha, sebagai berikut:

1. Syarat KMK untuk Bisnis Perorangan
 - KTP (fotokopi yang disertai dokumen asli);
 - Kartu Keluarga (fotokopi yang disertai dokumen asli);
 - Akte Pendirian Usaha (fotokopi yang disertai dokumen asli);
 - Pas foto berukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
2. Syarat untuk Badan Usaha
 - Kartu NPWP;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Laporan keuangan terakhir (khusus untuk badan usaha yang beroperasi kurang dari 1 tahun) atau laporan keuangan 2 tahun terakhir untuk usaha yang sudah lama beroperasi;
 - Fotokopi dokumen yang dijadikan jaminan;
 - Rincian laba dan rugi perusahaan (laporan neraca keuangan perusahaan).

Bahwa Jenis Agunan yang bisa digunakan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, adalah sebagai berikut :

1. Deposito di bank, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka perlu adanya penyerahan sertifikat atau bilyet deposito.
2. Tanah atau tanah dengan bangunannya, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka terdapat beberapa dokumen yang perlu disertakan, yaitu:
 - Gambar tanah atau tanah dan bangunan serta lokasi sekitar
 - Sertifikat tanah atau akta jual beli
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - PBB terbaru
3. Kendaraan bermotor, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan

Hal 122 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



maka dokumen persyaratan yang disertakan, yaitu :

- BPKB
 - STNK
 - Faktur pembelian kendaraan
 - Blanko kuitansi pembelian yang ditandatangani di atas materai oleh pemilik sebelumnya (apabila bekas)
 - KTP sebagai bukti identitas
4. Mesin usaha. Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disiapkan, yaitu:
- Faktur
 - Invoice
 - Kuitansi pembelian mesin
5. Inventory. dokumen yang perlu disertakan yaitu surat inventory.
6. Account Receivable atau piutang. dokumen yang harus disertakan yaitu daftar piutang yang dimiliki.

Bahwa Kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada tahun 2012 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VII. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.

- Bahwa semua pengajuan kredit melalui kantor cabang, dimana untuk limit putusan kredit ada kewenangan kantor cabang dan ada juga kewenangan Divisi dan Direksi pada kantor pusat. Seingat saksi putusan kredit tersebut terdiri dari putusan fasilitas dan putusan pencairan, dimana untuk putusan fasilitas nilai kredit diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) diputus oleh direksi sedangkan untuk putusan pencairan diputus oleh Divisi.
- Bahwa untuk limit dibawah Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan bukan kewenangan cabang untuk putusan fasilitas dan putusan pencairan hanya diputus oleh Divisi. Namun untuk pastinya dapat dilihat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dan SK Direksi
- Bahwa Prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagai berikut:
 - a. Adanya permohonan dari debitur berupa surat permohonan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berikut dengan kelengkapan kreditnya.
 - b. Surat penerusan dari cabang booking office.

Hal 123 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cek kelengkapan data oleh tim pengusul.
- d. Kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan.
- e. Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul.
- f. Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus
- g. Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur.
- h. Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris.
- i. Setelah Debitur mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka debitur dapat mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
 - b. Dokumen kontrak kerja.
 - c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat Bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- j. Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit.
- k. Selanjutnya hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.
- l. Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka

Hal 124 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan.

m. Pencairan kredit.

n. Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh debitur selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. kepada debitur masih mencukupi.

- Bahwa jaminan utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah:

a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.

b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak.

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak tahun 2006 dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya, namun saksi tidak mengetahui terkait detailnya.

- Bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah:

1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
2. Direktur : Liauw Inggawati.
3. Komisaris : Indriati Iskak

- Bahwa penyebab timbulnya Surat Bank Indonesia Nomor: 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit tersebut, karena berawal adanya perbedaan penentuan untuk menentukan kolektabilitas kredit dimana dengan mengacu ketentuan Bank Indonesia, menurut kami dalam 1 (satu) rekening untuk kredit standby loan yang bisa dikatakan macet adalah terkait proyek tertentu, tetapi pemeriksa Bank Indonesia berpendapat semua rekening harus dimacetkan.

- Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT

Hal 125 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi kolektibilitas 5 (macet), namun saksi tidak mengetahui total baki debit atas kredit tersebut, karena hal tersebut adalah kewenangan cabang, karena kewenangan saksi hanya sampai meneruskan perihal penurunan kolektibilitas 5 (macet).

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.
- Bahwa dalam perkara yang sama, saksi telah diperiksa sebagai Terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor: 60/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap.

6. SOEMARNO Bin Pakis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, karena saksi adalah salah satu pegawai dari Liauw Inggarwati, yang merupakan Direktur dari PT. Budi Karya Mandiri.

Selain itu saksi Liauw Inggarwati untuk menjadi Direktur CV Marwati Sejahtera yang kemudian hari ditingkatkan menjadi PT. Marwati Sejahtera, yang merupakan group Usaha dari PT. Budi Karya Mandiri.

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di JL Babadan Rukun VII No.12, Surabaya dimana alamat tersebut merupakan rumah dari Teguh Setia Budi
- Bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, kantor pusat adalah:

1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
2. Direktur : Liauw Inggarwati.
3. Komisaris : Indriati Iskak.

Indriati Iskak adalah isteri saksi dimana pada tahun 2006 saksi diminta tolong oleh Liauw Inggarwati agar istri saksi menjadi komisaris dari PT. Budi Karya Mandiri

- Bahwa saksi selaku Direktur CV Marwati Sejahtera saksi tidak

Hal 126 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mengetahui bahwasanya telah dilakukan pencairan fasilitas Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan buku sekolah, alat peraga, dan multimedia pada tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan sekolah menengah Pertama Penerimaan Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan yang di cairkan sejumlah : Rp.5.400.000.000,- (Lima Milyar empat ratus juta rupiah) dan Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama menerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto. Dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.2.535.500.000,- (Dua Milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang ditunjukkan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh CV. Tirta Wangi dan CV Marwati Sejahtera

- Bahwa terkait pengurusan CV. Tirta Wangi yang tergabung dalam Group PT. Budi Karya Mandiri Direktornya adalah Liauw Inggarwati dengan alamat kantor Villa Bukit Mas RA-22 Surabaya.
- Bahwa adanya pekerjaan Pengagandaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menenga Pertama penerima Dana DAK Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Mojokerto diman telah ada surat pesanan dari sekolah-sekolah di Kabupaten Mojokerto namun tidak ada realisasinya, terkait sebabnya saksi tidak mengetahui karena terkait operasional dan keuangan semuanya dijalankan oleh Liauw Inggarwati dan anaknya yang bernama saudara Bastian Widjaja
- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri telibat secara langsung didalam penyalahgunaan pemberuan KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Epata puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT. Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan), setelah adanya pemeriksaan oleh polda jawa timur, dan saksi juga sempat diperiksa oleh penyidik, dimana kemudian saksi ketahui atas kredit tersebut telah dilakukan pelunasan oleh PT. Budi Karya Mandiri
- Bahwa saksi selaku pegawai PT. Budi Karya Mandiri tidak mengetahui adanya penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan

Hal 127 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

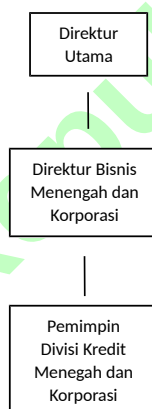
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : O STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan PT. Budi Karya Mandiri, tersebut karena terkait operasional dana keuangan semua dijalankan oleh Liauw Inggarwati dan anaknya yang bernama Bastian Widjaja

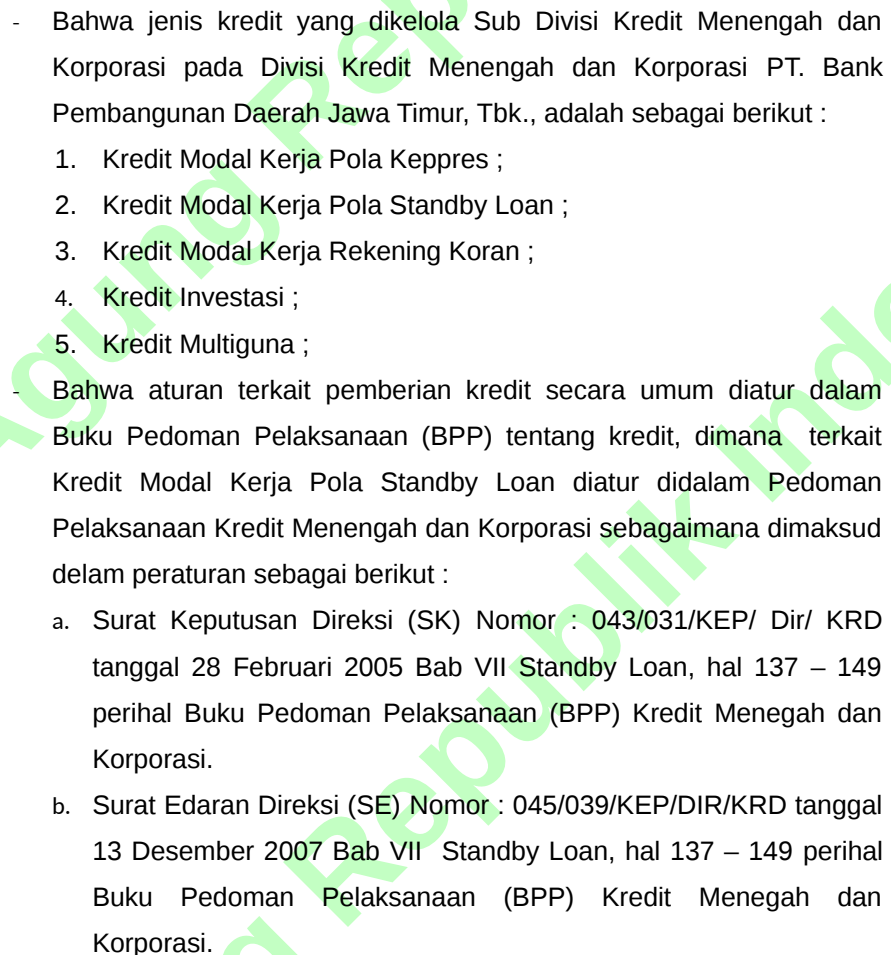
- Bahwa setelah seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), daya selaku direktur PT. Marwati Sejahtera, yang menggunakan Group dari PT. Budi Karya Mandiri mengajukan kredit modal kerja pola keppres pada tanggal 11 February 2014 dengan berdasar perintah dari Liauw Inggarwati selaku pengendali (key person) dari PT. Marwati Sejahtera dan juga atasan saksi di PT. Budi Karya Mandiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaja.
- Bahwa dalam perkara yang sama, saksi telah diperiksa sebagai Terdakwa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor: 55/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, tanggal 18 Oktober 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap.

7. SUHERYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang terkait dengan pemberian kredit Bank Jatim kepada PT. Budi Karya Mandiri, adalah sebagai berikut :



Hal 128 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.
- d. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.
- e. Surat Edaran Direksi (SE) No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 Bab VII Kredit Modal Modal Kerja Pola Standby Loan, hal 150 – 160 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menegah dan Korporasi.

- Bahwa Kredit Stanby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah badan usaha yang bergerak di bidang :

- a. Jasa Konstruksi;
- b. Jasa Pengadaan;
- c. Jasa Konsultan;
- d. Jasa Lainnya.

Keunggulan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah :

- a. Diberikan kepada kontraktor yang mendapat proyek dari Pemerintah dan Swasta Bonafide yang berlokasi di seluruh Indonesia;
- b. Dapat ditarik secara revolving per Proyek berdasarkan Kontrak Kerja;
- c. Pembayaran bunga dibebankan bersama-sama dengan pokok pinjaman yang secara proporsional diperhitungkan dari termyn proyek yang turun;
- Bahwa semua pengajuan kredit melalui kantor cabang, dimana untuk limit putusan kredit ada kewenangan kantor cabang dan ada juga kewenangan Divisi dan Direksi pada kantor pusat. Seingat saksi putusan kredit tersebut terdiri dari putusan fasilitas dan putusan pencairan, dimana untuk putusan fasilitas nilai kredit diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) diputus oleh direksi sedangkan untuk putusan pencairan diputus oleh Divisi.

Hal 130 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk limit dibawah Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan bukan kewenangan cabang untuk putusan fasilitas dan putusan pencairan hanya diputus oleh Divisi. Namun untuk pastinya dapat dilihat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dan SK Direksi.

- Bahwa jaminan utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah :

- a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.

- b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak.

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak tahun 2006 dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya, namun saksi tidak mengetahui terkait detailnya

- Bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah :

1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
2. Direktur : Liauw Inggawati.
3. Komisaris : Indriati Iskak

- Bahwa terkait Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011 dilakukan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 049/73/IA tanggal 27 September 2011, dimulai tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011. Pemeriksaan dilakukan terhadap 85 berkas debitur dan dari jumlah tersebut terhadap 24 debitur dilakukan kunjungan konfirmasi ke debitur, sekaligus dilakukan permintaan keterangan kepada saudara Malakin, Pemimpin Cabang Magetan sekaligus sebagai pemutus kredit tersebut.

Terkait temuan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Penyimpangan

Hal 131 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1. Terbukti telah di realisir Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 85 debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) pada hari yang sama dananya dipindahkan/ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan ke rekening PT Budi Karya Mandiri & group.
2. Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 85 debitur dimaksud, sangat mengabaikan prinsip kehati-hatian dan factor resiko yang akan terjadi serta indikasi bahwa pemberian KUR bukan untuk debitur yang bersangkutan, melainkan hanya sebagai perantara saja yang dananya digunakan oleh PT Budi Karya Mandiri & group Cq Inggarwati (Kredit Topengan) untuk membiayai usahanya.

▪ **Penyebabnya**

Untuk membantu Debitur “Budi Karya Mandiri” agar bisa memenangkan tender/lelang proyek-proyek DAK Dinas Kabupaten di seluruh wilayah Jawa Timur, sehingga dapat memenangkan dan mendapatkan SPK untuk bisa menarik fasilitas kredit Standby Loan yang diberikan Bank Jatim Cabang Magetan plafond sebesar Rp.50.000.000.000,- baki debet 31 Oktober 2011 sebesar Rp.21.607.500.000,- sedangkan posisi baki debet per 11 Nopember 2011 sebesar Rp.17.857.500.000,-.

▪ **Modus Operandi**

▪ Dari penelitian history transaksi terbukti telah direalisir Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 85 debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) pada hari yang sama dananya dipindahkan/ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan ke rekening PT Budi Karya Mandiri & group.

1. Rekening Nomor : 0301015780 Giro a/n PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati, Rp.23.717.100.000,- (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta serratus ribu rupiah).
2. Rekening Nomor : 0302651647 Simpeda a/n Liem Susilowati, adik kandung ibu Inggarwati Rp.16.277.300.000,- (Enam belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal 132 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3. Rekening Nomor : 0302656231 Simpda Bastian (putra Ibu Inggarwati) Rp.2.496.500.000,- (Dua milyar empat ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Adapun mekanisme realisasinya, setelah beberapa permohonan kredit sudah selesai diproses, petugas menghubungi ibu Inggarwati untuk memberitahukan kepada calon debitur yang akan direalisasi, sekaligus agar ibu inggarwati menyiapkan agunan tambahan berupa deposito @Rp.150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah). Kemudian ibu inggarwati menginformasikan kepada bank, calon debitur yang siap di realisasi pada hari-hari ditetapkan. Hasil realisasi kredit langsung dilimpahkan ke rekening tabungan masing-masing yang kemudian pada hari yang sama (tanggal realisasi kredit) dipindahbukukan/setor tunai ke rekening giro PT Budi Karya Mandiri, Tabungan Liem dan Bastian seperti tersebut dijelaskan diatas.
- Demikian juga penagihan angsurannya, beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo angsuran, petugas bank menghubungi PT Budi Karya Mandiri untuk menyiapkan dananya agar segera disetorkan ke tabungan masing-masing, kemudian dari pengamatan transaksi angsuran kredit, nampak setoran tunai angsuran dilakukan secara kolektif dari user Bank Jatim Surabaya JTM075/Capem Darmo, JTM033/Cabang Perak dan JTM001/Cabut.
- Dengan modus diatas Nampak bahwa yang berkepentingan dan menggunakan dana realisasi KUR tersebut adalah PT Budi Karya Mandiri & group, sedangkan debitur adalah pasif, menyerahkan sepenuhnya kepada PT Budi Karya Mandiri & group.
- Tindak Lanjut
 - Praktek-praktek pemberian KUR yang menyimpang tersebut sudah dihentikan.
 - Dikontrol secara ketat angsurannya agar tidak menunggak, sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011, dari 85 debitur total baki debet Rp.42.500.000.000,- tinggal 80 debitur dengan total baki debet sebesar Rp.25.016.358.259,-

Hal 133 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan 3 loan Kredit Standby Loan PT Budi Karya Mandiri sampai dengan 31 Oktober 2011 belum ada penyelesaian.
- Kesimpulan
 1. Terbukti saudara Malakin melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 85 debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dananya digunakan oleh PT Budi Karya Mandiri & group dan proses pemberian KUR kepada 85 Debitur dimaksud, sangat mengabaikan prinsip kehati-hatian dan factor resiko yang akan terjadi.
 2. PT Budi Karya Mandiri & group adalah nasabah Kredit Standby Loan Cabang Magetan yang mendapatkan fasilitas sebesar Rp.50.000.000.000,- baki debet per 31 Oktober 2011 sebesar Rp.21.607.500.000,- sedangkan baki debet per 11 Nopember 2011 sebesar Rp.17.875.500.000,- dan terdapat 3 loan yang bermasalah.
 3. Loan Nomor : 05 STB4 Proyek DAK di Provinsi Jambi BD Rp.6.672.000.000,- sejak 25 September 2008 sampai dengan sekarang belum selesai, diputus kontrak karena penyerahan terlambat disebabkan pengadaan barang dengan cara impor dan lama proses di Pabean.
 4. Loan nomor : 05 STB6 Plaf / BD Rp.5.400.000.000,- dan Loan Nomor : 05 STB8 Plaf /BD : Rp.2.535.500.000,- total Rp.7.935.500.000,- proyek DAK kabupaten Mojokerto sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 belum ada penyelesaian.
- Rekomendasi :
 1. Cabang agar melakukan pendekatan kepada PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati untuk mendahulukan pelunasan 85 KUR yang dananya digunakan secepatnya ;
 2. Cabang agar melakukan monitoring secara ketat penggunaan fasilitas kredit Standby Loan PT Budi Karya Mandiri & Group dan segera melunasi loan yang bermasalah untuk proyek DAK Jambi dan Mojokerto ;
 3. Terhadap pelanggaran prosedur yang dilakukan Sdr Malakin agar dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan SK Dir

Hal 134 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 043/259/KEP/DIR/SDM tanggal 30 Desember 2005
tentang Pedoman Pelaksanaan Reward dan Punishment

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwanti, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.
- 8. SUYATNO, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya di divisi kredit menengah dan korporasi adalah sebagai berikut :
 1. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 3. RM (Relationship Manager) yang terdiri dari :
 1. RM (Relationship Manager) Analisa dan
 2. RM (Relationship Manager) Administrasi,
 4. Staf yang terdiri dari :
 1. Analis dan
 2. Admin.
 - Bahwa jabatan saksi saksi saat ini adalah selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Sidoarjo dengan tugas utama adalah mengkordinir semua kegiatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Sidoarjo.
 - Bahwa saksi pernah bertugas sebagai staff analis kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat mulai 01 Maret 2010 sampai dengan 27 Pebruari 2014, dimana tugas dan tanggung jawab menyiapkan rekomendasi kelayakan permohonan kredit menengah dan korporasi, yang diajukan di kantor pusat maupun yang berasal diatas kewenangan kantor cabang untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan
 - Bahwa jenis kredit yang dikelola Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., adalah :
 1. Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;

Hal 135 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan ;
3. Kredit Modal Kerja Rekening Koran ;
4. Kredit Investasi ;
5. Kredit Pemda ;
6. Kredit Sindikasi.

- Bahwa saksi menerangkan Kredit Standby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah badan usaha yang bergerak di bidang :

- Jasa Konstruksi;
 - Jasa Pengadaan;
 - Jasa Konsultan;
 - Jasa Lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan semua pengajuan kredit melalui kantor cabang, dimana untuk limit putusan kredit ada kewenangan kantor cabang dan ada juga kewenangan Divisi dan Direksi pada kantor pusat. Seingat saksi putusan kredit tersebut terdiri dari putusan fasilitas dan putusan pencairan, dimana untuk putusan fasilitas nilai kredit diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) diputus oleh Direksi sedangkan untuk putusan pencairan diputus oleh Divisi. Bahwa untuk limit dibawah Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan bukan kewenangan cabang untuk putusan fasilitas dan putusan pencairan hanya diputus oleh Divisi. Namun untuk pastinya dapat dilihat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dan SK Direksi.
 - Bahwa limit kewenangan memutus permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagai berikut:
 - a. Plafond Kredit diatas kewenangan Pemimpin Cabang sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) diputus oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 - b. Plafond Kredit diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diputus oleh Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi.

Hal 136 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Plafond Kredit diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diputus oleh Direktur Utama.
- Bahwa Prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagai berikut:
 - a. Adanya permohonan dari debitur berupa surat permohonan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berikut dengan kelengkapan kreditnya.
 - b. Surat penerusan dari cabang booking office.
 - c. Cek kelengkapan data oleh tim pengusul.
 - d. Kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan.
 - e. Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul.
 - f. Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus
 - g. Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur.
 - h. Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris.
 - i. Setelah Debitur mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka debitur dapat mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
 - b. Dokumen kontrak kerja.
 - c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Hal 137 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit.
- k. Selanjutnya hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.
- l. Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan.
- m. Pencairan kredit.
- n. Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh debitur selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. kepada debitur masih mencukupi.
- Bahwa jaminan Utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah :
 - a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.
 - b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak.
- Bahwa sebagai staff analis kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat yang bertugas mulai 01 Maret 2010 sampai dengan 27 Februari 2014, saksi mengetahui bahwasanya PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Pusat yang menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak tahun 2006 dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-

Hal 138 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
- f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-
- g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
- h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-.

Atas plafond tersebut telah dilakukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri, dimana terdapat 5 loan (Loan Nomor : 05 STB4, Loan Nomor : 05 STB6, Loan Nomor : 05 STB8, Loan Nomor : 05 STB29, Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)) yang memiliki kolektibilitas 5/macet.

Bahwa atas penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri tersebut saksi bertindak selaku analis kredit di 4 loan (Loan Nomor : 05 STB6, Loan Nomor : 05 STB8, Loan Nomor : 05 STB29 dan Loan Nomor : 0 STB (SKBDN).

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, tapi saat ini dalam kondisi tidak beroperasi/tutup.
- Bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. BPD Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah:
 - 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
 - 2. Direktur : Liauw Inggarwati.
 - 3. Komisaris : Indriati Iskak.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat saksi jelaskan alamat ketiga pengurus PT. Budi Karya Mandiri (Teguh Setia Budi, Liauw Inggarwati, dan Indriati Iskak), sebagai berikut:
 - 1. Teguh Setia Budi selaku Direktur Utama beralamat di Jl. Babatan Rukun VII/12, Surabaya (sesuai KTP: 3578152005690002).
 - 2. Liauw Inggarwati selaku Direktur beralamat di Jl. Satelit Utara 3, Blok ET/35 Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578275212490001).
 - 3. Indriati Iskak selaku Komisaris beralamat di Jalan Manukan Lor 2F/51, Surabaya (sesuai dengan KTP : 1256275111610001).
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui riwayat kredit yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada PT. Bank

Hal 139 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. secara tertulis dengan melampirkan:

- a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. Foto Copy akte pendirian PT. Budi Karya Mandiri
 - c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - f. Asli Surat Perintah Kerja.
 - g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
 - h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Atas permohonan tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan penerusan dari cabang booking office.
 - Dilaksanakan cek kelengkapan data oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Dilaksanakan kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk..
 - Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus.
 - Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur PT. Budi Karya Mandiri.
 - Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris, terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diterima oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 19, Tanggal 29 Mei 2009, SPPK Nomor : 047/202/KMK Tanggal 14 Mei 2009.

Hal 140 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 19 Tanggal 26 April 2010, SPPK Nomor : 048/188/KMK Tanggal 19 April 2010
- f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 23 Tanggal 23 Pebruari 2011, SPPK Nomor : 049/050/KMK Tanggal 1 Pebruari 2011.
- g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 35 Tanggal 23 April 2012, SPPK Nomor : 050/240/KMK Tanggal 18 April 2012
- h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,- Berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Soekowardojo selaku Direktur Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV dan ditunjukkan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang menyatakan bahwa "penilaian kualitas 1 (lancar) tidak sesuai mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 Nopember 2012". Dimana setelah adanya surat tersebut maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada debitur PT. Budi Karya Mandiri yang telah dilakukan 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur PT. Budi Karya Mandiri diturunkan kolektibilitas kreditnya menjadi kolekt 5 (macet).
- Setelah PT. Budi Karya Mandiri mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
 - b. Dokumen kontrak kerja.
 - c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek

Hal 141 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,

- Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit. Dari hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi, dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan. Dimana setelah adanya persetujuan maka dilakukan pencairan kredit sebagaimana permohonan dari PT. Budi Karya Mandiri.

- Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh PT. Budi Karya Mandiri selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. masih mencukupi.
- Bahwa status Kolektibilitas 5 (macet) terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada debitur PT. Budi Karya Mandiri, utamanya diberikan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Soekowardojo selaku Direktur Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV dan ditunjukkan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang menyatakan bahwa "penilaian kualitas 1 (lancar) tidak sesuai mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 Nopember 2012". Dimana setelah adanya surat tersebut maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada debitur PT. Budi Karya Mandiri yang telah dilakukan 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur

Hal 142 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), yaitu sebagai berikut :

- Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi .
- Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
- Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
- Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011.
- Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bahwa selaku staff analis kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat mulai 1 Maret 2010 sampai dengan 27 Pebruari 2014, dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2010, PT Budi Karya Mandiri mendapat plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 26 April 2010, SPPK Nomot : 048/188/KMK tanggal 19 April 2010, atas fasilitas kredit tersebut, pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT

Hal 143 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 21/BKM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggawati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa didalam permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor : 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggawati selaku Direktur, terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut didahului :

- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh oleh tim analis atas perintah Arya Lelana (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi) untuk mengerjakannya, dimana didalamnya termasuk saksi selaku staff analis kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat, namun untuk rekomendasi tertulisnya dibuat oleh :

- Fatkhur Rohman selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Hal 144 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh tim analis atas perintah Arya Lelana (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi) untuk mengerjakannya, dimana didalamnya termasuk saksi selaku staff analis kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat, namun untuk rekomendasi tertulisnya dibuat oleh :

- Harry Soenarno selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa atas Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT. Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggawati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, yang kemudian disetujui untuk dilakukan saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun pencairan tersebut dapat dilakukan kemungkinan karena fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak awal pemberian tahun 2006 Booking Office di Bank Jatim Cabang Magetan, dan alasan di tempatkan di Bank Jatim Cabang Magetan saksi tidak tahu karena saksi hanya melanjutkan mulai 1 Maret 2010, sehingga pada waktu pencairan selanjutnya dilakukan di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan bukan di Kantor Bank Jatim Cabang Utama sebagaimana domisili PT Budi Karya Mandiri yaitu di JL Babatan Rukun VII No.12, Surabaya.
- Bahwa terhadap permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan sebagaimana surat permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor: 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor: 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri terkait survey/on the spot dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Hal 145 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dilakukan Kantor Pusat bersama Cabang Magetan pada tanggal 08 Juni 2010, yang dilakukan oleh :

- Fatkhur Rohman: RM Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi.
- Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.
- Suyatno : Staf AKD Sub Div Kredit Menengah & Korporasi.

b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot sampling ke sekolah penerima DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan oleh :

- Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.

Secara umum yang harus dilakukan survey/on the spot adalah lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, khusus terkait Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, saksi pastikan sudah dilaksanakan semua sedangkan terkait Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut telah dilaksanakan semuanya.

- Bahwa terkait permohonan pengajuan kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di

Hal 146 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kabupaten Mojokerto oleh PT Budi Karya Mandiri, kemudian dilakukan analisa kredit oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analisis

Hasil analisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/090/KMK tanggal 08 Juni 2010 dimana didalamnya Divisi Kredit mengeluarkan pendapat terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan, dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analisis, kemudian disetujui oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto an PT Budi Karya Mandiri dilaksanakan tindak lanjut dengan dikeluarkan Surat Nomor : 048/011/KD tanggal 26 Juli 2010 tentang Persetujuan Pencairan Kredit Modal Kerja Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri yang ditunjukkan kepada Pemimpin Cabang Bank Jatim Magetan, dan ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Wonggo Prayitno) dan Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Arya Lelana), yang menyetujui pencairan namun tanpa mencantumkan persyaratan sebagaimana dalam Memorandum Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/090/KMK tanggal 08 Juni 2010.

- Bahwa terkait dokumen kredit yaitu :

- a. Memorandum Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/090/KMK tanggal 08 Juni 2010 (Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.6) bagian C terkait Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- b. Memorandum Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/291/KMK tanggal 26 Juli 2010 (Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.8) bagian C terkait Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.

Yang menyebutkan bahwa nama penerima kerja adalah :

- a. CV Tirta Wangi (Group PT Budi Karya Mandiri) dimana didalam Akta Pendirian CV Tirta Wangi Nomor: 01 tanggal 01 September

Hal 147 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2008 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) dimana pengurusnya adalah sebagai berikut :

- Direktur : Liauw Inggarwati.
- Pesero Komanditer : Suyono.

b. CV Marwati Sejahtera (Group PT Budi Karya Mandiri) dimana didalam Akta Pendirian CV Marwati Sejahtera Nomor : 38 tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) dimana pengurusnya adalah sebagai berikut:

- Direktur : Soemarno.
- Pesero Komanditer : Liem Susilowati.

Dimana Liauw Inggarwati selaku key person kedua CV tersebut sebagaimana dalam dokumen Memorandum Pencairan Kredit tersebut, sedangkan di pihak PT Budi Karya Mandiri adalah selaku pihak penerima fasilitas kredit modal kerja Standby Loan, dan Liauw Inggarwati adalah selaku Direktornya, terkait hal tersebut diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang melarang antara pihak penerima kerja dengan pihak penerima fasilitas kredit modal kerja Standby Loan saling terafiliasi.

- Bahwa setelah ditunjukkan Surat Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera, yang menindaklanjuti surat Divisi PPK Kantor Pusat Nomor : 057/008/PPK/SPIV-Penyel/Srt tanggal 30 April 2018, dapat diketahui bahwa :

- PT. Marwati Sejahtera sebelumnya bernama CV. Marwati Sejahtera dengan alamat yang sama yaitu Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebelumnya pada 30 Oktober 2009 pernah mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan status kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2014.
- Bahwa atas kredit CV. Marwati Sejahtera terdapat agunan berupa: "Sebidang tanah seluas 75 m² yang terletak di Kelurahan Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 486 dengan pemegang hak atas nama Soemarno" dan "Sebidang tanah seluas 90 m² dan lebar bangunan 114 m² yang terletak di Jl. Manukan Lor 2F No. 51 Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1996 dengan pemegang hak atas nama Soemarno".

Hal 148 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa dari Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi pada bagian B Data Fasilitas Kredit dapat diketahui bahwa : "CV. Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28 Agustus 2008 dan sebagian besar pekerjaan yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera".

Dari dokumen kredit dapat diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera yang melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 28 Agustus 2008 dan merupakan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan pengurusnya adalah Liauw Inggarwati.

Selain itu setelah menjadi PT Marwati Sejahtera juga menjadi debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dimana mulai berdiri pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor: 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) dimana pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris : Liem Susilowati
- b. Direktur : Soemarno.

- Bahwa terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri, pada tanggal 23 Mei 2012 saksi sebagai analis dan saudara Firman Iswahyudi selaku RM SDK Menengah dan Korporasi, diperintahkan oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk membuat usulan dalam penarikan fasilitas kredit tersebut, dimana pada saat itu di ruangan Wonggo Prayitno ada saudara Liauw Inggarwati, saat itu kami ditungguin sampai selesai usulan tersebut. Sedangkan saudara Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada tanggal 22 Mei 2012 melakukan kunjungan ke Kementrian Agama Republik Indonesia untuk bertemu dengan PPK, dan kemudian melakukan Cessie berdasarkan Surat Nomor : 050/305/KMK tanggal 21 Mei 2012 dimana pembayaran termijn proyek dilimpahkan dari

Hal 149 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rekening PT Sinergi Pustaka Indonesia ke Rekening PT Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan AC Nomer : 0301015780.

Bahwa pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, dengan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT. Budi Karya Mandiri Nomor : 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, yang ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah), yang kemudian disetujui sebagaimana surat Nomor: 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal: Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, namun pencairan tersebut dapat dilakukan kemungkinan karena permohonan awal fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri ditunjukkan kepada Kantor Bank Jatim Cabang Magetan hingga akhirnya disetujui dan dilakukan pencairan plafondnya, sehingga pada waktu pencairan selanjutnya dilakukan di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan bukan di Kantor Bank Jatim Cabang Utama sebagaimana domisili PT Budi Karya Mandiri yaitu di JL Babatan Rukun VII No.12, Surabaya.
- Bahwa terkait dokumen Memorandum Pencairan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri pada tanggal 23 Mei 2012 saksi sebagai analis dan saudara Firman Iswahyudi selaku RM SDK Menengah dan Korporasi, diperintahkan oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk membuat usulan dalam penarikan fasilitas kredit tersebut, dimana pada saat itu di ruangan Wonggo Prayitno ada saudara Liauw Inggarwati, dan menunggu kami menyelesaikan memorandum tersebut sampai selesai usulan. Sedangkan saudara Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada tanggal 22 Mei 2012 melakukan kunjungan ke Kementrian Agama Republik Indonesia untuk bertemu dengan PPK, dan kemudian melakukan Cessie

Hal 150 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor : 050/305/KMK tanggal 21 Mei 2012 dimana pembayaran termijn proyek dilimpahkan dari Rekening PT Sinergi Pustaka Indonesia ke Rekening PT Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan AC Nomer : 0301015780.

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit bahwa saudara Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada tanggal 22 Mei 2012 melakukan kunjungan ke Kementerian Agama Republik Indonesia untuk bertemu dengan PPK, dan kemudian melakukan Cessie berdasarkan Surat Nomor : 050/305/KMK tanggal 21 Mei 2012 dimana pembayaran termijn proyek dilimpahkan dari Rekening PT Sinergi Pustaka Indonesia ke Rekening PT Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan AC Nomer : 0301015780.

Dan dari dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan monitoring di PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013, dimana yang melaksanakan adalah :

- a. Prihantanto : Staf Analisis SDK Menengah & Korporasi.
- b. Norman Rahardianto: Staf Analisis SDK Menengah & Korporasi.
- c. Radius Prananto : Staff Ops Kredit (Cabang Jakarta).

Dimana maksud survey/on the spot dilaksanakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sisa pembayaran termijn proyek terkait Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) (BPD-1-7) yang ditandatangani oleh saudara Prihantanto (RM Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi) dan Norman Rahardianto (Staff Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi) serta mengetahui Arya Lelana (Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi). Dimana atas laporan tersebut kemudian diteruskan kepada saudara Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi) untuk memperoleh pendapat/arahan

Hal 151 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku suppliernya, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Nama Pekerjaan	: Jual Beli 400 (empat ratus) Paket Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011
Nilai Pekerjaan	: Rp. 14.815.450.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 6 (enam) bulan sejak tgl. 14 Maret 2012 s/d 14 September 2012
Cara Pembayaran	: PT. Budi Karya Mandiri akan membayar lunas Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 yang sesuai dipesan atau dibeli dengan cara menerbitkan SKBDN sebesar Rp. 14.815.450.000,-.
Lain-lain	: Apabila pada tanggal 30 Oktober 2012 PT. Budi Karya Mandiri tidak dapat menjual produk Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 sebesar 400 (empat ratus) paket milik PT. Darma Bhakti Teknologi dan masih ada sisa, maka sisa tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Darma Bhakti Teknologi, dan selanjutnya PT. Darma Bakti Teknologi diwajibkan untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari PT. Budi Karya Mandiri secara tunai yang dihitung sebesar nilai harga paket yang masih sisa tersebut.

PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat No. 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan tujuan untuk mempersiapkan lelang proyek DAK 9 kabupaten dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama mengajukan persetujuan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk persetujuan penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby loan an Debitur PT.Budi Karya Mandiri sebagai jaminan

Hal 152 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pengganti setoran jaminan untuk penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat Nomor : 050/378/CU-LN tgl. 6 Maret 2012.

Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan kontrak kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek.

Bank Jatim Cabang Utama kemudian menerbitkan SKBDN untuk PT. Darma Bakti Teknologi sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.

Dengan alasan proses tender yang mundur, PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Darma Bakti Teknologi mengadakan addendum Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- a. Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- b. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Hal 153 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK Standby Loan PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor : 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp. 14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).

Dari SKBDN yang didiskontokan Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) telah ada pembayaran Rp.2.818.700.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga di Bank Jatim Cabang Jakarta tersisa sebesar Rp. 11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim Cabang Jakarta No. 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Bank Jatim Kantor Pusat menyampaikan surat Nomor : 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani Rudie Hardiono (Direktur Operasional) dan Arya Lelana (Pemimpin Unit PKB) perihal Penyelesaian SKBDN PT. Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Utama, Bank Jatim Cabang Magetan dan Bank Jatim Cabang Magetan, untuk pencairan SKBDN di fasilitas KMK Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, untuk menutup SKBDN di Cabang Jakarta sebesar Rp. 11.981.300.000,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani antara pihak PT Dharma Bakti Teknologi dan PT Budi Karya Mandiri sebagai syarat pencairan SKBDN tersebut, namun berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012, diketahui bahwa SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri

Hal 154 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.

- Bahwa terkait surat Nomor : 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani saudara Rudie Hardiono selaku Direktur Operasional dan saudara Arya Lelana selaku Pemimpin Unit PKB perihal Penyelesaian SKBDN PT. Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Utama, Bank Jatim Cabang Magetan dan Bank Jatim Cabang Jakarta, untuk pencairan SKBDN di fasilitas KMK Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, untuk menutup SKBDN di Cabang Jakarta sebesar Rp. 11.981.300.000,- menurut pendapat saksi, hal tersebut tidak diperbolehkan karena satu isi surat tersebut adalah menginstruksikan cabang terkait dengan SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Kantor Cabang Magetan :
 1. Membuka fasilitas Kredit Standby Loan beserta pinjamannya An. PT. Budi Karya Mandiri sebesar Rp. 11.981.300.000,- (sejumlah SKBDN) dengan jangka waktu 31-12-2014 sampai dengan 01-01-2015 (sehari) khusus untuk mengakomodir kepentingan transaksi SKBDN, dengan Kolektabilitas 5 (macet).
 2. Hasil pencairan kredit tersebut agar dikreditkan ke rekening perantara Cabang Utama sebagai Cover pencairan SKBDN.
 3. Pinjaman tersebut diatas dilakukan hapus buku setelah cabang Jakarta melimpahkan CKPN SKBDN ke rekening perantara Cabang Magetan.
- Kantor Cabang Utama :
 4. Setelah mendapatkan hasil pencairan kredit dari Cabang Magetan, agar mencairkan SKBDN dengan mengkreditkan ke Rekening Perantara Cabang Jakarta Rp. 11.981.300.000,- (sejumlah SKBDN).
- Kantor Cabang Jakarta :
 5. Mentransaksikan pelunasan SKBDN (negoisasi) sebesar Rp.11.981.300.000,- dengan mendebet rekening perantara Cabang Jakarta yang telah mendapat pelimpahan hasil pencairan SKBDN dari Cabang Utama.

Hal 155 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



6. Mengkredit CKPN Cabang Magetan melalui Rekening Perantara Cabang Magetan.

Selain itu pada Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit tersebut, sehingga terhadap semua fasilitas loan yang dimiliki oleh PT. Budi Karya Mandiri berstatus collect 5 (macet), termasuk fasilitas SKBDN dari Cabang Utama dimana seharusnya penagihan dilakukan langsung ke PT. Budi Karya Mandiri, bukan mengalihkan pembayaran ke fasilitas Loan di Kantor Cabang Magetan, karena pencairan terhadap fasilitas tersebut harus menggunakan SPK yang kemudian dilakukan analisa, bukan sekedar dengan surat saja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan survey/on the spot dalam rangka pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, sebagai salah satu dasar pertimbangan penerbitan SKBDN.

Namun dari dokumen kredit diketahui bahwasanya setelah adanya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit maka dilakukan tindak lanjut dengan melaksanakan survey/on the spot ke lokasi Gudang PT Multi Kreasi Satu Delapan di Jalan Lapangan Cobra Nomor : 09, Desa Pekopen, Tambun, Bekasi, yang dilakukan oleh :

- a. Prihantanto : RM SDK Menengah & Korporasi Jr.
- b. Eko Saputro : Analis Kredit Menengah & Korporasi.

Dimana tujuan survey/on the spot adalah melakukan monitor untuk Stock Opname Persediaan Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dimana kemudian saksi ketahui hal tersebut terkait pencairan fasilitas KMK Standby Loan atas penerbitan SKBDN.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada saudara Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan saudara Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan

Hal 156 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi (Formulir Laporan Kunjungan Setempat / BPD.1-7), sebagai berikut :

a. Data Umum Debitur :

- Nama Perusahaan : PT Budi Karya Mandiri
- Key Person : Liauw Inggarwati (Direktur)
- Bidang Usaha : Jasa Pengadaan
- Alamat Perusahaan : Jalan Babadan Rukun VII Nomor : 12, Dupak, Surabaya.
- Telp Kantor : (031) 3544543 – Fax (031) 3544543.

b. Kesimpulan Kegiatan Kunjungan Setempat :

1. Kunjungan dilakukan ke Gudang PT Multi Kreasi Satu Delapan di Jalan Lapangan Cobra Nomor : 09, Desa Pekopen, Tambun Bekasi, dimana sebelumnya tempat penyimpanan persediaan berada di PT Budi Karya Mandiri di Puri Anggraini Bogor. Namun telah dilakukan pemindahan Gudang dikarenakan kontrakan di Gudang lama telah selesai, bertemu saudara Dian Ekawati Y (Direktur PT Multi Kreasi Satu Delapan), didampingi oleh saudara Liauw Inggarwati (Direktur PT Budi Karya Mandiri), dan saudara Bastian Widjaya (Komisaris PT Darma Bakti Teknologi), dan saudara Sumarno, guna mendapatkan informasi dan cross cek persediaan barang buku DAK SD dan SMP Tahung Anggaran 2010 dan 2011.
2. Hasil Kunjungan di Gudang sekaligus pabrik/percetakan milik PT Multi Kreasi Satu Delapan dengan alamat Jalan Lapangan Cobra Nomor : 09, Desa Pekopen, Tambun Bekasi, bahwa barang-barang berupa buku paket untuk SD dan SMP saat ini total senilai Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), maka guna keperluan administrasi Bank, perlu dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Penitipan Barang di PT Multi Kreasi Satu Delapan yang prinsipnya barang berupa buku SD dan SMP sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Barang persediaan tersebut untuk dilakukan penilaian oleh Jasa Appraisal Independen yang telah Kerjasama dengan

Hal 157 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bank Jatim selanjutnya dilakukan pengikatan fiducia untuk kepentingan Bank Jatim.

- c. Pihak PT Budi Karya Mandiri berkewajiban membuat laporan persediaan barang tersebut diatas berkala 1 (satu) bulan sekali dan apabila terdapat perubahan/pengurangan jumlah-kuantitas jenis barang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim
 - d. Dilakukan pertanggungan asuransi kebakaran minimal Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijamin pihak Perusahaan yang telah Kerjasama dengan Bank Jatim. .
3. Mengingat informasi penyelesaian kewajiban penerbitan SKBDN PT Budi Karya Mandiri berasal dari pekerjaan proyek-proyek di Anggaran 2014 maka petugas Bank untuk memonitor proyek-proyek yang diperoleh dan pembayaran termijn diperhitungkan dengan kewajiban SKBDN tersebut diatas.

- Bahwa terhadap penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, karena pada saat itu saksi sebagai analis dalam proses pemblokiran fasilitas untuk setoran jaminan dalam penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Bank Jatim Cabang Utama.

Sedangkan terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri, dimana pada tanggal 23 Mei 2012 saksi sebagai analis dan saudara Firman Iswahyudi selaku RM SDK Menengah dan Korporasi, diperintahkan oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk membuat usulan dalam penarikan fasilitas kredit tersebut, dimana pada saat itu di ruangan Wonggo Prayitno ada saudara Liauw Inggarwati, saat itu kami ditungguin sampai selesai usulan tersebut. Sedangkan saudara Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada tanggal 22 Mei 2012 melakukan kunjungan ke Kementrian Agama

Hal 158 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Republik Indonesia untuk bertemu dengan PPK, dan kemudian melakukan Cessie berdasarkan Surat Nomor : 050/305/KMK tanggal 21 Mei 2012 dimana pembayaran termijn proyek dilimpahkan dari Rekening PT Sinergi Pustaka Indonesia ke Rekening PT Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan AC Nomer : 0301015780.

- Bahwa pada saat pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri, dapat saksi pastikan saksi tidak mengetahui adanya Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011 karena disposisi atas nota tersebut tidak diteruskan kepada kami.

Bahwa saksi baru mengetahui adanya nota tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya, dimana setelah melihat nota tersebut saksi pastikan saksi tidak akan berani melakukan proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri, karena penarikan fasilitas tersebut tidak layak. Hal ini karena debitur PT Budi Karya Mandiri terlibat secara langsung didalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topangan), selain itu sebagaimana dalam disposisi Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. telah mendisposisi :

- Untuk Butir 5.1. dan 5.2. agar dimonitor dengan baik.

Hal 159 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas usulan dengan butir 5.3. apabila cukup bukti adanya pelanggaran agar segera diproses oleh tim hukuman jabatan.

Sehingga atas penarikan kedua fasilitas tersebut seharusnya tidak dilakukan karena sudah tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kepada debitur.

- Bahwa berdasarkan dokumen diketahui penyebab dari terbitnya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yaitu :

- a. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan umum tahun 2012 dan menindaklanjuti pertemuan dengan pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja pada tanggal 20 Maret 2013, dimana diketahui bahwa penilaian kualitas kredit PT Budi Karya Mandiri pada bulan Desember 2012 yang telah ditetapkan dengan kualitas 1 (lancar) tidak sesuai dengan komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. bahwa Kolektibilitas debitur tersebut per Desember 2012 menjadi kualitas 5 (macet), mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 November 2012.
- b. Dengan melihat ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia meminta pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan perubahan kualitas kredit atas nama debitur PT Budi Karya Mandiri menjadi kualitas 5 (macet).
- d. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa

Hal 160 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.

- Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Loan Nomor : 05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,-
 - b. Loan Nomor : 05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,-
 - c. Loan Nomor : 05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 52.322.812,50
 - d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Hal 161 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outstanding Bunga : Rp. 0,-

- e. Loan Nomor : 05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

Sehingga total fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri yang Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet) yaitu Rp. 31.352.936.930,- (Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian :

Total Outstanding Pokok : Rp. 28.080.555.055,-

Total Outstanding Bunga : Rp. 3.272.381.875,-

- Bahwa setelah adanya Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri, secara aturan tidak dimungkinkan PT. Marwati Sejahtera (sebelumnya CV Marwati Sejahtera) yang tergabung dalam Group PT Budi Karya Mandiri, mengajukan permohonan fasilitas kredit Pola Keppres karena Group Usaha PT Budi Karya Mandiri ada pinjaman kredit bermasalah, hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip kehati-hatian dan fasilitas pinjaman yang lama masih aktif dan belum lunas.
- Bahwa apabila CV. Marwati Sejahtera menerima fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan plafond sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan masih dalam jangka waktu pembayaran hingga 21 Desember 2014, kemudian diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera ditingkatkan menjadi PT. Marwati Sejahtera dan mengajukan pinjaman kembali pada tanggal 11 Februari 2014,

Hal 162 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kemudian disetujui dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Keppres lagi dengan plafond sebesar Rp.4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip kehati-hatian dan fasilitas pinjaman yang lama masih aktif dan belum lunas.

- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul pada bagian D.6. point 2 menyebutkan bahwa agunan tambahan berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak memiliki THU sebesar Rp. 785.130.000,- dan CEV sebesar Rp. 628.104.000,-
 - b. 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi, BPKB No.1-07795365 memiliki THU sebesar Rp.405.000.000,- dan CEV sebesar Rp.283.500.000,-

Dapat saksi jelaskan bahwa dokumen tersebut dibuat pada tanggal 28 Pebruari 2014, oleh Arya Lelana selaku pengusul, sedangkan analisa yang saksi buat terkait Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) tertanggal 03 Mei 2012, dimana pada saat itu tidak saksi ketemuan terkait fakta bahwasanya Indriati Iskak adalah Komisaris dari PT Budi Karya Mandiri yang mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sedangkan PT. Darma Bhakti Teknologi adalah rekanan dari PT Budi Karya Mandiri yang meminta jaminan pembayaran yang kemudian diajukan sebagai SKBDN, dimana Bastian Widjaya (anak Liauw Inggarwati/key person PT. Marwati Sejahtera) adalah komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi. Apabila saling keterkaitan tersebut saksi ketahui maka dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap hasil analisa yang saksi buat, karena untuk memastikan adanya keterkaitan atau tidak.

- Bahwa saksi dan saudara Prihantanto selaku Relationship Manager (RM) tidak dilibatkan dalam Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera, sebagaimana disposisi dari saudara Arya Lelana selaku Pimsubdiv

Hal 163 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Menengah dan Korporasi, adalah karena kemungkinan terungkapnya ketidaklayakan PT.Marwati Sejahtera untuk mendapatkan fasilitas kredit, serta kejanggalan lainnya, sehingga langsung diambil alih analisisnya oleh saudara Arya Lelana.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

9. Ir. SIGIT MUSTIARBUDI M.M., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi adalah sebagai pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Pimpinan Bidang Dana dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama mulai 29 Juli 2011 sampai dengan 26 April 2012, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 049/116/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Juli 2011, dimana saksi bertanggung jawab terhadap pencapaian bisnis funding dengan mempertimbangkan resiko Bank, selain itu saksi juga bertugas untuk menjaga hubungan baik dengan calon nasabah atau dengan nasabah PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama agar tetap terjalin dengan baik, Teller, Bidang Umum, SDM Akuntansi serta bidang Luar Negeri
- Bahwa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah salah satu instrument yang mendukung kelancaran proses jual beli yang dilakukan didalam negeri (LC Dalam Negeri). Hal ini biasanya berhubungan dengan transaksi pembelian yang melibatkan banyak orang sekaligus.

Bahwa terkait kedudukan saksi sebagai Pimpinan Bidang Dana dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama, saksi mengetahui proses penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama kepada PT Budi Karya Mandiri pada tahun 2012 karena permohonannya diajukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama sesuai dengan Surat Nomor : 02/III/2012 tanggal 02 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri dengan jaminannya adalah Standby Loan PT Budi Karya Mandiri Surabaya di Bank Jatim Cabang

Hal 164 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Magetan dengan plafond Maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah)

- Bahwa sebagai Pimpinan Bidang Dana dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama, saksi mengetahui proses penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Utama kepada PT Budi Karya Mandiri pada tahun 2012 sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonannya diajukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama sesuai dengan Surat Nomor : 02/III/2012 tanggal 02 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri dengan jaminannya adalah Standby Loan PT Budi Karya Mandiri Surabaya di Bank Jatim Cabang Magetan dengan plafond Maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), dimana pengajuan tersebut dilampirkan:
 - Surat Perjanjian Jual Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 antara PT Dharma Bakti Teknologi dan PT Budi Karya Mandiri.
 - b. Atas permohonan dari PT Budi Karya Mandiri tersebut Bank Jatim Cabang Utama, meneruskan permohonan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dengan Surat Nomor : 050/378/CU-LN tanggal 06 Maret 2012, perihal : Permohonan Persetujuan Pembukaan SKBDN a/n PT Budi Karya Mandiri, karena SKBDN yang diajukan oleh PT Budi Karya Mandiri menjaminkan fasilitas Standby Loan PT Budi Karya Mandiri Surabaya di Bank Jatim Cabang Magetan.
 - c. Bahwa kemudian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi melakukan Analisa dan kemudian menyetujui penerbitan SKBDN sebagaimana Surat Nomor : 050/200.KMK tanggal 03 Mei 2012 Perihal : Persetujuan Penerbitan SKBDN, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 - d. Setelah ada persetujuan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, maka Bank Jatim Cabang Utama, sebagaimana surat nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 04 Mei 2012, kemudian

Hal 165 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen terkait SKBDN dikirim ke Bank Jatim Cabang Jakarta, dan saksi tidak mengikuti perkembangan SKBDN yang diberikan kepada PT Budi Karya Mandiri, karena sudah pindah ke Divisi Tresuri, dengan dasar Surat Keputusan Direksi Nomor: 052/200/KEP/DIR/SDM tanggal 28 Oktober 2014

- Bahwa setelah melihat Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011 bersifat Rahasia sehingga yang mengetahui laporan tersebut sebatas Direktur Utama dan yang mendapatkan disposisi atas nota tersebut
- Bahwa setelah adanya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT. Budi Karya Mandiri, secara aturan tidak dimungkinkan PT. Marwati Sejahtera (sebelumnya CV Marwati Sejahtera) yang tergabung dalam Group PT Budi Karya Mandiri, mengajukan permohonan fasilitas kredit Pola Keppres karena Group Usaha PT Budi Karya Mandiri ada pinjaman kredit bermasalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

10. AGUNG SETYA NUGROHO. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
 - Tahun 2012 – 2014 Pengelola IT (IT Governance & Risk Management)
 - Tahun 2014 – 2015 Penyelia (IT Governance & Risk Management Subdiv Straregi & Keamanan TI)
 - Tahun 2015 – 2022 Senior Auditor (Subdiv IT Audit)
 - Tahun 2022 – 2023 Avp Auditor Operasional dan Keuangan.
 - Tahun 2023 – sekarang Avp Auditor (Grup Audit TI Sub Divisi audit TI).
- Bahwa selaku Avp Auditor (Grup Audit TI Sub Divisi audit TI), memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
Wewenang:

Hal 166 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- 2) Menyusun rencana IT audit dan menentukan ruang lingkup sesuai profil resiko.
- 3) Bertindak sebagai ketua tim/anggota yang ditunjuk oleh pemimpin divisi audit internal.
- 4) Memantau komitmen hasil pemeriksaan IT audit yang dilakukan oleh pihak internal maksimal 3 bulan setelah dilakukan exit meeting.
- 5) Berkoordinasi dengan pihak eksternal atau internal berkaitan dengan pelaksanaan IT audit.

Tanggung Jawab :

- 1) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2) Memastikan penerapan prinsip kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability).
- 3) Melakukan evaluasi terhadap fungsi dan kecukupan pengendalian internal dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan IT audit.
- 5) Mematuhi dan menjalankan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Menjalankan seluruh tanggung jawab sebagaimana dijabarkan dalam tujuan Jabatan serta Tanggung Jawab Jabatan;
- 7) Melakukan pengembangan diri, baik atas inisiatif pribadi maupun dengan mengikuti program perusahaan, untuk mencapai tingkat kompetensi yang dibutuhkan oleh tujuan Jabatan;
- 8) Menciptakan iklim kerja yang kondusif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan untuk memastikan terciptanya budaya perusahaan yang diharapkan;
- 9) Memastikan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
- 10) Memastikan proses administrasi dan pelaporan yang tertib di lingkup kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 167 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 11) Menjalani koordinasi secara efektif dengan unit kerja yang memiliki interaksi dengan jabatannya;
- 12) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan peran dan fungsi jabatannya, yang belum dijabarkan dalam uraian jabatan ini.

- Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya di divisi kredit menengah dan korporasi adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
3. RM (Relationship Manager) yang terdiri dari :
 1. RM (Relationship Manager) Analisa dan
 2. RM (Relationship Manager) Administrasi,
4. Staf yang terdiri dari :
 1. Analis dan
 2. Admin.

- Bahwa Jenis kredit yang dikelola oleh divisi kredit menengah dan korporasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Kredit Modal Kerja pola Standby loan.
- b. Kredit Kredit Modal Kerja pola Keppres.

- Bahwa Kredit Stanby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah badan usaha yang bergerak di bidang :

- a. Jasa Konstruksi;
- b. Jasa Pengadaan;
- c. Jasa Konsultan;
- d. Jasa Lainnya.

Bahwa secara umum untuk bisa mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dimana terdapat perbedaan untuk bisnis perorangan dan badan usaha, sebagai berikut :

Hal 168 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1. Syarat KMK untuk Bisnis Perorangan

- KTP (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Kartu Keluarga (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Akte Pendirian Usaha (fotokopi yang disertai dokumen asli);
- Pas foto berukuran 4 x 6 cm (2 lembar).

2. Syarat untuk Badan Usaha

- Kartu NPWP;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- [Laporan keuangan](#) terakhir (khusus untuk badan usaha yang beroperasi kurang dari 1 tahun) atau laporan keuangan 2 tahun terakhir untuk usaha yang sudah lama beroperasi;
- Fotokopi dokumen yang dijadikan jaminan;
- Rincian laba dan rugi perusahaan (laporan neraca keuangan perusahaan)

Bahwa Jenis Agunan yang bisa digunakan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, adalah sebagai berikut:

1. Deposito di bank, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka perlu adanya penyerahan sertifikat atau bilyet deposito.
2. Tanah atau tanah dengan bangunannya, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka terdapat beberapa dokumen yang perlu disertakan, yaitu:
 - Gambar tanah atau tanah dan bangunan serta lokasi sekitar
 - Sertifikat tanah atau akta jual beli
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - PBB terbaru
3. Kendaraan bermotor, Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disertakan, yaitu :
 - BPKB
 - STNK
 - Faktur pembelian kendaraan
 - Blanko kuitansi pembelian yang ditandatangani di atas materai oleh pemilik sebelumnya (apabila bekas)
 - KTP sebagai bukti identitas

Hal 169 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mesin usaha. Jika agunan jenis ini yang dipilih digunakan maka dokumen persyaratan yang disiapkan, yaitu:

- Faktur
- Invoice
- Kuitansi pembelian mesin

5. Inventory. dokumen yang perlu disertakan yaitu surat inventory.

6. Account Receivable atau piutang. dokumen yang harus disertakan yaitu daftar piutang yang dimiliki.

Bahwa Kredit modal kerja pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada tahun 2012 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres.

- Bahwa semua pengajuan kredit melalui kantor cabang, dimana untuk limit putusan kredit ada kewenangan kantor cabang dan ada juga kewenangan Divisi dan Direksi pada kantor pusat. Seingat saksi putusan kredit tersebut terdiri dari putusan fasilitas dan putusan pencairan, untuk putusan fasilitas nilai kredit diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diputus oleh direksi sedangkan untuk putusan pencairan diputus oleh Divisi.

Bahwa limit dibawah Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dan bukan kewenangan cabang untuk putusan fasilitas dan putusan pencairan hanya diputus oleh Divisi. Namun untuk pastinya dapat dilihat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dan SK Direksi.

- Bahwa Prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari debitur berupa surat permohonan berikut dengan kelengkapan kredit
- b. Surat penerusan dari cabang booking office
- c. Cek kelengkapan data oleh tim pengusul
- d. Kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan
- e. Proses analisa oleh tim pengusul
- f. Prose persetujuan kredit oleh pemutus
- g. Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur
- h. Pengikatan kredit

Hal 170 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Debitur mengajukan permohonan pencairan kredit dilengkapi:
 - d. Surat permohonan pencairan
 - e. Dokumen kontrak kerja
 - j. Proses pencairan analisa kredit oleh tim pengusul
 - k. Konfirmasi kepada pemberi kerja oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
 - l. Kunjungan ke lokasi pekerjaan
 - m. Pencairan kredit.mencukupi.
- Bahwa klasifikasi pembayaran angsuran suatu debitur atas pemberian kredit, secara umum ada lima skala kolektibilitas kredit yaitu :
 1. Kolektibilitas 1 (lancar)
 2. Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus)
 3. Kolektibilitas 3 (kurang lancar)
 4. Kolektibilitas 4 (diragukan)
 5. Kolektibilitas 5 (macet).
 - Bahwa dari berkas dokumen kredit saksi ketahui bahwasanya PT. Budi Karya Mandiri sebagai debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang saat ini kreditnya memiliki kolektibilitas 5/macet. Bahwa kredit PT. Budi Karya Mandiri saat ini dalam proses Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
 - Bahwa dari berkas dokumen kredit saksi ketahui PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, tapi saat ini dalam kondisi tidak beroperasi/tutup.
 - Bahwa dari berkas dokumen kredit pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah :
 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
 2. Direktur : Liauw Inggarwati.
 3. Komisaris : Indriati Iskak.
 - Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat saksi jelaskan alamat ketiga pengurus PT. Budi Karya Mandiri (Teguh Setia Budi, Liauw Inggarwati, dan Indriati Iskak), sebagai berikut :
 1. Teguh Setia Budi selaku Direktur Utama beralamat di Jl. Babatan Rukun VII/12, Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578152005690002).
 2. Liauw Inggarwati selaku Direktur beralamat di Jl. Satelit Utara 3, Blok ET/35 Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578275212490001).

Hal 171 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3. Indriati Iskak selaku Komisaris beralamat di Jalan Manukan Lor 2F/51, Surabaya (sesuai dengan KTP : 1256275111610001).

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui riwayat kredit yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. secara tertulis dimana berdasarkan SOP internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., debitur wajib melampirkan:

- a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.
- b. Foto Copy akte pendirian PT. Budi Karya Mandiri
- c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
- d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.
- e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
- f. Asli Surat Perintah Kerja.
- g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
- h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.

- Bahwa kemudian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. tersebut diperpanjang setiap tahun dengan perincian fasilitas plafond sebagai berikut :

- a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
- b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
- c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-

dari plafond ini terdapat 1 pencairan yang diajukan oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana kemudian mengalami macet (Kolektibilitas 5) yaitu:

Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total Plafond yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- dan dicairkan dalam 6 tahap :

- Tahap 1 : Rp.4.502.000.000,- (25 September 2008).
- Tahap 2 : Rp. 590.000.000,- (07 November 2008).
- Tahap 3 : Rp.1.988.000.000,- (17 November 2008).

Hal 172 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 4 : Rp.3.478.000.000,- (19 November 2008).
- Tahap 5 : Rp. 275.000.000,- (04 Desember 2008).
- Tahap 6 : Rp. 322.000.000,- (04 Desember 2008).

Dimana kemudian Loan Nomor : 05 STB4 mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-

Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,-

- d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
- e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,- dari plafond ini terdapat 1 pencairan yang diajukan oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana kemudian mengalami macet (Kolektibilitas 5) yaitu :

Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dengan total Plafond yang dicairkan sejumlah : Rp. 14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dimana kemudian Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 0,-

- f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,- dari plafond ini terdapat 2 pencairan yang diajukan oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana kemudian mengalami macet (Kolektibilitas 5) yaitu :

- Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dengan total Plafond yang dicairkan sejumlah : Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Dimana kemudian Loan Nomor : 05 STB8 mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta

Hal 173 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-

Outstanding Bunga :Rp. 1.802.812.500,-

- Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dengan total Plafond yang dicairkan sejumlah : Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana kemudian Loan Nomor : 05 STB6 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-

Outstanding Bunga :Rp. 52.322.812,50

- g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,- dari plafond ini terdapat 1 pencairan yang diajukan oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana kemudian mengalami macet (Kolektibilitas 5) yaitu :

Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan total Plafond yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).

Dimana kemudian Loan Nomor : 05 STB29 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

- h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-

Bahwa terhadap Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. kepada debitur PT Budi Karya Mandiri (BKM), secara keseluruhan (5 Loan) dalam status Kolektibilitas 5 (macet) pada tahun 2013, dengan posisi Baki Debet sejumlah :

Hal 174 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.352.936.930,- (Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Total Outstanding Pokok : Rp.28.080.555.055,-

Outstanding Bunga : Rp. 3.272.381.875,-

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit dapat saksi jelaskan penyebab Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri, terdapat 5 (lima) kredit yang mengalami status Kolektibilitas 5 (macet), sebagai berikut :

a. Loan Nomor: 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana dari dokumen kredit diketahui Loan Nomor: 05 STB4 tersebut, mengalami macet (kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan penyebab utamanya sebagai berikut :

- Pelaksanaan proyek DAK tahun 2008 di kabupaten Jambi dilaksanakan dengan sistem swakelola, dimana sekolah SD dan SMP yang akan menerima DAK ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota dan pelaksanaan pelimpahan termijn adalah dana DAK dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.
- Untuk pengadaan buku dan alat peraga masing-masing Kepala Sekolah membuat surat pesanan kepada CV. Dielco Globalnusa, CV. Dua Putri Sejahtera, CV. Semesta Agung Makmur, CV. Gemilang Sinar Purnama, CV. Putra Jambi Pratama, TB. Nakula Sadewa, CV. Alfin (perusahaan group dan mitra PT. Budi Karya Mandiri) dan membuat MOU tersendiri.
- Mekanisme pengamanan pembayaran termin telah di cecis di masing-masing kepala sekolah, yang pembayaran termin masuk ke rekening bersama antara kontraktor lokal dan PT.Budi Karya Mandiri di Bank BPD Jambi. Kemudian berdasarkan standing Intruction di Bank BPD Jambi termin tersebut ditransfer ke rekening PT.Budi karya Mandiri di bank Jatim Cabang Magetan.

Hal 175 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Pencairan fasilitas kredit standby loan dilakukan berdasarkan pesanan order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima DAK.
- Dalam pelaksanaannya dari pengadaan paket tersebut termasuk juga paket multimedia yaitu wireless, PT. Budi Karya Mandiri melakukan import untuk wireless tersebut, tetapi pada saat barang sudah di pabean, PT. Budi Karya Mandiri terkendala masalah administrasi yang menyebabkan barang datang tidak tepat waktu, sehingga dari semua paket pengadaan yang dipesan oleh masing-masing sekolah dihentikan.

b. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana dari dokumen kredit diketahui Loan Nomor : 05 STB4 tersebut, mengalami macet (kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan penyebab utamanya sebagai berikut:

- PT. Budi Karya Mandiri merencanakan mengikuti pelelangan proyek pengadaan buku DAK Jatim Anggaran tahun 2010 dengan estimasi total nilai kontrak Rp.190.000.000.000,- (Seratus sembilan puluh milyar rupiah) dimana untuk mendukung kemenangan tender dan menjaga kesiapan stock, debitur berencana membeli lebih dahulu 400 paket buku SD & SMP dengan membuat perjanjian jual beli dengan supplier PT. Darma Bakti Teknologi tanggal 14 Maret 2012 dengan nilai Rp. 14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang dicover oleh fasilitas kredit Stand By Loan (STB) di Bank Jatim Cabang Magetan.
- SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang diberikan memiliki jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan

Hal 176 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2012, dimana kemudian dilakukan perpanjangan berdasarkan :

a. Surat permohonan nomor : 10/BKM/SP/XI/2012 tanggal 8 November 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN, yang diajukan oleh Liau Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri dan diajukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi, dengan mendasarkan kepada Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012. Sehingga jangka waktu SKBDN diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Oktober 2012.

b. Surat permohonan nomor : 12/BKM/PPJW/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN, yang diajukan oleh Liau Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri dan diajukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi, dengan mendasarkan kepada Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013. Sehingga jangka waktu SKBDN diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 05 Februari 2013.

- Bahwa setelah perpanjangan kedua, hingga jatuh tempo SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) pada tanggal 12 Agustus 2013, dari keseluruhan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) baru terbayarkan sejumlah Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total yang telah dicairkan sejumlah Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan pelelangan proyek masih dalam proses.

Hal 177 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



c. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto dimana dari dokumen kredit diketahui Loan Nomor : 05 STB8 tersebut, mengalami macet (kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan penyebab utamanya sebagai berikut :

- Pencairan Kredit Standby Loan dilakukan berdasarkan pesanan order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Surat Keputusan Bupati Mojokerto, dan telah dilakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah di Bank Jatim Cabang Mojokerto.
- Bahwa kemudian Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit per 25 September 2023 sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Setelah kredit dicairkan dan pada waktu persiapan pengiriman barang, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, yang sebelumnya secara swakelola diganti dengan sistem lelang dan pengiriman buku tidak jadi dilakukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak jadi dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah, tetapi akan dibayarkan langsung ke rekanan sebagai pemenang lelang, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni

Hal 178 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2010 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (copy terlampir).

- Hal tersebut mengakibatkan pencairan kredit yang telah dilakukan telah dibayarkan dalam bentuk stok barang yang siap kirim ke sekolah, dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 dan sampai sekarang tidak ada pembayaran termin yang akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.

d. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto dimana dari dokumen kredit diketahui Loan Nomor : 05 STB4 tersebut, mengalami macet (kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan penyebab utamanya sebagai berikut :

- Pencairan Kredit Standby Loan dilakukan berdasarkan Pesanan Order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/257/HK/416-012/2010 tanggal 22 April 2010, dan telah dilakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah di Bank Jatim Cabang Mojokerto.
- Bahwa kemudian Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit per 25 September 2023 sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu Milyar

Hal 179 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah Lima Puluh Sen).

- Setelah kredit dicairkan dan pada waktu persiapan pengiriman barang, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, yang sebelumnya secara swakelola diganti dengan sistem lelang dan pengiriman buku tidak jadi dilakukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak jadi dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah, tetapi akan dibayarkan langsung ke rekanan sebagai pemenang lelang, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (copy terlampir).
- Hal tersebut mengakibatkan pencairan kredit yang telah dilakukan telah dibayarkan dalam bentuk stok barang yang siap kirim ke sekolah, dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 dan sampai sekarang tidak ada pembayaran termin yang akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.

e. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana dari dokumen kredit diketahui Loan Nomor : 05 STB4 tersebut, mengalami macet (kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan penyebab utamanya sebagai berikut :

- Debitur PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah) sesuai suratnya Nomor : 20/BKM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012

Hal 180 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



atas Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dari Kementerian Agama RI yang menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 Tanggal 16 Maret 2012. Pengajuan tersebut ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur Perseroan PT. Budi Karya Mandiri.

- Telah dilakukan cessie oleh Sdr. Arya Lelana (Pim Sub Div Krd Men. & Korp.) pada tanggal 22 Mei 2012 ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama RI agar pembayaran termijn proyek dilimpahkan ke rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia di Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Jakarta AC Nomer : 037701000263306, dan telah disetujui (berkas terlampir), yang dituangkan di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 Tanggal 16 Maret 2012, selanjutnya oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia dilakukan Standing Instruction ke Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Jakarta, sesuai surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia No. 106/SPI-SU/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 yang meminta agar termijn proyek yang masuk di rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk diblokir dan kemudian dilimpahkan/transfer ke rekening PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan AC Nomer : 0301015780 sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bank Jatim mengeluarkan surat perihal Pelimpahan Hasil Pembayaran Proyek kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cab Kebon Jeruk Kanwil Jakarta I sesuai suratnya No. 050/305/KMK Tanggal 21 Mei 2012, yang mana surat tersebut berisi bahwa setiap hasil pembayaran proyek tersebut yang masuk ke rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk dilimpahkan/transfer sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening 0301015780 an PT. Budi Karya Mandiri yang telah disetujui oleh Hendro selaku Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk Kanwil Jakarta I.

Hal 181 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut, dikeluarkan Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan ke Cabang Magetan sesuai dengan Surat Nomor : 050/015/KMK No. 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- Bahwa dengan Surat Nomor : 050/1457/PMS_C.mgt tanggal 08 September 2012 tentang Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PT Budi Karya Mandiri, pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Magetan telah memberikan peringatan akan terjadinya jatuh tempo atas kredit tersebut, dimana kemudian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengeluarkan Surat Nomor : 050/686/KMK tanggal 19 September 2012 tentang Penyelesaian Kredit Modal Kerja Standby Loan.
- Bahwa pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan Permohonan Perpanjangan Kredit Pola Standby Loan dengan Surat Nomor : 019/BKM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Kredit Standby Loan yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melalui Surat Nomor : 050/023/KMK tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa kemudian Loan No.05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp. 7.225.989.062,50 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen) dimana Outstanding Pokoknya Rp.6.876.400.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Outstanding Bunga Rp.349.589.062,50 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta

Hal 182 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua
Rupiah Lima Puluh Sen).

Penyebab Kemacetan :

- Dimana berdasarkan informasi dari berkas kredit, bahwa pekerjaan telah selesai 100% namun pembayaran masih sebagian yaitu sebesar Rp.21.648.188.841,- (Dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan telah digunakan untuk pembayaran angsuran ke Bank Jatim sebesar Rp. 6.905.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus lima juta rupiah). Untuk sisa termijn masih dalam pemeriksaan BPK dan menunggu Sidang Pengadilan yang terindikasi ada tindakan pidana korupsi.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada informasi ataupun data di berkas kredit terkait hasil putusan atau sisa termin debitur.
- Bahwa terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri saksi ketahui setelah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya, dimana saksi selaku auditor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dapat memastikan penarikan fasilitas tersebut adalah tidak layak, karena debitur PT Budi Karya Mandiri terlibat secara langsung dalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan), selain itu sebagaimana dalam disposisi Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah mendisposisi:
 - Untuk Butir 5.1. dan 5.2. agar dimonitor dengan baik.
 - Atas usulan dengan butir 5.3. apabila cukup bukti adanya pelanggaran agar segera diproses oleh tim hukuman jabatan.

Hal 183 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas penarikan kedua fasilitas tersebut seharusnya tidak dilakukan karena sudah tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kepada debitur.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dari dokumen diketahui penyebab dari terbitnya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yaitu :
 - a. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan umum tahun 2012 dan menindaklanjuti pertemuan dengan pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja pada tanggal 20 Maret 2013, dimana diketahui bahwa penilaian kualitas kredit PT Budi Karya Mandiri pada bulan Desember 2012 yang telah ditetapkan dengan kualitas 1 (lancar) tidak sesuai dengan komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. bahwa Kolektibilitas debitur tersebut per Desember 2012 menjadi kualitas 5 (macet), mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 November 2012.
 - b. Dengan melihat ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia meminta pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan perubahan kualitas kredit atas nama debitur PT Budi Karya Mandiri menjadi kualitas 5 (macet).
 - d. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa

Hal 184 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.

Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Loan Nomor : 05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,-
- b. Loan Nomor : 05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,-
- c. Loan Nomor : 05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 52.322.812,50
- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Hal 185 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 0,-

- e. Loan Nomor : 05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami kemacetan dengan total sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

Sehingga total fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri yang Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet) yaitu Rp. 31.352.936.930,- (Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian :

Total Outstanding Pokok : Rp. 28.080.555.055,-

Total Outstanding Bunga : Rp. 3.272.381.875,-

- Bahwa setelah adanya Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri, secara aturan tidak dimungkinkan PT. Marwati Sejahtera (sebelumnya CV Marwati Sejahtera) yang tergabung dalam Group PT Budi Karya Mandiri, mengajukan permohonan fasilitas kredit Pola Keppres karena Group Usaha PT Budi Karya Mandiri ada pinjaman kredit bermasalah, hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip kehati-hatian dan fasilitas pinjaman yang lama masih aktif dan belum lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila CV. Marwati Sejahtera menerima fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan plafond sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan masih dalam jangka waktu pembayaran hingga 21 Desember 2014 dan kemudian diketahui bahwasanya CV. Marwati Sejahtera tersebut ditingkatkan menjadi PT.Marwati Sejahtera dan mengajukan pinjaman

Hal 186 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kembali pada tanggal 11 Februari 2014, yang kemudian disetujui dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Keppres lagi dengan plafond sebesar Rp.4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip kehati-hatian dan fasilitas pinjaman yang lama masih aktif dan belum lunas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

11. PRIHANTANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya di divisi kredit menengah dan korporasi adalah sebagai berikut:
 1. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 3. RM (Relationship Manager) yang terdiri dari :
 1. RM (Relationship Manager) Analisa dan
 2. RM (Relationship Manager) Administrasi,
 4. Staf yang terdiri dari :
 1. Analis dan
 2. Admin.
- Bahwa saksi saat ini merupakan pensiunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sejak tahun 2021.
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Relationship Manager (RM) Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat mulai bulan Juli 2012 sampai dengan bulan April 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 050/130/KEP/DIR/SDM tanggal 30 Juli 2012, dimana tugas dan tanggung jawabnya juga mencakup analis kredit, dimana secara khusus adalah menyiapkan rekomendasi kelayakan permohonan kredit menengah dan korporasi, yang diajukan di kantor pusat maupun yang berasal diatas kewenangan kantor cabang untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan

Hal 187 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kredit yang dikelola Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., adalah :
 1. Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;
 2. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan ;
 3. Kredit Modal Kerja Rekening Koran ;
 4. Kredit Investasi ;
 5. Kredit Pemda ;
 6. Kredit Sindikasi.
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pemberian kredit secara umum diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) tentang kredit, dimana terkait Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan diatur didalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Direksi (SK) Nomor : 043/031/KEP/ Dir/ KRD tanggal 28 Februari 2005 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
 - b. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 045/039/KEP/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
 - c. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 046/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
 - d. Surat Edaran Direksi (SE) Nomor : 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009 Bab VII Standby Loan, hal 137 – 149 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
 - e. Surat Edaran Direksi (SE) No : 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 Bab VII Kredit Modal Modal Kerja Pola Standby Loan, hal 150 – 160 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa Kredit Stanby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Hal 188 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah badan usaha yang bergerak di bidang :

- a. Jasa Konstruksi;
- b. Jasa Pengadaan;
- c. Jasa Konsultan;
- d. Jasa Lainnya.

Bahwa semua pengajuan kredit melalui kantor cabang, dimana untuk limit putusan kredit ada kewenangan kantor cabang dan ada juga kewenangan Divisi dan Direksi pada kantor pusat. Seingat saksi putusan kredit tersebut terdiri dari putusan fasilitas dan putusan pencairan, dimana untuk putusan fasilitas nilai kredit diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) diputus oleh direksi sedangkan untuk putusan pencairan diputus oleh Divisi.

Bahwa untuk limit dibawah Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) dan bukan kewenangan cabang untuk putusan fasilitas dan putusan pencairan hanya diputus oleh Divisi. Namun untuk pastinya dapat dilihat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) dan SK Direksi.

- Bahwa limit kewenangan memutus permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - a. Plafond Kredit Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) diputus oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi.
 - b. Plafond Kredit diatas Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diputus oleh Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi.
 - c. Plafond Kredit diatas Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) diputus oleh Direktur Utama.
- Bahwa Prosedur pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonan dari debitur berupa surat permohonan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berikut dengan kelengkapan kreditnya.
 - b. Surat penerusan dari cabang booking office.
 - c. Cek kelengkapan data oleh tim pengusul.
 - d. Kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan.

Hal 189 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul.
- f. Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus
- g. Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur.
- h. Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris.
- i. Setelah Debitur mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka debitur dapat mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
 - Dokumen kontrak kerja.
 - Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui atau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- j. Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit.
- k. Selanjutnya hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.
- l. Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan.
- m. Pencairan kredit.

Hal 190 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



n. Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh debitur selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. kepada debitur masih mencukupi.

- Bahwa jaminan Utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah :

a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.

b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak.

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri merupakan salah satu debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Pusat yang menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak tahun 2006 dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. 2006 s/d 2007 | : Rp. 25.000.000.000,- |
| b. 2007 s/d 2008 | : Rp. 25.000.000.000,- |
| c. 2008 s/d 2009 | : Rp. 15.000.000.000,- |
| d. 2009 s/d 2010 | : Rp. 15.000.000.000,- |
| e. 2010 s/d 2011 | : Rp. 15.000.000.000,- |
| f. 2011 s/d 2012 | : Rp. 50.000.000.000,- |
| g. 2012 s/d 2013 | : Rp. 50.000.000.000,- |
| h. 2013 s/d 2014 | : Rp. 50.000.000.000,- |

Atas plafond tersebut telah dilakukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri, dimana terdapat 5 loan (Loan Nomor : 05 STB4, Loan Nomor : 05 STB6, Loan Nomor : 05 STB8, Loan Nomor : 05 STB29, Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)) yang memiliki kolektibilitas 5/macet.

Bahwa atas penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri tersebut saksi tidak mengetahui secara detail karena saksi baru bertugas sebagai Relationship Manager (RM) Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank

Hal 191 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat mulai bulan Juli 2012, dimana setelah bertugas terkait dengan PT. Budi Karya Mandiri saksi ditugaskan untuk melakukan kunjungan setempat atas Loan Nomor : 05 STB.29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011.

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, tapi saat ini dalam kondisi tidak beroperasi/tutup.
- Bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat adalah:
 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
 2. Direktur : Liauw Inggarwati.
 3. Komisaris : Indriati Iskak.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat saksi jelaskan alamat ketiga pengurus PT. Budi Karya Mandiri (Teguh Setia Budi, Liau Inggarwati, dan Indriati Iskak), sebagai berikut :
 1. Teguh Setia Budi selaku Direktur Utama beralamat di Jl. Babatan Rukun VII/12, Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578152005690002).
 2. Liauw Inggarwati selaku Direktur beralamat di Jl. Satelit Utara 3, Blok ET/35 Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578275212490001).
 3. Indriati Iskak selaku Komisaris beralamat di Jalan Manukan Lor 2F/51, Surabaya (sesuai dengan KTP : 1256275111610001).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail proses pemberian kredit kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk,. Namun saksi sebatas mengetahui dari data pinjaman berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui riwayat kredit yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. secara tertulis dimana berdasarkan SOP internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., debitur wajib melampirkan:
 - a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.

Hal 192 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy akte pendirian PT. Budi Karya Mandiri
- c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
- d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.
- e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
- f. Asli Surat Perintah Kerja.
- g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
- h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Atas permohonan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan penerusan dari cabang booking office.
- Dilaksanakan cek kelengkapan data oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Dilaksanakan kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk..
- Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus.
- Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur PT. Budi Karya Mandiri.
- Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris, terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diterima oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007: Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 19, Tanggal 29 Mei 2009, SPPK Nomor : 047/202/KMK Tanggal 14 Mei 2009.

Hal 193 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 19 Tanggal 26 April 2010, SPPK Nomor : 048/188/KMK Tanggal 19 April 2010
- f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 23 Tanggal 23 Pebruari 2011, SPPK Nomor : 049/050/KMK Tanggal 1 Pebruari 2011.
- g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,- sebagaimana dalam PK Nomor : 35 Tanggal 23 April 2012, SPPK Nomor : 050/240/KMK Tanggal 18 April 2012
- h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-.
- Setelah PT. Budi Karya Mandiri mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
 - b. Dokumen kontrak kerja.
 - c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit. Dari hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan.

Hal 194 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dimana setelah adanya persetujuan maka dilakukan pencairan kredit sebagaimana permohonan dari PT. Budi Karya Mandiri.

- Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh PT. Budi Karya Mandiri selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. masih mencukupi.

- Bahwa terhadap status Kolektibilitas 5 (macet) terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada debitur PT.Budi Karya Mandiri, saksi tidak mengetahuinya apa penyebabnya, karena selaku Relationship Manager (RM) Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, saksi baru bertugas mulai bulan Juli 2012 dimana kemudian terkait pinjaman fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) secara faktual saksi hanya melakukan kunjungan setempat setelah dicairkannya 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan An PT.Budi Karya Mandiri.

Bahwa kunjungan setempat saksi lakukan atas Loan Nomor : 05 STB.29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 dengan maksud melakukan kunjungan ke PT Sinergi Pustaka Indonesia terkait Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai Kontrak No: Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung dan Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dengan maksud melakukan monitor untuk Stock Opname Persediaan Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dimana kemudian saksi ketahui hal tersebut terkait pencairan fasilitas KMK Standby Loan atas penerbitan SKBDN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri,

Hal 195 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



karena saksi bertugas sebagai Relationship Manager (RM) Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat mulai bulan Juli 2012, sedangkan persetujuan terhadap kedua penarikan tersebut terjadi pada bulan Mei 2012.

Bahwa terkait pinjaman fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan An PT. Budi Karya Mandiri secara faktual saksi hanya melakukan kunjungan setempat setelah dicairkannya fasilitas Kredit tersebut, dimana kunjungan setempat saksi lakukan atas :

- a. Loan Nomor : 05 STB.29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 dengan maksud melakukan kunjungan ke PT Sinergi Pustaka Indonesia terkait Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai Kontrak No : Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung.

1. Data Umum Debitur :

- Nama Perusahaan : PT Budi Karya Mandiri
- Key Person : Liauw Inggarwati (Direktur)
- Bidang Usaha : Jasa Pengadaan
- Alamat Perusahaan : Jalan Babadan Rukun VII Nomor : 12, Dupak, Surabaya.
- Telp Kantor : (031) 3544543 – Fax (031) 3544543.

2. Kesimpulan Kegiatan Kunjungan Setempat :

- Kunjungan dilakukan ke Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia bertemu dengan Sdr Ir Abdul Kadir Alaydrus (Direktur) guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sisa pembayaran termijn proyek Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak : Rp. 55.075.000.000,-
 - Uang Muka : Rp. 11.015.000.000,-
 - Termijn Kesatu : Rp. 21.648.188.841,-
 - Sisa Termijn : Rp. 22.411.811.159,-
- Informasi Sdr Ir Abdul Kadir Alaydrus bahwa pekerjaan telah selesai dipenuhi 100% sesuai Berita Acara

Hal 196 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Penelitian Penyelesaian Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun 2012 Nomor : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 (Bukti terlampir), sedangkan sisa termijn proyek belum terbayar Kementerian Agama karena saat ini proyek ini dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menunggu sidang pengadilan yang terindikasi ada Tindakan korupsi.

- Status Sdr Ir Abdul Kadir Alaydrus sebagai saksi dalam proses tersebut diatas dan perkiraan proses siding di bulan pebruari 2013 sehingga kepastian pembayaran sisa termijn proyek Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 setelah terdapat Keputusan Pengadilan Negeri.
- Terkait dengan kewajiban PT Budi Karya Mandiri Cq Liauw Inggarwati di PT Bank Jatim Magetan untuk pembiayaan pekerjaan proyek tersebut sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) setelah dikurangi angsuran dari termijn Rp.6.905.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima juta rupiah) menjadi Rp.9.095.000.000,- (Sembilan milyar sembilan puluh lima juta rupiah).
- Pihak PT Sinergi Pustaka Indonesia sanggup menyelesaikan kewajiban PT Budi Karya Mandiri DI Bank Jatim berasal dari pekerjaan lain yang antara lain Proyek Pengadaan Buku tahun 2013 dari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

- b. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dengan maksud melakukan monitor untuk Stock Opname Persediaan Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dimana kemudian saksi ketahui hal tersebut terkait pencairan fasilitas KMK Standby Loan atas penerbitan SKBDN.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian saksi laporkan secara tertulis kepada saudara Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan saudara Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit

Hal 197 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah dan Korporasi (Formulir Laporan Kunjungan Setempat / BPD.1-7), sebagai berikut :

1. Data Umum Debitur :

- Nama Perusahaan : PT Budi Karya Mandiri
- Key Person : Liauw Inggarwati (Direktur)
- Bidang Usaha : Jasa Pengadaan
- Alamat Perusahaan : Jalan Babadan Rukun VII Nomor : 12, Dupak, Surabaya.
- Telp Kantor : (031) 3544543 – Fax (031) 3544543.

2. Kesimpulan Kegiatan Kunjungan Setempat :

- Kunjungan dilakukan ke Gudang PT Multi Kreasi Satu Delapan di Jalan Lapangan Cobra Nomor : 09, Desa Pekopen, Tambun Bekasi, dimana sebelumnya tempat penyimpanan persediaan berada di PT Budi Karya Mandiri di Puri Anggraini Bogor. Namun telah dilakukan pemindahan Gudang dikarenakan kontrakan di Gudang lama telah selesai, bertemu saudara Dian Ekawati Y (Direktur PT Multi Kreasi Satu Delapan), didampingi oleh saudara Liauw Inggarwati (Direktur PT Budi Karya Mandiri), dan saudara Bastian Widjaya (Komisaris PT Darma Bakti Teknologi), dan saudara Sumarno, guna mendapatkan informasi dan cross cek persediaan barang buku DAK SD dan SMP Tahung Anggaran 2010 dan 2011.
- Hasil Kunjungan di Gudang sekaligus pabrik/percetakan milik PT Multi Kreasi Satu Delapan dengan alamat Jalan Lapangan Cobra Nomor : 09, Desa Pekopen, Tambun Bekasi, bahwa barang-barang berupa buku paket untuk SD dan SMP saat ini total senilai Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), maka guna keperluan administrasi Bank, perlu dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Penitipan Barang di PT Multi Kreasi Satu Delapan yang prinsipnya barang berupa buku SD dan SMP sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar

Hal 198 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- b. Barang persediaan tersebut untuk dilakukan penilaian oleh Jasa Appraisal Independen yang telah Kerjasama dengan Bank Jatim selanjutnya dilakukan pengikatan fiducia untuk kepentingan Bank Jatim.
- c. Pihak PT Budi Karya Mandiri berkewajiban membuat laporan persediaan barang tersebut diatas berkala 1 (satu) bulan sekali dan apabila terdapat perubahan/pengurangan jumlah-kuantitas jenis barang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim
- d. Dilakukan pertanggungan asuransi kebakaran minimal Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dijamin pihak Perusahaan yang telah Kerjasama dengan Bank Jatim.

Pada saat saksi melakukan kunjungan setempat untuk monitoring fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri, saksi tidak mengetahui adanya Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011 karena disposisi atas nota tersebut tidak diteruskan kepada kami.

Bahwa saksi baru mengetahui adanya nota tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya, dimana setelah melihat nota tersebut saksi pastikan terhadap penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia an PT Budi Karya Mandiri, karena penarikan fasilitas tersebut tidak layak.

Hal 199 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Hal ini karena debitur PT Budi Karya Mandiri terlibat secara langsung didalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan), selain itu sebagaimana disposisi Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. telah mendisposisi:

- Untuk Butir 5.1. dan 5.2. agar dimonitor dengan baik.
- Atas usulan dengan butir 5.3. apabila cukup bukti adanya pelanggaran agar segera diproses oleh tim hukuman jabatan.

Sehingga atas penarikan kedua fasilitas tersebut seharusnya tidak dilakukan karena sudah tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman kepada debitur.

- Bahwa pada saat melakukan kunjungan setempat untuk monitoring fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 an PT Budi Karya Mandiri, yang hadir dari Pihak PT Budi Karya Mandiri adalah Direkturnya yaitu Liauw Inggarwati dan Soemarno Bin Pakis serta anaknya yang bernama Bastian (Komisaris PT Darma Bakti Teknologi), sebagaimana yang ada dalam dokumentasi kunjungan. Sedangkan saat melakukan kunjungan setempat untuk monitoring fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, kami lakukan sendiri dengan diantar oleh Staff Bank Jatim Cabang Jakarta.
- Bahwa saksi hanya mengetahui peranan saudara Soemarno Bin Pakis adalah sebagai pengantar saksi dan tim pada saat melakukan kunjungan setempat untuk monitoring fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, di Puri Anggraini Bogor dan Jalan Lapangan Cobra Nomor : 09, Desa Pekopen, Tambun Bekasi.
- Bahwa dari dokumen diketahui penyebab dari terbitnya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yaitu :

Hal 200 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan umum tahun 2012 dan menindaklanjuti pertemuan dengan pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja pada tanggal 20 Maret 2013, dimana diketahui bahwa penilaian kualitas kredit PT Budi Karya Mandiri pada bulan Desember 2012 yang telah ditetapkan dengan kualitas 1 (lancar) tidak sesuai dengan komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. bahwa Kolektabilitas debitur tersebut per Desember 2012 menjadi kualitas 5 (macet), mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 November 2012.
- b. Dengan melihat ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia meminta pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan perubahan kualitas kredit atas nama debitur PT Budi Karya Mandiri menjadi kualitas 5 (macet).
- d. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.
- Bahwa setelah adanya Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi

Hal 201 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Mandiri, secara aturan tidak dimungkinkan PT. Marwati Sejahtera (sebelumnya CV Marwati Sejahtera) yang tergabung dalam Group PT Budi Karya Mandiri, mengajukan permohonan fasilitas kredit Pola Keppres karena Group Usaha PT Budi Karya Mandiri ada pinjaman kredit bermasalah.

- Bahwa setelah ditunjukkan oleh penyidik dokumen berupa Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 beserta lampirannya, dimana didalamnya terdapat disposisi oleh saudara Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat, kepada saksi selaku Relatiionship Manager (RM) dan saudara Suyatno selaku Staff Analis Kredit untuk memproses kredit tersebut, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi selaku Relatiionship Manager (RM) pernah menerima disposisi serta dokumen tersebut dari Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Pusat pada tanggal 18 Februari 2014, kemudian saksi membuat disposisi kepada saudara Suyatno selaku Staff Analis Kredit untuk memproses kredit tersebut pada tanggal 19 Februari 2014, namun sebelum sempat saksi serahkan kepada saudara Suyatno, berkas tersebut telah diambil kembali oleh saudara Arya Lelana tanpa mengetahui alasannya.
 - b. Bahwa terkait siapa yang melakukan analisa terhadap kredit pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat, saksi tidak mengetahuinya, namun pada umumnya analisa terkait kredit tersebut, dilakukan berjenjang dimana usulan dari Staff Analis Kredit, kemudian diteruskan Relatiionship Manager (RM), kemudian kepada Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan akhirnya diputuskan oleh Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa apabila CV. Marwati Sejahtera menerima fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan plafond sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan masih dalam jangka waktu pembayaran hingga 21 Desember 2014 dan kemudian diketahui bahwasanya CV. Marwati Sejahtera tersebut ditingkatkan menjadi PT. Marwati Sejahtera dan mengajukan pinjaman kembali pada tanggal

Hal 202 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2014, disetujui dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Keppres lagi dengan plafond sebesar Rp.4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip kehati-hatian dan fasilitas pinjaman yang lama masih aktif dan belum lunas.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa Direktur dari PT Marwati Sejahtera adalah saudara Soemarno Bin Pakis yang pernah saksi temui pada saat melakukan kunjungan setempat untuk monitoring fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STBDN (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.29, Pengadaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, namun setelah ditunjukkan dokumennya baru saksi mengetahui adanya korelasi antara Soemarno Bin Pakis dengan PT Marwati Sejahtera.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

12. ANGGER AIRLANGGA, S.E. dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011, baru setelah ditunjukkan penyidik saksi mengetahui isi dari nota tersebut. Namun terkait adanya pemberian KUR kepada 85 (Delapan Puluh Lima) Debitur @Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), saksi sudah mengetahuinya, karena pada saat terjadinya saksi menjabat selaku Staff Pemasaran dan Kredit Kecil Cabang Magetan, dimana pada saat itu saksi ditugaskan oleh Kepala Cabang Magetan (Saudara Malakin) untuk melakukan survey atas usaha yang dimiliki oleh para debitur.

Pada saat melakukan survey saksi belum mengetahui sudah ada pengaturan terhadap 85 (Delapan Puluh Lima) Debitur tersebut, dimana setelah dilakukan penyidikan oleh Polda Jawa Timur baru saksi ketahui ada penyalahgunaan tersebut, hingga kemudian perkara

Hal 203 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disidangkan PN Magetan hingga akhirnya diputus pada tahun 2017.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Liauw Inggarwati melalui PT Budi Karya Mandiri mengajukan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang direalisasikan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Magetan karena hal tersebut bukan tugas saksi melainkan bagian Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwati, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

13. MELVIN INDRA WITAMA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya di divisi kredit menengah dan korporasi adalah sebagai berikut :
 1. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 3. RM (Relationship Manager) yang terdiri dari :
 - a. RM (Relationship Manager) Analisa dan
 - b. RM (Relationship Manager) Administrasi,
 4. Staf yang terdiri dari :
 1. Analis dan
 2. Admin.
- Bahwa Jabatan saksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah sebagai Junior Officer Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 061/001/PPK/PKO/KEP tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa tugas saksi selaku Junior Officer Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah melakukan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit bermasalah yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dengan melakukan kegiatan seperti melakukan penagihan, keringanan bunga dan denda dalam rangka pelunasan, melakukan proses penebusan sebagian agunan, serta melakukan proses lelang yang menjadi kewenangan Kantor Pusat.

Hal 204 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kredit yang dikelola Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., adalah :

1. Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;
2. Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan ;
3. Kredit Modal Kerja Rekening Koran ;
4. Kredit Investasi ;
5. Kredit Pemda ;
6. Kredit Sindikasi.

Yang menjadi kewenangan divisi kredit menengah dan korporasi.

- Bahwa Kredit Stanby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah badan usaha yang bergerak di bidang :

- Jasa Konstruksi;
- Jasa Pengadaan;
- Jasa Konsultan;
- Jasa Lainnya.

Yang saksi ketahui Keunggulan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah :

- a. Diberikan kepada kontraktor yang mendapat proyek dari Pemerintah dan Swasta Bonafide yang berlokasi di seluruh Indonesia;
 - b. Dapat ditarik secara revolving per Proyek berdasarkan Kontrak Kerja;
 - c. Pembayaran bunga dibebankan bersama-sama dengan pokok pinjaman yang secara proporsional diperhitungkan dari termyn proyek yang turun.
- Bahwa jaminan Utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menegah dan Korporasi adalah :
 - a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang

Hal 205 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.

b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwa PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak tahun 2006 dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :

- 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
- 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
- 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
- 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
- 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
- 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-
- 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
- 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-

Atas plafond tersebut telah dilakukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri, dimana terdapat 5 loan (Loan Nomor : 05 STB4, Loan Nomor : 05 STB6, Loan Nomor : 05 STB8, Loan Nomor : 05 STB29, Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)) yang memiliki kolektibilitas 5/macet.

Bahwa atas kredit PT. Budi Karya Mandiri saat ini dalam proses Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, dimana saksi bertindak selaku Junior Officer.

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, tapi saat ini dalam kondisi tidak beroperasi/tutup.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah :
 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
 2. Direktur : Liauw Inggarwati.
 3. Komisaris : Indriati Iskak.

Hal 206 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat saksi jelaskan alamat ketiga pengurus PT. Budi Karya Mandiri (Teguh Setia Budi, Liau Inggarwati, dan Indriati Iskak), sebagai berikut :
 1. Teguh Setia Budi selaku Direktur Utama beralamat di Jl. Babatan Rukun VII/12, Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578152005690002).
 2. Liauw Inggarwati selaku Direktur beralamat di Jl. Satelit Utara 3, Blok ET/35 Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578275212490001).
 3. Indriati Iskak selaku Komisaris beralamat di Jalan Manukan Lor 2F/51, Surabaya (sesuai dengan KTP : 1256275111610001).
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui riwayat kredit yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. Foto Copy akte pendirian PT. Budi Karya Mandiri
 - c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
 - f. Asli Surat Perintah Kerja.
 - g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
 - h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
 - Atas permohonan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan penerusan dari cabang booking office.
 - Dilaksanakan cek kelengkapan data oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Dilaksanakan kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Hal 207 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Tbk. oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk..

- Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus.
- Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur PT. Budi Karya Mandiri.
- Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris, terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diterima oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
 - e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
 - f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-
 - g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
 - h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-.
- Setelah PT. Budi Karya Mandiri mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :
 - a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
 - b. Dokumen kontrak kerja.
 - c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui atau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Hal 208 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit. Dari hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan. Dimana setelah adanya persetujuan maka dilakukan pencairan kredit sebagaimana permohonan dari PT. Budi Karya Mandiri.

- Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh PT. Budi Karya Mandiri selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. masih mencukupi, dimana kemudian terdapat 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan mengalami Kolektibilitas 5 (macet), sebagai berikut :
 - a. Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).
 - c. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 209 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - e. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).
- Bahwa dari dokumen kredit utamanya Surat Bank Indonesia Nomor: 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Soekowardojo selaku Direktur Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV dan ditunjukkan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang menyatakan bahwa "penilaian kualitas 1 (lancar) tidak sesuai mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 Nopember 2012". Dimana setelah adanya surat tersebut maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada debitur PT. Budi Karya Mandiri yang telah dilakukan 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet). Bahwa selain itu diketahui, terdapat permasalahan dalam 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur PT. Budi Karya Mandiri, sebagai berikut:
- a. Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 6 tahap :
 - Tahap 1 : Rp.4.502.000.000,- (25 September 2008).
 - Tahap 2 : Rp. 590.000.000,- (07 November 2008).
 - Tahap 3 : Rp.1.988.000.000,- (17 November 2008).
 - Tahap 4 : Rp.3.478.000.000,- (19 November 2008).
 - Tahap 5 : Rp. 275.000.000,- (04 Desember 2008).

Hal 210 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Tahap 6 : Rp. 322.000.000,- (04 Desember 2008).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 di kabupaten Jambi dilaksanakan dengan sistem swakelola, dimana sekolah SD dan SMP yang akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota dan pelaksanaan pelimpahan termijn adalah dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.
- Untuk pengadaan buku dan alat peraga masing-masing Kepala Sekolah membuat surat pesanan kepada CV. Dielco Globalnusa, CV. Dua Putri Sejahtera, CV. Semesta Agung Makmur, CV. Gemilang Sinar Purnama, CV. Putra Jambi Pratama, TB. Nakula Sadewa, CV. Alfin (perusahaan group dan mitra PT. Budi Karya Mandiri) dan membuat MOU tersendiri.
- Mekanisme pengamanan pembayaran termin telah di cession di masing-masing kepala sekolah, yang pembayaran termin masuk ke rekening bersama antara kontraktor lokal dan PT. Budi Karya Mandiri di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jambi. Kemudian berdasarkan standing Intruction di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jambi termin tersebut ditransfer ke rekening PT. Budi karya Mandiri di bank Jatim Cabang Magetan.
- Pencairan fasilitas kredit standby loan dilakukan berdasarkan pesanan order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Dalam pelaksanaanya dari pengadaan paket tersebut termasuk juga paket multimedia yaitu wireless, PT. Budi Karya Mandiri melakukan import untuk wireless tersebut, tetapi pada saat barang sudah di pabean, PT. Budi Karya Mandiri terkendala masalah administrasi yang menyebabkan barang datang tidak tepat waktu, sehingga dari semua paket pengadaan yang dipesan oleh masing-masing sekolah dihentikan.

Hal 211 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Loan Nomor : 05 STB4 mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-

Outstanding Bunga: Rp. 1.067.657.500,-

- b. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Pencairan Kredit Standby Loan dilakukan berdasarkan pesanan order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Surat Keputusan Bupati Mojokerto, dan telah dilakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah di Bank Jatim Cabang Mojokerto.
- Bahwa kemudian Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit per 25 September 2023 sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Setelah kredit dicairkan dan pada waktu persiapan pengiriman barang, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, yang sebelumnya secara swakelola diganti dengan sistem lelang dan pengiriman buku tidak jadi dilakukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak jadi

Hal 212 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah, tetapi akan dibayarkan langsung ke rekanan sebagai pemenang lelang, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (copy terlampir).

- Hal tersebut mengakibatkan pencairan kredit yang telah dilakukan telah dibayarkan dalam bentuk stok barang yang siap kirim ke sekolah, dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 dan sampai sekarang tidak ada pembayaran termin yang akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.

Loan Nomor : 05 STB6 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,-

- c. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto. dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Pencairan Kredit Standby Loan dilakukan berdasarkan Pesanan Order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/257/HK/416-012/2010 tanggal 22 April 2010, dan telah dilakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa

Hal 213 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

- Bahwa kemudian Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit per 25 September 2023 sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah Lima Puluh Sen).
- Setelah kredit dicairkan dan pada waktu persiapan pengiriman barang, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, yang sebelumnya secara swakelola diganti dengan sistem lelang dan pengiriman buku tidak jadi dilakukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak jadi dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah, tetapi akan dibayarkan langsung ke rekanan sebagai pemenang lelang, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (copy terlampir).
- Hal tersebut mengakibatkan pencairan kredit yang telah dilakukan telah dibayarkan dalam bentuk stok barang yang siap kirim ke sekolah, dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 dan sampai sekarang tidak ada pembayaran termin yang akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.

Loan Nomor : 05 STB8 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Hal 214 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-

Outstanding Bunga: Rp. 52.322.812,50

- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri merencanakan mengikuti pelelangan proyek pengadaan buku DAK Jatim Anggaran tahun 2010 dengan estimasi total nilai kontrak Rp.190.000.000.000,- (Seratus sembilan puluh milyar rupiah) dimana untuk mendukung kemenangan tender dan menjaga kesiapan stock, debitur berencana membeli lebih dahulu 400 paket buku SD & SMP dengan membuat perjanjian jual beli dengan supplier PT. Darma Bakti Teknologi tanggal 14 Maret 2012 dengan nilai Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian PT. Darma Bakti Teknologi meminta jaminan kepada PT. Budi Karya Mandiri dalam bentuk SKBN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dimana kemudian pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan SKBDN ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Utama dimana SKBND tersebut dicover oleh fasilitas kredit Stand By Loan (STB) di Bank Jatim Cabang Magetan.
- Bahwa kemudian fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut disetujui dan oleh Divisi Kredit Menengah dan Korporasi di diskontokan ke Bank Jatim Cabang Jakarta, dan akhirnya dicairkan sejumlah Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Darma Bakti Teknologi.
- SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang diberikan memiliki jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan

Hal 215 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2012, dimana kemudian dilakukan perpanjangan berdasarkan :

- a. Surat permohonan nomor : 10/BKM/SP/XI/2012 tanggal 8 November 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN, yang diajukan oleh Liau Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri dan diajukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi, dengan mendasarkan kepada Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012. Sehingga jangka waktu SKBDN diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Oktober 2012.
 - b. Surat permohonan nomor : 12/BKM/PPJW/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN, yang diajukan oleh Liau Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri dan diajukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi, dengan mendasarkan kepada Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013. Sehingga jangka waktu SKBDN diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 05 Februari 2013.
- Bahwa setelah perpanjangan kedua, hingga jatuh tempo SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) pada tanggal 12 Agustus 2013, dari keseluruhan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang belum terbayarkan sejumlah Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total yang telah dicairkan sejumlah Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan pelelangan proyek masih dalam proses. Dan kemudian oleh Bank Jatim Cabang Jakarta

Hal 216 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



meminta Pimpinan Divisi Bank Jatim untuk melakukan pencoveran standby loan ke Bank Jatim Cabang Magetan.

- Bahwa terhadap SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang belum terbayarkan sejumlah Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada akhirnya dibebankan kepada Bank Jatim Cabang Magetan dan macet (kolektibilitas 5).

Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga: Rp. 0,-

- e. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Debitur PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah) sesuai suratnya Nomor : 20/BKM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dari Kementerian Agama RI yang menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 Tanggal 16 Maret 2012. Pengajuan tersebut ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur Perseroan PT. Budi Karya Mandiri.
- Telah dilakukan cecisse oleh Sdr. Arya Lelana (Pim Sub Div Krd Men. & Korp.) pada tanggal 22 Mei 2012 ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama RI agar pembayaran termijn proyek dilimpahkan ke rekening PT. Sinergi Pustaka

Hal 217 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Jakarta AC Nomer : 037701000263306, dan telah disetujui (berkas terlampir), yang dituangkan di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 Tanggal 16 Maret 2012, selanjutnya oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia dilakukan Standing Instruction ke Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Jakarta, sesuai surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia No. 106/SPI-SU/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 yang meminta agar termijn proyek yang masuk di rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk diblokir dan kemudian dilimpahkan/transfer ke rekening PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan AC Nomer : 0301015780 sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah).

- Bank Jatim mengeluarkan surat perihal Pelimpahan Hasil Pembayaran Proyek kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cab Kebon Jeruk Kanwil Jakarta I sesuai suratnya No. 050/305/KMK Tanggal 21 Mei 2012, yang mana surat tersebut berisi bahwa setiap hasil pembayaran proyek tersebut yang masuk ke rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk dilimpahkan/transfer sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening 0301015780 an PT. Budi Karya Mandiri yang telah disetujui oleh Hendro selaku Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk Kanwil Jakarta I.
- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut, dikeluarkan Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan ke Cabang Magetan sesuai dengan Surat Nomor : 050/015/KMK No. 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- Bahwa dengan Surat Nomor : 050/1457/PMS_C.mgt tanggal 08 September 2012 tentang Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PT Budi Karya Mandiri, pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Magetan telah memberikan peringatan akan terjadinya jatuh tempo atas kredit tersebut, dimana kemudian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengeluarkan

Hal 218 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Surat Nomor : 050/686/KMK tanggal 19 September 2012 tentang Penyelesaian Kredit Modal Kerja Standby Loan.

- Bahwa pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan Permohonan Perpanjangan Kredit Pola Standby Loan dengan Surat Nomor : 019/BKM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Kredit Standby Loan yang ditandatangani oleh Liauw Inggawati selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melalui Surat Nomor : 050/023/KMK tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa kemudian Loan No.05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp. 7.225.989.062,50 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen) dimana Outstanding Pokoknya Rp.6.876.400.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Outstanding Bunga Rp.349.589.062,50 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen).

Penyebab Kemacetan :

- Dimana berdasarkan informasi dari berkas kredit, bahwa pekerjaan telah selesai 100% namun pembayaran masih sebagian yaitu sebesar Rp.21.648.188.841,- (Dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan telah digunakan untuk pembayaran angsuran ke Bank Jatim sebesar Rp. 6.905.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus lima juta rupiah). Untuk sisa termijn masih dalam pemeriksaan BPK dan menunggu Sidang Pengadilan yang terindikasi ada tindakan pidana korupsi.

Hal 219 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa sampai saat ini tidak ada informasi ataupun data di berkas kredit terkait hasil putusan atau sisa termin debitur.

Loan Nomor : 05 STB29 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50,-

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, diketahui bahwa pada tahun 2008, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), dimana kemudian atas fasilitas kredit tersebut, pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan dengan total yang disetujui oleh Bank Jatim sejumlah Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dalam 6 (enam) tahap yaitu sebagai berikut :
 - a. Tahap 1 : Rp.4.502.000.000,- (25 September 2008).
 - b. Tahap 2 : Rp. 590.000.000,- (07 November 2008).
 - c. Tahap 3 : Rp.1.988.000.000,- (17 November 2008).
 - d. Tahap 4 : Rp.3.478.000.000,- (19 November 2008).
 - e. Tahap 5 : Rp. 275.000.000,- (04 Desember 2008).
 - f. Tahap 6 : Rp. 322.000.000,- (04 Desember 2008).

Tujuan dari penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh PT Budi Karya Mandiri adalah untuk mendukung kegiatan dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, dimana permohonan penarikan ini didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana sebagai dasar pertimbangan juga disampaikan data sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang.
- b. Surat pesanan dari sekolah di Provinsi Jambi.
- c. Daftar Rincian Pembiayaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi.

Hal 220 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pelimpahan Pembayaran Termin dari PT Budi Karya Mandiri.
- e. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari PT Budi Karya Mandiri.
- f. Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa didalam penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB4 atas nama Debitur PT Budi Karya Mandiri terkait Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, didahului pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) yang dilakukan oleh tim analis yang terdiri atas :
Tim Analis :
 - Dedie Irawanto selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Cabang Magetan
Tim Analis Pusat :
 - Arya Lelana selaku Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.
 - Wahyu Prasetyo selaku Asisten Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa terhadap permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot ke lokasi proyek (sekolah) dan pimpro (kepala sekolah) di 8 (delapan) kabupaten di provinsi Jambi, yang dilakukan oleh :
 - a. Arya Lelana : RM SDK Menengah & Korporasi.
 - b. Wahyu Prasetyo : ARM SDK Menengah & Korporasi.
 - c. Susilo Hadi Wibowo : Pemimpin Cabang Magetan.
 - d. Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.

Secara umum yang harus dilakukan pada saat survey/on the spot adalah melakukan peninjauan lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut telah dilaksanakan semuanya atau tidak.
- Bahwa terkait permohonan pengajuan kredit PT Budi Karya Mandiri dilakukan analisa kredit sebagaimana dokumen Pendapat Divisi

Hal 221 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri tanggal 17 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Dedie Irawanto selaku Penyelia Pemasaran, dan Tim Analis Pusat yang terdiri atas Arya Lelana selaku Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi dan Wahyu Prasetyo selaku Asisten Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur sebagai berikut :

- Nama debitur : PT Budi Karya Mandiri
- Alamat debitur : Jalan Babadan Rukun VII Nomor: 12, Surabaya.
- Key Person : Teguh Setia Budi (Direktur Utama)
Liauw Inggarwati (Direktur)
Indriati Iskak (Komisaris).

b. Data Fasilitas Kredit.

- Perjanjian Kredit : Akta tertanggal 25 April 2008 Nomor : 34, dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya
- Plafond Kredit: Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
- Suku Bunga : 12,50% per annum efektif floating rate.
- Jangka Waktu: Sejak tanggal 21 Agustus 2008 s/d 04 April 2009.
- Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan fisik yang telah ada dokumen kontrak proyek yang mempunyai sumber dana berasal dari APBD, APBN, BUMN dan BUMD sehat.
- Jenis Agunan Tambahan :
 1. Tanah seluas 1.832 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.393.880.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 222 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah seluas 150 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1029 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.22.875.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Tanah seluas 713 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1030 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.135.470.000,- (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
4. Tanah seluas 745 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.122.925.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. Bangunan Ruko 3 lantai 201 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 67 m2, terletak di Villa Bukit Mas Blok RA.22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Pakis, Surabaya sesuai SHGB Nomor : 1324 tanggal 28 September 2000 tercatat atas nama Ny Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.704.970.000,- (Tujuh ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
6. Tanah seluas 240 m2 berikut bangunan 3 lantai dengan luas efektif 640 m2 terletak di Jalan Satelit Utara III / Blok ET-35, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya sesuai SHM Nomor : 2317 tanggal 23 Nopember 1990, dengan nilai Taksasi Rp.2.015.728.000,- (Dua milyar lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Kendaraan Toyota Corolla Altis Tahun 2002 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 3266324 J Atas nama Bastian Wijaya, dengan nilai Taksasi Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
8. Kendaraan Mitsubishi Kuda Station Tahun 2003 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 6324873 J Atas nama

Hal 223 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Liauw Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.80.000.000,-
(Delapan puluh juta rupiah).

9. Kendaraan Toyota Kijang Station Tahun 2001 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 0997902 J Atas nama Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
10. Kendaraan Toyota Kijang Pick Up Tahun 2003 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 4517830 J Atas nama Soemarno, dengan nilai Taksasi Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- d. Penghitungan Pencairan Kredit
- e. Jaminan Pokok dan Pengikatan Ciesie
- f. Usulan Pencairan Kredit.

Berdasarkan Analisa yang telah disusun tim analis (Dedie Irawanto) dan tim analis pusat (Arya Lelana dan Wahyu Prasetyo) kemudian diajukan kepada Pemimpin Cabang Magetan (Soesilo HW), Pemimpin Sub Divisi Kredit (Tony Sudjiaryanto) untuk dimintakan persetujuan.

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), dimana kemudian atas fasilitas kredit tersebut, pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan sebanyak 2 kali yaitu :

- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Hal 224 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 21/BKM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor : 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut didahului :
- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh tim analis, sebagai berikut :
- Fatkhur Rohman selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh tim analis, sebagai berikut :

Hal 225 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harry Soenarno selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa terhadap permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan sebagaimana surat permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor : 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri terkait survey/on the spot dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dilakukan Kantor Pusat bersama Cabang Magetan pada tanggal 08 Juni 2010, yang dilakukan oleh :
 - Fatkhur Rohman : RM Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi.
 - Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.
 - Suyatno : Staf AKD Sub Div Kredit Menengah & Korporasi.
 - b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot sampling ke sekolah penerima DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan oleh:
 - Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.

Secara umum yang harus dilakukan survey/on the spot adalah lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut telah dilaksanakan semuanya.

Hal 226 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto oleh PT Budi Karya Mandiri, kemudian dilakukan analisa kredit oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analis.

Hasil analisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/090/KMK tanggal 08 Juni 2010, didalamnya Divisi Kredit mengeluarkan pendapat terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan, dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analis, dan kemudian disetujui oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

- a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur sebagai berikut :

- Surat Pencairan : Nomor : 175/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Permohonan Pencairan : Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Nama debitur : PT Budi Karya Mandiri
- Alamat debitur : Jalan Babadan Rukun VII Nomor : 12, Surabaya
- Key Person : Teguh Setia Budi (Direktur Utama)
Liauw Inggarwati (Direktur)
Indriati Iskak (Komisaris).

- b. Data Fasilitas Kredit.

- Perjanjian Kredit : Akta tertanggal 26 April 2010 Nomor : 19, dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya.
- Plafond Kredit : Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
- Suku Bunga : 12,50% per annum efektif floating rate.

Hal 227 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Waktu : Sejak tanggal 04 April 2010 s/d 04 April 2011.
- Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan fisik yang telah ada dokumen kontrak proyek yang mempunyai sumber dana berasal dari APBD, APBN, BUMN dan BUMD sehat serta swasta bonafide.
- Jenis Agunan Tambahan :
 1. Tanah seluas 1.832 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.393.880.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 2. Tanah seluas 150 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1029 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.22.875.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. Tanah seluas 713 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1030 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.135.470.000,- (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 4. Tanah seluas 745 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.122.925.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 5. Bangunan Ruko 3 lantai 201 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 67 m2, terletak di Villa Bukit Mas Blok RA.22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Pakis, Surabaya sesuai SHGB Nomor : 1324 tanggal 28 September 2000 tercatat atas nama Ny Inggarwati., dengan nilai Taksasi

Hal 228 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp.721.385.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

6. Tanah seluas 240 m2 berikut bangunan 3 lantai dengan luas efektif 640 m2 terletak di Jalan Satelit Utara III / Blok ET-35, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya sesuai SHM Nomor : 2317 tanggal 23 Nopember 1990, dengan nilai Taksasi Rp.1.748.960.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 7. Kendaraan Toyota Corolla Altis Tahun 2002 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 3266324 J Atas nama Bastian Wijaya, dengan nilai Taksasi Rp.135.200.000,- (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 8. Kendaraan Mitsubishi Kuda Station Tahun 2003 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 6324873 J Atas nama Liauw Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.98.900.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 9. Kendaraan Toyota Kijang Station Tahun 2001 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 0997902 J Atas nama Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.115.200.000,- (Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 10. Kendaraan Toyota Kijang Pick Up Tahun 2003 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 4517830 J Atas nama Soemarno, dengan nilai Taksasi Rp.68.700.000,- (Enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- Nama Pemberi Kerja : Kepala Sekolah SD dan SMP Penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
 - Alamat Pemberi Kerja : SD dan SMP Penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
 - Nama Pemberi Kerja : CV Tirta Wangi (Group PT Budi Karya Mandiri)
CV Marwati Sejahtera (Group PT Budi Karya Mandiri).
 - Alamat Pemberi Kerja : Villa Bukit Mas RA-22 Surabaya.

Hal 229 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- d. Penghitungan Pencairan Kredit.
- e. Jaminan Pokok dan Pengikatan Cessie.

Jaminan Pokok : Tagihan termijn proyek pengadaan buku sekolah, alat peraga dan multi media tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto yang dibiayai kredit Bank yang diikat dengan Cessie dan kuasa memotong.

- f. Usulan Pencairan Kredit.

Berdasarkan Analisa yang telah disusun tim analis (Fatkhur Rohman) kemudian diajukan kepada Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Arya Lelana), dan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Wonggo Prayitno) untuk dimintakan persetujuan pencairan.

- Bahwa setelah ditunjukkan Surat Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera, yang menindaklanjuti surat Divisi PPK Kantor Pusat Nomor: 057/008/PPK/SPIV-Penyel/Srt tanggal 30 April 2018, dapat diketahui bahwa:
 - PT. Marwati Sejahtera sebelumnya bernama CV. Marwati Sejahtera dengan alamat yang sama yaitu Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebelumnya pada 30 Oktober 2009 pernah mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan status kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2014.
 - Bahwa atas kredit CV. Marwati Sejahtera terdapat agunan berupa: "Sebidang tanah seluas 75 m² yang terletak di Kelurahan Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 486 dengan pemegang hak atas nama Soemarno" dan "Sebidang tanah seluas 90 m² dan lebar bangunan 114 m² yang terletak di Jl. Manukan Lor 2F No. 51 Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1996 dengan pemegang hak atas nama Soemarno".
- Bahwa dari Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi pada bagian B Data Fasilitas Kredit dapat diketahui bahwa : "CV. Marwati Sejahtera

Hal 230 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berdiri tanggal 28 Agustus 2008 dan sebagian besar pekerjaan yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera”.

Dari dokumen kredit dapat diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera yang melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 28 Agustus 2008 dan merupakan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan pengurusnya adalah Liauw Inggawati.

Selain itu setelah menjadi PT Marwati Sejahtera juga menjadi debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dimana mulai berdiri pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor: 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) dimana pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris : Liem Susilowati
- b. Direktur : Soemarno.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah pengusul kredit dalam pencairan Kredit Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera sudah memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena pengurus PT Marwati Sejahtera terafiliasi dengan PT Budi Karya Mandiri yang memiliki pinjaman dengan kolektibilitas 5 (macet).
- berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku suppliernya, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Nama Pekerjaan	:	Jual Beli 400 (empat ratus) Paket Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011
Nilai Pekerjaan	:	Rp. 14.815.450.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 (enam) bulan sejak tgl. 14 Maret 2012 s/d 14 September 2012
Cara	:	PT. Budi Karya Mandiri akan membayar lunas Buku SD

Hal 231 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pembayaran	dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 yang sesuai dipesan atau dibeli dengan cara menerbitkan SKBDN sebesar Rp. 14.815.450.000,-.
Lain-lain	: Apabila pada tanggal 30 Oktober 2012 PT. Budi Karya Mandiri tidak dapat menjual produk Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 sebesar 400 (empat ratus) paket milik PT. Darma Bhakti Teknologi dan masih ada sisa, maka sisa tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Darma Bhakti Teknologi, dan selanjutnya PT. Darma Bakti Teknologi diwajibkan untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari PT. Budi Karya Mandiri secara tunai yang dihitung sebesar nilai harga paket yang masih sisa tersebut.

PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat No. 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan tujuan untuk mempersiapkan lelang proyek DAK 9 kabupaten dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama mengajukan persetujuan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk persetujuan penerbitan SKBDN dengan jaminan blokir fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat Nomor : 050/378/CU-LN tgl. 6 Maret 2012.

Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan kontrak kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek.

Hal 232 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bank Jatim Cabang Utama kemudian menerbitkan SKBDN untuk PT. Darma Bakti Teknologi sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.

Dengan alasan proses tender yang mundur, PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Darma Bakti Teknologi mengadakan addendum Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- a. Amandemen I Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- b. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK Standby Loan PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor : 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp. 14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).

Dari SKBDN yang didiskontokan Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) telah ada pembayaran Rp.2.818.700.000,- (Dua milyar

Hal 233 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga di Bank Jatim Cabang Jakarta tersisa sebesar Rp. 11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim Cabang Jakarta No. 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Bank Jatim Kantor Pusat menyampaikan surat Nomor: 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani Rudie Hardiono (Direktur Operasional) dan Arya Lelana (Pemimpin Unit PKB) perihal Penyelesaian SKBDN PT. Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Utama, Bank Jatim Cabang Magetan dan Bank Jatim Cabang Magetan, untuk pencairan SKBDN di fasilitas KMK Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, untuk menutup SKBDN di Cabang Jakarta sebesar Rp. 11.981.300.000,-.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani antara pihak PT Dharma Bakti Teknologi dan PT Budi Karya Mandiri sebagai syarat pencairan SKBDN tersebut, namun berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012, diketahui bahwa SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), dimana atas fasilitas tersebut kemudian oleh pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT. Budi Karya Mandiri Nomor : 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah), yang kemudian disetujui sebagaimana surat Nomor : 050/015/KMK tanggal

Hal 234 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2012 perihal : Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri.

- Bahwa permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, telah dilakukan survey/on the spot atau cessie yang dilakukan oleh Sdr. Arya Lelana (Pim Sub Div Krd Men & Korp) pada tanggal 22 Mei 2012 ke PPK Kementerian Agama RI.

Petugas Bank Jatim juga melakukan kunjungan ke PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013, dimana yang melaksanakan adalah :

- a. Prihantanto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- b. Norman Rahardianto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- c. Radius Prananto : Staff Ops Kredit (Cabang Jakarta).

Dimana maksud survey/on the spot dilaksanakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sisa pembayaran termijn proyek terkait Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada saudara Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan saudara Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Formulir Laporan Kunjungan Setempat / BPD.1-7).

- Bahwa permohonan pengajuan kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri dilakukan analisa kredit sebagaimana dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri tanggal 23 Mei 2012 yang disetujui oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

Hal 235 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur.
- b. Data Fasilitas Kredit.
- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- d. Pokok Bahasan
- e. Penghitungan Pencairan Kredit
- f. Jaminan Pokok dan Pengikatan Ciesie
- g. Usulan Pencairan Kredit.

Bahwa dari dokumen diketahui penyebab dari terbitnya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yaitu :

- a. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan umum tahun 2012 dan menindaklanjuti pertemuan dengan pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja pada tanggal 20 Maret 2013, dimana diketahui bahwa penilaian kualitas kredit PT Budi Karya Mandiri pada bulan Desember 2012 yang telah ditetapkan dengan kualitas 1 (lancar) tidak sesuai dengan komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. bahwa Kolektibilitas debitur tersebut per Desember 2012 menjadi kualitas 5 (macet), mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 November 2012.
- b. Dengan melihat ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia meminta pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan perubahan kualitas kredit atas nama debitur PT Budi Karya Mandiri menjadi kualitas 5 (macet).
- d. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo

Hal 236 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.

Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Loan Nomor : 05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, mengalami kemacetan dengan total baki debet sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,-
- b. Loan Nomor : 05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,-
- c. Loan Nomor : 05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 52.322.812,50
- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas

Hal 237 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 0,-

- e. Loan Nomor : 05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

Sehingga total fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri yang Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet) yaitu Rp. 31.352.936.930,- (Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian :

Total Outstanding Pokok : Rp. 28.080.555.055,-

Total Outstanding Bunga : Rp. 3.272.381.875,-.

- Bahwa ada keterangan lain yang saksi sampaikan terkait agunan tambahan sebagai berikut :

Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan kepada PT Budi Karya Mandiri.

- Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1028, 1029, 1030 dan 1031 dengan total luas 3.440 m² yang terletak di Jl. Garuda, Kampung Kandang Panjang Desa Tajurhalang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor an Ny. Liauw Inggarwati telah dilakukan penebusan agunan tanggal 1 Desember 2016 dengan nilai Rp.2.080.000.000,- (Dua milyar delapan puluh juta rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05STB 29.
- Agunan berupa Toyota Kijang Pickup tahun 2003 dan Toyota Corolla Altis tahun 2002 telah dilakukan penebusan agunan tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp.32.119.945,- (Tiga puluh dua juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan Rp. 61.625.000,- (Enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05 STB4.

Hal 238 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3521 dengan luas 553 m2 yang terletak di Jl. Kawi No. 28, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri an Bastian Widjaja telah dilakukan penebusan agunan tgl 27 Maret 2019 dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05 STB4.
- Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2317 dengan luas 240 m2 yang terletak di Jl. Satelit Utara III BLOK ET No. 35 Sby an Bastian Widjaja telah dilakukan penebusan agunan tgl 17 Juli 2019 dengan nilai Rp.2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05 STB4.
- Agunan yang belum dilakukan penebusan adalah sebagai berikut :

AGUNAN (PENILAIAN TH 2019)							
NO & JENIS + ALAMAT		ATAS NAMA	HUB DGN DEB	(%)	PENGIKATA N	THU	THLS
SHGB No. 1324 Tgl berakhir 23-10-2012	Ruko Villa Bukit Mas Blok RA No. 22, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis-Sby	Inggarwati	Direktur		HT I = 625.000.000 HT II = 145.000.000	1.967.000. 000	1.573.600. 000
1 kendaraan roda 4 merk Toyota Fortuner 2,5 G M/T th 2009 warna hitam BPKB No. H10488261		PT. Budi Karya Mandiri	Debitur		Fidusia Rp. 250.000.000	147.000.0 00	102.900.00 0
1 kendaraan roda 4 merk Toyota Kijang LF80 th 2001 warna biru metalik BPKB No. H09339989		PT. Budi Karya Mandiri	Debitur		Fidusia Rp. 45.000.000	42.000.00 0	29.400.000
1 kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Kuda VAIW GCS th 2003 warna biru metalik		PT. Budi Karya Mandiri	Debitur		Belum dapat dilakukan taksasi dikarenakan masih dalam proses pencarian keberadaannya		
TOTAL						2.156.000. 000	1.705.900. 000

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwarti, Liem Susilowati dan Bastian Widjaja.

14. Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO, SE. MM. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 239 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk khususnya di divisi kredit menengah dan korporasi adalah sebagai berikut :
 1. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 2. Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 3. RM (Relationship Manager) yang terdiri dari :
 - a. RM (Relationship Manager) Analisa dan
 - b. RM (Relationship Manager) Administrasi,
 4. Staf yang terdiri dari :
 1. Analis dan
 2. Admin.
- Bahwa Jabatan saksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah sebagai Junior Officer Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 061/001/PPK/PKO/KEP tanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa tugas saksi selaku Junior Officer Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah melakukan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit bermasalah yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dengan melakukan kegiatan seperti melakukan penagihan, keringanan bunga dan denda dalam rangka pelunasan, melakukan proses penebusan sebagian agunan, serta melakukan proses lelang yang menjadi kewenangan Kantor Pusat.
- Bahwa Kredit Stanby Loan adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan.

Bidang Usaha yang dapat dibiayai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah badan usaha yang bergerak di bidang :

 - Jasa Konstruksi;
 - Jasa Pengadaan;
 - Jasa Konsultan;
 - Jasa Lainnya.

Hal 240 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saksi ketahuhi Keunggulan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan adalah :

- a. Diberikan kepada kontraktor yang mendapat proyek dari Pemerintah dan Swasta Bonafide yang berlokasi di seluruh Indonesia;
 - b. Dapat ditarik secara revolving per Proyek berdasarkan Kontrak Kerja;
 - c. Pembayaran bunga dibebankan bersama-sama dengan pokok pinjaman yang secara proporsional diperhitungkan dari termyn proyek yang turun.
- Bahwa jaminan Utama dan jaminan tambahan atas pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi adalah :
- a. Jaminan Utama adalah Pembayaran Termin Proyek yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk kepada Debitur.
 - b. Jaminan Tambahan berupa Asset bergerak maupun tidak bergerak.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwa PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sejak tahun 2006 dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------|------------------------|
| a. 2006 s/d 2007 | : Rp. 25.000.000.000,- |
| b. 2007 s/d 2008 | : Rp. 25.000.000.000,- |
| c. 2008 s/d 2009 | : Rp. 15.000.000.000,- |
| d. 2009 s/d 2010 | : Rp. 15.000.000.000,- |
| e. 2010 s/d 2011 | : Rp. 15.000.000.000,- |
| f. 2011 s/d 2012 | : Rp. 50.000.000.000,- |
| g. 2012 s/d 2013 | : Rp. 50.000.000.000,- |
| h. 2013 s/d 2014 | : Rp. 50.000.000.000,- |

Atas plafond tersebut telah dilakukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri, dimana terdapat 5 loan (Loan Nomor : 05 STB4, Loan Nomor : 05 STB6, Loan

Hal 241 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05 STB8, Loan Nomor : 05 STB29, Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)) yang memiliki kolektibilitas 5/macet.

Bahwa atas kredit PT. Budi Karya Mandiri saat ini dalam proses Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, dimana saksi bertindak selaku Junior Officer.

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, tapi saat ini dalam kondisi tidak beroperasi/tutup.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwa pengurus PT. Budi Karya Mandiri yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah :
 1. Direktur Utama : Teguh Setia Budi
 2. Direktur : Liauw Inggarwati.
 3. Komisaris : Indriati Iskak.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat saksi jelaskan alamat ketiga pengurus PT. Budi Karya Mandiri (Teguh Setia Budi, Liauw Inggarwati, dan Indriati Iskak), sebagai berikut :
 1. Teguh Setia Budi selaku Direktur Utama beralamat di Jl. Babatan Rukun VII/12, Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578152005690002).
 2. Liauw Inggarwati selaku Direktur beralamat di Jl. Satelit Utara 3, Blok ET/35 Surabaya (sesuai dengan KTP : 3578275212490001).
 3. Indriati Iskak selaku Komisaris beralamat di Jalan Manukan Lor 2F/51, Surabaya (sesuai dengan KTP : 1256275111610001).
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui riwayat kredit yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2006 untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan tertulis kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. Foto Copy KTP pengurus PT. Budi Karya Mandiri.
 - b. Foto Copy akte pendirian PT. Budi Karya Mandiri
 - c. Foto Copy NPWP dari PT. Budi Karya Mandiri.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Budi Karya Mandiri.

Hal 242 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Budi Karya Mandiri.
- f. Asli Surat Perintah Kerja.
- g. Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan.
- h. Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Atas permohonan tersebut pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan penerusan dari cabang booking office.
- Dilaksanakan cek kelengkapan data oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Dilaksanakan kunjungan ke lokasi usaha sesuai ketentuan oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Proses analisa terhadap plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh tim pengusul PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk..
- Proses persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. oleh pemutus.
- Pemberian Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit ke calon debitur PT. Budi Karya Mandiri.
- Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit oleh Notaris, terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diterima oleh PT. Budi Karya Mandiri, dimana atas fasilitas tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2006 s/d 2007 : Rp. 25.000.000.000,-
 - b. 2007 s/d 2008 : Rp. 25.000.000.000,-
 - c. 2008 s/d 2009 : Rp. 15.000.000.000,-
 - d. 2009 s/d 2010 : Rp. 15.000.000.000,-
 - e. 2010 s/d 2011 : Rp. 15.000.000.000,-
 - f. 2011 s/d 2012 : Rp. 50.000.000.000,-
 - g. 2012 s/d 2013 : Rp. 50.000.000.000,-
 - h. 2013 s/d 2014 : Rp. 50.000.000.000,-.
- Setelah PT. Budi Karya Mandiri mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. maka PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan

Hal 243 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan (loan), dimana dalam pencairannya didahului oleh permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur yang dilengkapi :

- a. Surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan.
- b. Dokumen kontrak kerja.
- c. Dokumen Cessie berupa :
 - Surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan Giralisasi ke rekening Debitur di Bank Jatim dan diketahui arau disetujui pemberi kerja,
 - Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali pada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.

Selanjutnya atas surat permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut dilakukan penilaian oleh tim analis yang dituangkan dalam memorandum usulan pencairan kredit. Dari hasil penilaian tersebut diusulkan untuk disetujui oleh tim analis kepada Pemimpin Sub. Divisi. dan kepada pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sesuai limit kewenangan untuk mendapatkan otorisasi persetujuan.

Selanjutnya apabila permohonan kredit tersebut disetujui maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan. Dimana setelah adanya persetujuan maka dilakukan pencairan kredit sebagaimana permohonan dari PT. Budi Karya Mandiri.

- Proses penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan pencairan kredit dapat dilakukan kembali oleh PT. Budi Karya Mandiri selama plafon Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diberikan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. masih mencukupi, dimana kemudian terdapat 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang diajukan mengalami Kolektibilitas 5 (macet), sebagai berikut :
 - a. Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah :

Hal 244 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah).

- b. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).
- c. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).
- Bahwa dari dokumen kredit utamanya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yang ditandatangani oleh Soekowardojo selaku Direktur Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV dan ditunjukkan kepada Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang menyatakan bahwa "penilaian kualitas 1 (lancar) tidak sesuai mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 Nopember 2012". Dimana setelah adanya surat tersebut maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan yang diberikan kepada debitur PT. Budi Karya Mandiri yang telah dilakukan 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit

Hal 245 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet).

Bahwa selain itu diketahui dari dokumen kredit terdapat permasalahan dalam 5 (lima) penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh debitur PT. Budi Karya Mandiri, sebagai berikut :

- a. Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 6 tahap :
 - Tahap 1 : Rp.4.502.000.000,- (25 September 2008).
 - Tahap 2 : Rp. 590.000.000,- (07 November 2008).
 - Tahap 3 : Rp.1.988.000.000,- (17 November 2008).
 - Tahap 4 : Rp.3.478.000.000,- (19 November 2008).
 - Tahap 5 : Rp. 275.000.000,- (04 Desember 2008).
 - Tahap 6 : Rp. 322.000.000,- (04 Desember 2008).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 di kabupaten Jambi dilaksanakan dengan sistem swakelola, dimana sekolah SD dan SMP yang akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota dan pelaksanaan pelimpahan termijn adalah dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.
- Untuk pengadaan buku dan alat peraga masing-masing Kepala Sekolah membuat surat pesanan kepada CV. Dielco Globalnusa, CV.Dua Putri Sejahtera, CV. Semesta Agung Makmur, CV. Gemilang Sinar Purnama, CV. Putra Jambi Pratama, TB. Nakula Sadewa, CV. Alfin (perusahaan group dan mitra PT. Budi Karya Mandiri) dan membuat MOU tersendiri.
- Mekanisme pengamanan pembayaran termin telah di cession di masing-masing kepala sekolah, yang pembayaran termin masuk ke rekening bersama antara kontraktor lokal dan PT.Budi Karya Mandiri di Bank Pemerintah Daerah (BPD)

Hal 246 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Jambi. Kemudian berdasarkan standing Intruction di Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jambi termin tersebut ditransfer ke rekening PT.Budi karya Mandiri di bank Jatim Cabang Magetan.

- Pencairan fasilitas kredit standby loan dilakukan berdasarkan pesanan order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Dalam pelaksanaannya dari pengadaan paket tersebut termasuk juga paket multimedia yaitu wireless, PT. Budi Karya Mandiri melakukan import untuk wireless tersebut, tetapi pada saat barang sudah di pabean, PT. Budi Karya Mandiri terkendala masalah administrasi yang menyebabkan barang datang tidak tepat waktu, sehingga dari semua paket pengadaan yang dipesan oleh masing-masing sekolah dihentikan.

Loan Nomor : 05 STB4 mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-

Outstanding Bunga: Rp. 1.067.657.500,-

- b. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Pencairan Kredit Standby Loan dilakukan berdasarkan pesanan order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Surat Keputusan Bupati Mojokerto, dan telah dilakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dilimpahkan ke

Hal 247 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rekening masing-masing kepala sekolah di Bank Jatim Cabang Mojokerto.

- Bahwa kemudian Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit per 25 September 2023 sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Setelah kredit dicairkan dan pada waktu persiapan pengiriman barang, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, yang sebelumnya secara swakelola diganti dengan sistem lelang dan pengiriman buku tidak jadi dilakukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak jadi dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah, tetapi akan dibayarkan langsung ke rekanan sebagai pemenang lelang, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (copy terlampir).
- Hal tersebut mengakibatkan pencairan kredit yang telah dilakukan telah dibayarkan dalam bentuk stok barang yang siap kirim ke sekolah, dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 dan sampai sekarang tidak ada pembayaran termin yang akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.

Loan Nomor : 05 STB6 mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-

Outstanding Bunga: Rp. 1.802.812.500,-

Hal 248 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto. dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Pencairan Kredit Standby Loan dilakukan berdasarkan Pesanan Order yang diperoleh perusahaan group PT. Budi Karya Mandiri dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/257/HK/416-012/2010 tanggal 22 April 2010, dan telah dilakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto bahwa pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah di Bank Jatim Cabang Mojokerto.
- Bahwa kemudian Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit per 25 September 2023 sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah Lima Puluh Sen).
- Setelah kredit dicairkan dan pada waktu persiapan pengiriman barang, ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan, yang sebelumnya secara swakelola diganti dengan sistem lelang dan pengiriman buku tidak jadi dilakukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak jadi dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah, tetapi akan dibayarkan langsung ke rekanan sebagai pemenang lelang, hal ini sesuai Surat Edaran Direktur

Hal 249 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen) Nomor : 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Indonesia berisi kewajiban melaksanakan lelang bagi pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (copy terlampir).

- Hal tersebut mengakibatkan pencairan kredit yang telah dilakukan telah dibayarkan dalam bentuk stok barang yang siap kirim ke sekolah, dan sampai berakhirnya tahun anggaran 2010 dan sampai sekarang tidak ada pembayaran termin yang akan dilimpahkan ke rekening masing-masing kepala sekolah.

Loan Nomor : 05 STB8 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-
Outstanding Bunga: Rp. 52.322.812,50

- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri merencanakan mengikuti pelelangan proyek pengadaan buku DAK Jatim Anggaran tahun 2010 dengan estimasi total nilai kontrak Rp.190.000.000.000,- (Seratus sembilan puluh milyar rupiah) dimana untuk mendukung kemenangan tender dan menjaga kesiapan stock, debitur berencana membeli lebih dahulu 400 paket buku SD & SMP dengan membuat perjanjian jual beli dengan supplier PT. Darma Bakti Teknologi tanggal 14 Maret 2012 dengan nilai Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 250 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa kemudian PT. Darma Bakti Teknologi meminta jaminan kepada PT. Budi Karya Mandiri dalam bentuk SKBN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dimana kemudian pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan SKBDN ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Kantor Cabang Utama dimana SKBND tersebut dicover oleh fasilitas kredit Stand By Loan (STB) di Bank Jatim Cabang Magetan.
- Bahwa kemudian fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut disetujui dan oleh Divisi Kredit Menengah dan Korporasi di diskontokan ke Bank Jatim Cabang Jakarta, dan akhirnya dicairkan sejumlah Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening PT. Darma Bakti Teknologi.
- SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang diberikan memiliki jangka waktu selama 6 (enam) bulan dan jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2012, dimana kemudian dilakukan perpanjangan berdasarkan :
 - a. Surat permohonan nomor : 10/BKM/SP/XI/2012 tanggal 8 November 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN, yang diajukan oleh Liau Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri dan diajukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi, dengan mendasarkan kepada Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012. Sehingga jangka waktu SKBDN diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Oktober 2012.
 - b. Surat permohonan nomor : 12/BKM/PPJW/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN, yang diajukan oleh Liau Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri dan diajukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi, dengan mendasarkan kepada Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun

Hal 251 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013. Sehingga jangka waktu SKBDN diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 05 Pebruari 2013.

- Bahwa setelah perpanjangan kedua hingga jatuh tempo SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) pada tanggal 12 Agustus 2013, dari keseluruhan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang belum terbayarkan sejumlah Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah total yang telah dicairkan sejumlah Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan pelelangan proyek masih dalam proses. Dan kemudian oleh Bank Jatim Cabang Jakarta meminta Pimpinan Divisi Bank Jatim untuk melakukan pencoveran standby loan ke Bank Jatim Cabang Magetan.
- Bahwa terhadap SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang belum terbayarkan sejumlah Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada akhirnya dibebankan kepada Bank Jatim Cabang Magetan dan macet (kolektibilitas 5).

Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga: Rp. 0,-

- e. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).

Dimana dari dokumen kredit, dapat diketahui penyebab utamanya adalah sebagai berikut :

Hal 252 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan sebesar Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah) sesuai suratnya Nomor : 20/BKM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dari Kementerian Agama RI yang menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 Tanggal 16 Maret 2012. Pengajuan tersebut ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur Perseroan PT. Budi Karya Mandiri.
- Telah dilakukan cessie oleh Sdr. Arya Lelana (Pim Sub Div Krd Men. & Korp.) pada tanggal 22 Mei 2012 ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama RI agar pembayaran termijn proyek dilimpahkan ke rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia di Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Jakarta AC Nomer : 037701000263306, dan telah disetujui (berkas terlampir), yang dituangkan di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran Nomor : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 Tanggal 16 Maret 2012, selanjutnya oleh PT. Sinergi Pustaka Indonesia dilakukan Standing Instruction ke Bank BRI Kanca Kebon Jeruk Jakarta, sesuai surat PT. Sinergi Pustaka Indonesia No. 106/SPI-SU/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 yang meminta agar termijn proyek yang masuk di rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk diblokir dan kemudian dilimpahkan/transfer ke rekening PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan AC Nomer : 0301015780 sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bank Jatim mengeluarkan surat perihal Pelimpahan Hasil Pembayaran Proyek kepada Pimpinan Bank BRI Kantor Cab Kebon Jeruk Kanwil Jakarta I sesuai suratnya No. 050/305/KMK Tanggal 21 Mei 2012, yang mana surat tersebut berisi bahwa setiap hasil pembayaran proyek tersebut yang masuk ke rekening PT. Sinergi Pustaka Indonesia untuk dilimpahkan/transfer sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam

Hal 253 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening 0301015780 an PT. Budi Karya Mandiri yang telah disetujui oleh Hendro selaku Pemimpin Cabang BRI Kebon Jeruk Kanwil Jakarta I.

- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut, dikeluarkan Persetujuan Pencairan Pencairan Kredit Standby Loan ke Cabang Magetan sesuai dengan Surat Nomor : 050/015/KMK No. 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- Bahwa dengan Surat Nomor : 050/1457/PMS_C.mgt tanggal 08 September 2012 tentang Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PT Budi Karya Mandiri, pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Magetan telah memberikan peringatan akan terjadinya jatuh tempo atas kredit tersebut, dimana kemudian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengeluarkan Surat Nomor : 050/686/KMK tanggal 19 September 2012 tentang Penyelesaian Kredit Modal Kerja Standby Loan.
- Bahwa pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan Permohonan Perpanjangan Kredit Pola Standby Loan dengan Surat Nomor : 019/BKM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Kredit Standby Loan yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur PT Budi Karya Mandiri.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melalui Surat Nomor : 050/023/KMK tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa kemudian Loan No.05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia mengalami macet (Kolektibilitas 5) dengan Baki Kredit Per 25 September 2023 sebesar Rp. 7.225.989.062,50 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen) dimana Outstanding Pokoknya Rp.6.876.400.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat

Hal 254 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ratus Ribu Rupiah) dan Outstanding Bunga Rp.349.589.062,50 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen).

Penyebab Kemacetan :

- Dimana berdasarkan informasi dari berkas kredit, bahwa pekerjaan telah selesai 100% namun pembayaran masih sebagian yaitu sebesar Rp.21.648.188.841,- (Dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan telah digunakan untuk pembayaran angsuran ke Bank Jatim sebesar Rp. 6.905.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus lima juta rupiah). Untuk sisa termijn masih dalam pemeriksaan BPK dan menunggu Sidang Pengadilan yang terindikasi ada tindakan pidana korupsi.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada informasi ataupun data di berkas kredit terkait hasil putusan atau sisa termin debitur.

Loan Nomor : 05 STB29 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga: Rp. 349.589.062,50,-

Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), dimana kemudian atas fasilitas kredit tersebut, pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan dengan total yang disetujui oleh Bank Jatim sejumlah Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dalam 6 (enam) tahap yaitu sebagai berikut :

- Tahap 1 : Rp.4.502.000.000,- (25 September 2008).
- Tahap 2 : Rp. 590.000.000,- (07 November 2008).
- Tahap 3 : Rp.1.988.000.000,- (17 November 2008).
- Tahap 4 : Rp.3.478.000.000,- (19 November 2008).

Hal 255 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tahap 5 : Rp. 275.000.000,- (04 Desember 2008).
- f. Tahap 6 : Rp. 322.000.000,- (04 Desember 2008).

Tujuan dari penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan oleh PT Budi Karya Mandiri adalah untuk mendukung kegiatan dalam Pekerjaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, dimana permohonan penarikan ini didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana sebagai dasar pertimbangan juga disampaikan data sebagai berikut :

- a. Surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang.
 - b. Surat pesanan dari sekolah di Provinsi Jambi.
 - c. Daftar Rincian Pembiayaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi.
 - d. Surat Pelimpahan Pembayaran Termin dari PT Budi Karya Mandiri.
 - e. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari PT Budi Karya Mandiri.
 - f. Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa didalam penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB4 atas nama Debitur PT Budi Karya Mandiri terkait Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, didahului pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) yang dilakukan oleh tim analis yang terdiri atas :
- Tim Analis :
- Dedie Irawanto selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Cabang Magetan
- Tim Analis Pusat :
- Arya Lelana selaku Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.
 - Wahyu Prasetyo selaku Asisten Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 08/MKB/XI/2008 tanggal 07 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, namun pencairan tersebut

Hal 256 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan kemungkinan karena permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri ditunjukkan kepada Kantor Bank Jatim Cabang Magetan hingga akhirnya disetujui dan dilakukan pencairan plafondnya, sehingga pada waktu pencairan selanjutnya dilakukan di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan bukan di Kantor Bank Jatim Cabang Utama sebagaimana domisili PT Budi Karya Mandiri yaitu di JL Babatan Rukun VII No.12, Surabaya.

- Bahwa terhadap permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot ke lokasi proyek (sekolah) dan pimpro (kepala sekolah) di 8 (delapan) kabupaten di provinsi Jambi, yang dilakukan oleh :
 - a. Arya Lelana : RM SDK Menengah & Korporasi.
 - b. Wahyu Prasetyo : ARM SDK Menengah & Korporasi.
 - c. Susilo Hadi Wibowo : Pemimpin Cabang Magetan.
 - d. Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.

Secara umum yang harus dilakukan pada saat survey/on the spot adalah melakukan peninjauan lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut telah dilaksanakan semuanya atau tidak.

- Bahwa terkait permohonan pengajuan kredit PT Budi Karya Mandiri dilakukan analisa kredit sebagaimana dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri tanggal 17 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Dedie Irawanto selaku Penyelia Pemasaran, dan Tim Analis Pusat yang terdiri atas Arya Lelana selaku Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi dan Wahyu Prasetyo selaku Asisten Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

Hal 257 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur sebagai berikut :

- Nama debitur : PT Budi Karya Mandiri
- Alamat debitur : Jalan Babadan Rukun VII Nomor : 12, Surabaya
- Key Person : Teguh Setia Budi (Direktur Utama)
Liauw Inggarwati (Direktur)
Indriati Iskak (Komisaris).

b. Data Fasilitas Kredit.

- Perjanjian Kredit : Akta tertanggal 25 April 2008 Nomor : 34, dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya
- Plafond Kredit : Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
- Suku Bunga : 12,50% per annum efektif floating rate.
- Jangka Waktu : Sejak tanggal 21 Agustus 2008 s/d 04 April 2009.
- Tujuan Penggunaan : Tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan fisik yang telah ada dokumen kontrak proyek yang mempunyai sumber dana berasal dari APBD, APBN, BUMN dan BUMD sehat.
- Jenis Agunan Tambahan :
 1. Tanah seluas 1.832 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.393.880.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 2. Tanah seluas 150 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1029 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.22.875.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. Tanah seluas 713 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1030 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.135.470.000,-

Hal 258 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

4. Tanah seluas 745 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.122.925.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. Bangunan Ruko 3 lantai 201 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 67 m2, terletak di Villa Bukit Mas Blok RA.22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Pakis, Surabaya sesuai SHGB Nomor : 1324 tanggal 28 September 2000 tercatat atas nama Ny Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.704.970.000,- (Tujuh ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
6. Tanah seluas 240 m2 berikut bangunan 3 lantai dengan luas efektif 640 m2 terletak di Jalan Satelit Utara III / Blok ET-35, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya sesuai SHM Nomor : 2317 tanggal 23 Nopember 1990, dengan nilai Taksasi Rp.2.015.728.000,- (Dua milyar lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Kendaraan Toyota Corolla Altis Tahun 2002 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 3266324 J Atas nama Bastian Wijaya, dengan nilai Taksasi Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah).
8. Kendaraan Mitsubishi Kuda Station Tahun 2003 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 6324873 J Atas nama Liauw Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
9. Kendaraan Toyota Kijang Station Tahun 2001 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 0997902 J Atas nama Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
10. Kendaraan Toyota Kijang Pick Up Tahun 2003 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 4517830 J Atas nama Soemarno, dengan nilai Taksasi Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

Hal 259 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- d. Penghitungan Pencairan Kredit
- e. Jaminan Pokok dan Pengikatan Ciesie
- f. Usulan Pencairan Kredit.

Berdasarkan Analisa yang telah disusun tim analis (Dedie Irawanto) dan tim analis pusat (Arya Lelana dan Wahyu Prasetyo) kemudian diajukan kepada Pemimpin Cabang Magetan (Soesilo HW), Pemimpin Sub Divisi Kredit (Tony Sudjiaryanto) untuk dimintakan persetujuan.

- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), dimana kemudian atas fasilitas kredit tersebut, pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan sebanyak 2 kali yaitu :

- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah).
- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan an. PT Budi Karya Mandiri Nomor : 21/BKM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana surat tersebut ditunjukkan kepada Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim, dimana PT Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp.2.600.000.000,-

Hal 260 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua milyar enam ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut kemudian disetujui oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp.2.535.500.000,- (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor : 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan tersebut didahului :

- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh tim analis, sebagai berikut :

- Fatkhur Rohman selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola Keppres dan Standby Loan) oleh tim analis, sebagai berikut :

- Harry Soenarno selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, namun pencairan tersebut dapat dilakukan kemungkinan karena permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan oleh pihak PT. Budi Karya Mandiri ditunjukkan kepada Kantor Bank Jatim Cabang Magetan hingga akhirnya disetujui

Hal 261 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan dilakukan pencairan plafondnya, sehingga pada waktu pencairan selanjutnya dilakukan di Kantor Bank Jatim Cabang Magetan bukan di Kantor Bank Jatim Cabang Utama sebagaimana domisili PT Budi Karya Mandiri yaitu di Jl. Babatan Rukun VII No.12, Surabaya,

- Bahwa terhadap permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan sebagaimana surat permohonan pencairan fasilitas kredit Standby Loan Nomor : 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Standby Loan Nomor : 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri terkait survey/on the spot dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang dilakukan Kantor Pusat bersama Cabang Magetan pada tanggal 08 Juni 2010, yang dilakukan oleh :

- Fatkhur Rohman : RM Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi.
- Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.
- Suyatno : Staf AKD Sub Div Kredit Menengah & Korporasi.

b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan dokumen kredit diketahui bahwasanya telah dilakukan survey/on the spot sampling ke sekolah penerima DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan oleh:

- Dedie Irawanto : Penyelia Pemasaran Cabang Magetan.

Secara umum yang harus dilakukan survey/on the spot adalah lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut telah dilaksanakan semuanya.

Hal 262 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa terhadap permohonan pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 05 STB.6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto oleh PT Budi Karya Mandiri, kemudian dilakukan analisa kredit oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analisis. Hasil analisa tersebut dituangkan dalam Memorandum Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/090/KMK tanggal 08 Juni 2010 dimana didalamnya Divisi Kredit mengeluarkan pendapat terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan, dimana dokumen tersebut ditandatangani oleh Fatkhur Rohman selaku Tim Analisis, dan kemudian disetujui oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur sebagai berikut :

- Surat Pencairan : Nomor : 175/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.
- Permohonan Pencairan : Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
- Nama debitur : PT Budi Karya Mandiri
- Alamat debitur : Jalan Babadan Rukun VII Nomor : 12, Surabaya
- Key Person : Teguh Setia Budi (Direktur Utama)
Liauw Inggarwati (Direktur)
Indriati Iskak (Komisaris).

b. Data Fasilitas Kredit.

- Perjanjian Kredit : Akta tertanggal 26 April 2010 Nomor : 19, dibuat dihadapan Carolin C Kalampung SH, Notaris di Surabaya.
- Plafond Kredit : Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).
- Suku Bunga : 12,50% per annum efektif floating rate.

Hal 263 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jangka Waktu** : Sejak tanggal 04 April 2010 s/d 04 April 2011.
- **Tujuan Penggunaan** : Tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan fisik yang telah ada dokumen kontrak proyek yang mempunyai sumber dana berasal dari APBD, APBN, BUMN dan BUMD sehat serta swasta bonafide.
- **Jenis Agunan Tambahan** :
 1. Tanah seluas 1.832 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.393.880.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 2. Tanah seluas 150 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1029 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.22.875.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 3. Tanah seluas 713 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1030 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.135.470.000,- (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 4. Tanah seluas 745 m2 terletak di Kelurahan Tanjunghalang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor sesuai SHM Nomor : 1082 tanggal 07 Mei 2004 tercatat atas nama Liauw Inggarwati., dengan nilai Taksasi Rp.122.925.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 5. Bangunan Ruko 3 lantai 201 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 67 m2, terletak di Villa Bukit Mas Blok RA.22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Pakis, Surabaya sesuai SHGB Nomor : 1324 tanggal 28 September 2000 tercatat atas nama Ny Inggarwati., dengan nilai Taksasi

Hal 264 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.721.385.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
6. Tanah seluas 240 m2 berikut bangunan 3 lantai dengan luas efektif 640 m2 terletak di Jalan Satelit Utara III / Blok ET-35, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Tandes, Surabaya sesuai SHM Nomor : 2317 tanggal 23 Nopember 1990, dengan nilai Taksasi Rp.1.748.960.000,- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 7. Kendaraan Toyota Corolla Altis Tahun 2002 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 3266324 J Atas nama Bastian Wijaya, dengan nilai Taksasi Rp.135.200.000,- (Seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 8. Kendaraan Mitsubishi Kuda Station Tahun 2003 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 6324873 J Atas nama Liauw Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.98.900.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 9. Kendaraan Toyota Kijang Station Tahun 2001 Warna Biru Metalik sesuai BPKB Nomor : 0997902 J Atas nama Inggarwati, dengan nilai Taksasi Rp.115.200.000,- (Seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
 10. Kendaraan Toyota Kijang Pick Up Tahun 2003 Warna Hitam sesuai BPKB Nomor : 4517830 J Atas nama Soemarno, dengan nilai Taksasi Rp.68.700.000,- (Enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
- Nama Pemberi Kerja : Kepala Sekolah SD dan SMP Penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
 - Alamat Pemberi Kerja : SD dan SMP Penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto.
 - Nama Pemberi Kerja : CV Tirta Wangi (Group PT Budi Karya Mandiri)
CV Marwati Sejahtera (Group PT Budi Karya Mandiri).
 - Alamat Pemberi Kerja : Villa Bukit Mas RA-22 Surabaya.
- d. Penghitungan Pencairan Kredit.

Hal 265 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



e. Jaminan Pokok dan Pengikatan Cessie.

Jaminan Pokok : Tagihan termijn proyek pengadaan buku sekolah, alat peraga dan multi media tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto yang dibiayai kredit Bank yang di ikat dengan Cessie dan kuasa memotong.

f. Usulan Pencairan Kredit.

Berdasarkan Analisa yang telah disusun tim analis (Fatkhur Rohman) kemudian diajukan kepada Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Arya Lelana), dan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Wonggo Prayitno) untuk dimintakan persetujuan pencairan.

- Bahwa setelah ditunjukkan Surat Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera, yang menindaklanjuti surat Divisi PPK Kantor Pusat Nomor : 057/008/PPK/SPIV-Penyel/Srt tanggal 30 April 2018, dapat diketahui bahwa :

- PT. Marwati Sejahtera sebelumnya bernama CV. Marwati Sejahtera dengan alamat yang sama yaitu Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebelumnya pada 30 Oktober 2009 pernah mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan status kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2014.
- Bahwa atas kredit CV. Marwati Sejahtera terdapat agunan berupa : "Sebidang tanah seluas 75 m² yang terletak di Kelurahan Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 486 dengan pemegang hak atas nama Soemarno" dan "Sebidang tanah seluas 90 m² dan lebar bangunan 114 m² yang terletak di Jl. Manukan Lor 2F No. 51 Surabaya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1996 dengan pemegang hak atas nama Soemarno".

- Bahwa dari Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi pada bagian B Data Fasilitas Kredit dapat diketahui bahwa : "CV. Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28 Agustus 2008 dan sebagian besar pekerjaan yang

Hal 266 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera”.

Dari dokumen kredit dapat diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera yang melakukan kegiatan usaha sejak tanggal 28 Agustus 2008 dan merupakan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan pengurusnya adalah Liauw Inggarwati.

Selain itu setelah menjadi PT Marwati Sejahtera juga menjadi debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dimana mulai berdiri pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor: 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) dimana pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Komisaris : Liem Susilowati
- b. Direktur : Soemarno.

- berdasarkan dokumen kredit, dapat diketahui bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 yaitu dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku suppliernya, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012, dengan rincian kontrak sebagai berikut :

Nama Pekerjaan	:	Jual Beli 400 (empat ratus) Paket Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011
Nilai Pekerjaan	:	Rp. 14.815.450.000,-
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 (enam) bulan sejak tgl. 14 Maret 2012 s/d 14 September 2012
Cara Pembayaran	:	PT. Budi Karya Mandiri akan membayar lunas Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 yang sesuai dipesan atau dibeli dengan cara menerbitkan SKBDN sebesar Rp. 14.815.450.000,-.
Lain-lain	:	Apabila pada tanggal 30 Oktober 2012 PT. Budi Karya Mandiri tidak dapat menjual produk Buku SD dan SMP DAK TA 2010 dan 2011 sebesar 400 (empat ratus)

Hal 267 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	paket milik PT. Darma Bhakti Teknologi dan masih ada sisa, maka sisa tersebut merupakan tanggung jawab dari PT. Darma Bhakti Teknologi, dan selanjutnya PT. Darma Bakti Teknologi diwajibkan untuk mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari PT. Budi Karya Mandiri secara tunai yang dihitung sebesar nilai harga paket yang masih sisa tersebut.
--	--

PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat No. 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan tujuan untuk mempersiapkan lelang proyek DAK 9 kabupaten dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama mengajukan persetujuan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk persetujuan penerbitan SKBDN dengan jaminan blokir fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai surat Nomor : 050/378/CU-LN tgl. 6 Maret 2012.

Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan kalau PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan kontrak kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek.

Bank Jatim Cabang Utama kemudian menerbitkan SKBDN untuk PT. Darma Bakti Teknologi sebesar Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor : 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri telah dilakukan negosiasi di Bank Jatim Cabang

Hal 268 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012.

Dengan alasan proses tender yang mundur, PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Darma Bakti Teknologi mengadakan addendum Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- a. Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- b. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola Standby Loan an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK Standby Loan PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor: 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp. 14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah).

Dari SKBDN yang didiskontokan Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) telah ada pembayaran Rp.2.818.700.000,- (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga di Bank Jatim Cabang Jakarta tersisa sebesar Rp. 11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim Cabang Jakarta No. 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Hal 269 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Kantor Pusat menyampaikan surat Nomor: 052/023/DIR/PKB tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani Rudie Hardiono (Direktur Operasional) dan Arya Lelana (Pemimpin Unit PKB) perihal Penyelesaian SKBDN PT. Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Utama, Bank Jatim Cabang Magetan dan Bank Jatim Cabang Magetan, untuk pencairan SKBDN di fasilitas KMK Standby Loan PT. Budi Karya Mandiri, untuk menutup SKBDN di Cabang Jakarta sebesar Rp. 11.981.300.000,-.

- Bahwa permohonan pencairan fasilitas kredit standby loan an PT Budi Karya Mandiri terkait Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, telah dilakukan survey/on the spot atau cessie yang dilakukan oleh Sdr. Arya Lelana (Pim Sub Div Krd Men & Korp) pada tanggal 22 Mei 2012 ke PPK Kementerian Agama RI.

Petugas Bank Jatim juga melakukan kunjungan ke PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013, dimana yang melaksanakan adalah :

- a. Prihantanto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- b. Norman Rahardianto : Staf Analis SDK Menengah & Korporasi.
- c. Radius Prananto : Staff Ops Kredit (Cabang Jakarta).

Dimana maksud survey/on the spot dilaksanakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sisa pembayaran termijn proyek terkait Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT Budi Karya Mandiri pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 Kementerian Agama sesuai kontrak Nomor : Dj.II.2/KS.01.7/291/2012 yang tertuang Akta KSO Nomor : 44 tanggal 16 Mei 2012 dihadapan Notaris Carolin C Kalampung.

Dari hasil wawancara serta pemantauan pada saat kegiatan tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada saudara Arya Lelana selaku Pim Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan saudara Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Formulir Laporan Kunjungan Setempat / BPD.1-7).

- Bahwa permohonan pengajuan kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri dilakukan analisa kredit sebagaimana dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri tanggal 23 Mei

Hal 270 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang disetujui oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa dalam dokumen Pendapat Divisi Kredit terkait Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Standby Loan an PT Budi Karya Mandiri memuat informasi sebagai berikut :

- a. Permohonan Pencairan Kredit dan Data Umum Debitur.
 - b. Data Fasilitas Kredit.
 - c. Data dan Legalitas Proyek Yang Diajukan Pencairan Kredit.
 - d. Pokok Bahasan
 - e. Penghitungan Pencairan Kredit
 - f. Jaminan Pokok dan Pengikatan Ciesie
 - g. Usulan Pencairan Kredit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kelayakan pencairan fasilitas Standby Loan.
- Bahwa dari dokumen diketahui penyebab dari terbitnya Surat Bank Indonesia Nomor : 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit, yaitu:
- a. Bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pemeriksaan umum tahun 2012 dan menindaklanjuti pertemuan dengan pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman, dan Surja pada tanggal 20 Maret 2013, dimana diketahui bahwa penilaian kualitas kredit PT Budi Karya Mandiri pada bulan Desember 2012 yang telah ditetapkan dengan kualitas 1 (lancar) tidak sesuai dengan komitmen PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. bahwa Kolektabilitas debitur tersebut per Desember 2012 menjadi kualitas 5 (macet), mengingat tidak terpenuhinya persyaratan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada hasil exit meeting tanggal 20 November 2012.
 - b. Dengan melihat ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, maka kualitas aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hal 271 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia meminta pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melakukan perubahan kualitas kredit atas nama debitur PT Budi Karya Mandiri menjadi kualitas 5 (macet).
- d. Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dilakukan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri.

Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Loan Nomor : 05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, mengalami kemacetan dengan total baki debet sebesar Rp.3.295.912.555,- (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 2.228.255.055,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,-
- b. Loan Nomor : 05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian :
Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,-
Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,-
- c. Loan Nomor : 05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan

Hal 272 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 52.322.812,50

- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.11.981.300.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 0,-

- e. Loan Nomor : 05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,-

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

Sehingga total fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Standby Loan (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri yang Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet) yaitu Rp. 31.352.936.930,- (Tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian :

Total Outstanding Pokok : Rp. 28.080.555.055,-

Total Outstanding Bunga : Rp. 3.272.381.875,-

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Liauw Inggarwanti, Liem Susilowati dan Bastian Widjaya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal 273 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



SATRIA WICAKSONO, S.E., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Pimpinan KJPP Satriawan dan Rekan, dan menjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dengan nomor anggota : 09-S-02409, serta telah lulus ujian sertifikasi penilai properti sehingga memiliki Sertifikat Penilai (Certificate of Appraiser) Nomor : P/0063/DP USP-MAPPI/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait nilai 2 (dua) agunan berupa:
 1. Ruko Villa Bukit Mas Blok RA No. 22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.
 2. 1 kendaraan roda 4 merk Toyota Fortuner 2,5 G M/T th 2009 warna hitam BPKB No. H10488261.
- **Bahwa objek penilaian dan kepemilikan atas Ruko dan Kendaraan adalah sebagai berikut :**

No	Objek Penilaian	Kepemilikan
1	Ruko dengan buktikepemilikan SHGB No. 1324, yang terletak di Ruko Villa Bukit Mas Blok RA-22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60225	
	Luas Tanah : 67 m 2	Tunggal
	Luas Bangunan : ± 190 m 2	
2	Kendaraan dengan bukti kepemilikan Copy STNK No. 00123506 dan Copy BPKB No. H-10488261, yang terletak di Jalan Jatirejo-Jabung, Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61373	
	Toyota Fortuner : 1 Unit	Tunggal

- Bahwa ahli melakukan penilaian dengan maksud dan tujuan guna mengungkapkan dan menyatakan pendapat atas **Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi** dari aset tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal **28 Februari 2025**. Dimana kemudian ahli menjelaskan definisi dari Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi sebagai berikut:
 - a. **Nilai Pasar**, didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayarkan untuk penukaran suatu aset atau



liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

- b. **Nilai Likuidasi**, adalah sejumlah uang yang mungkin diterima dari penjualan suatu aset dalam jangka waktu relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu pemasaran dalam definisi nilai pasar. Pada beberapa situasi Nilai Likuidasi dapat melibatkan penjual yang tidak berminat menjual dan pembeli yang membeli dengan mengetahui situasi yang tidak menguntungkan penjual.
- Bahwa ahli selain menggunakan data yang diberikan oleh Pemberi Tugas sehubungan dengan Objek Penilaian, Penilai juga menggunakan informasi dan data yang relevan namun tidak membutuhkan verifikasi. Penggunaan informasi dan data tersebut dapat disetujui sepanjang sumber data tersebut dipublikasikan pada tingkat nasional dan atau internasional. Sumber data tersebut antara lain :
 - a. Informasi dari media cetak dan elektronik.
 - b. Rencana Tata Ruang wilayah kota / kabupaten setempat.
 - c. Biaya Teknis Bangunan (BTB) yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dengan melakukan penyesuaian bila diperlukan.
 - d. Indikasi Umur Ekonomis Bangunan yang dikeluarkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dengan melakukan penyesuaian bila diperlukan.
 - e. Website BI (www.bi.go.id)
 - Bahwa ahli menjelaskan kesimpulan dari penilaian atas aset ruko dan kendaraan yaitu Nilai Pasar Aset yang dinilai adalah **Rp2.446.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)** dan Nilai Likuidasi adalah **Rp1.590.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Penilaian	Indikasi Nilai Pasar (Rp)	Nilai Likuidasi
1	Ruko		

Hal 275 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2	Ruko Villa Bukit Mas Blok RA-22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60225		
	Luas Tanah : 67 m ²		
	Luas Bangunan : ± 190 m ²	2.280.098.500	1.482.064.025
	Jumlah	2.280.098.500	1.482.064.025
	Pembulatan	2.280.000.000	1.482.000.000
	Kendaraan		
2	Jalan Jatirejo-Jabung, Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61373		
	Toyota Fortuner : 1 Unit	166.144.393	107.900.000
	Jumlah	166.144.393	107.900.000
	Pembulatan	166.000.000	108.000.000
	Jumlah Keseluruhan	2.446.000.000	1.590.000.000

- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal menentukan limit lelang, maka penjual menetapkan Nilai Limit berdasarkan Nilai Pasar sebagai Prioritas Pertama (batas atas) dan Nilai Likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah).
- Bahwa ahli menjelaskan atas hasil penilaian ruko dan kendaraan tersebut dituangkan dalam "Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Tawa Timur, Tbk. dengan Nama Debitur : PT BUDI KARYA MANDIRI yang terletak di : 1 (satu) Lokasi di Kota Surabaya dan 1 {satu} Lokasi di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur" dan telah disampaikan berdasarkan Surat Nomor : 00136/2.0124-00/PI/07/0348/1/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya, selain itu keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Tawa Timur, Tbk. dengan Nama Debitur : PT BUDI KARYA MANDIRI yang terletak di : 1 (satu) Lokasi di Kota Surabaya dan 1 {satu} Lokasi di Kabupaten

Hal 276 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Provinsi Jawa Timur” dan telah disampaikan berdasarkan Surat Nomor : 00136/2.0124-00/PI/07/0348/1/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 1.
- 2) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 2.
- 3) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 3.
- 4) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Standby Loan No. 051/006/KMK Tanggal 22 Februari 2013 ke Bank Jatim Cab Magetan.
- 5) 24 (dua puluh empat) lembar Foto copy Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 21-2-2013.
- 6) 1 (satu) lembar Foto copy Surat No. 051/039/KMK Tanggal 21 Januari 2013 perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Standby Loan.
- 7) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 05/BKM/PERKER/II/2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Budi Karya Mandiri yaitu Sdri. Liauw Inggarwati.
- 8) 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 35 tgl 23-4-2012, SPPK No. 050/240/KMK tgl 18-4-2012.
- 9) 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 23 tgl 23-2-2011, SPPK No. 049/050/KMK tgl 1-2-2011.
- 10) 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 19 tgl 26-4-2010, SPPK NO.048/188/KMK TGL 19-4-2010.
- 11) 1 (satu) berkas Foto copy PK NO. 19 TGL 29-5-2009, SPPK NO. 047/202/KMK TGL 14-5-2009.
- 12) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan debitur No. 08/BKM/XI/2008 Tgl 7-11-2008 beserta rincian surat pesanan, kontrak dan pelimpahan pembayaran termijn.
- 13) 1 (satu) berkas Foto copy Surat dari Cab Magetan No. 046/1137/Pmsr/Cmgt Tgl 10-11-2008 perihal permohonan penarikan fas KMK Standby Loan.
- 14) 9 (sembilan) lembar Foto copy Pendapat Divisi Kredit No.. 046/247/Krd Tgl 17-11-2008.
- 15) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Stanby Loan an PT Budi Karya Mandiri No.. 046/026/KRD Tgl 19-11-2008.

Hal 277 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan debitur No. 02/SP/XII/08 Tgl 2-12-2008, beserta lampirannya.
- 17) 8 (delapan) lembar Foto copy Pendapat Div Kredit No.. 046/103/Krd Tgl 3-12-2008.
- 18) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Stanby Loan an PT Budi Karya Mandiri No.. 046/030/KRD Tgl 4-12-2008.
- 19) 1 (satu) lembar Foto copy Surat debitur perihal permohonan penarikan fas kredit standby No. 07/BKM/X/2008 Tgl 31 Okt 2008 beserta kelengkapannya.
- 20) 1 (satu) lembar Foto copy Surat penerusan dari Cab Magetan No.. 046/1089/Pmsr/Cmgt Tgl 3-11-2008.
- 21) 1 (satu) berkas Foto copy Pendapat Div Kredit No.. 046/236/Krd Tgl 6-11-2008.
- 22) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No.. 046/022/KRD tgl 7-11-2008.
- 23) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan penarikan fas kredit standby loan an PT BKM No. 06/BKM/X/2008 Tgl 31-10-2008.
- 24) 1 (satu) lembar Foto copy Surat penerusan dari Cab Magetan No.. 046/1117/Pmsr/Cmgt Tgl 31-11-2008.
- 25) 1 (satu) berkas Foto copy Pendapat Div Kredit No. 046/237/Krd Tgl 6-11-2008.
- 26) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No.. 046/023/KRD tgl 7-11-2008.
- 27) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No. 046/021/KRD Tgl 24-11-2008.
- 28) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 175/BKM/V/2010 Tanggal 17 Mei 2010 dan kelengkapan.
- 29) 1 (satu) berkas Foto copy Memo penilaian No. 048/090/KMK Tanggal 8 Juni 2010.
- 30) 1 (satu) lembar Foto copy Surat persetujuan pencairan kredit modal kerja standby loan an PT Budi Karya Mandiri dari Div Menkorp ke Cab Magetan sesuai No. 048/007/KD Tanggal 8 Juni 2010.
- 31) 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Bupati Mojokerto No.. 188.45/257/HK/416-012/2010 Tanggal 22-4-2010.
- 32) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 21/BKM/VII/2010 Tanggal 21 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur dan kelengkapan.

Hal 278 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) berkas Foto copy Memo penilaian No. 048/29.1/KMK Tanggal 26 JULI 2010.
- 34) 1 (satu) lembar Foto copy Surat persetujuan pencairan No. 048/011/KMK Tanggal 26 Juli 2010.
- 35) 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan debitur No. 21a/BKM/VIII/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan.
- 36) 1 (satu) berkas Foto copy Memorandum penilaian No. 048/144/KMK Tanggal 19 Agustus 2010.
- 37) 1 (satu) lembar Foto copy surat DEBITUR No. 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan SKBDN ke Bank Jatim Cab Utama.
- 38) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Bank Jatim Cab Utama ke Div Menkorp No. 050/378/CU-LN Tanggal 6 Maret 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan SKBDN an PT Budi Karya Mandiri.
- 39) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Buku DAK SD & SMP TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011.
- 40) 1 (satu) lembar Foto copy Surat ke Bank Jatim Cab Utama No. 050/200/KMK Tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN.
- 41) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Bank Jatim cab utama No. 050/0665/CU-LN Tanggal 4 Mei 2012 perihal SKBDN PT. BUDI KARYA MANDIRI.
- 42) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengajuan debitur No. 10/BKM/SP/XI/2012 Tanggal 8 November 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN.
- 43) 1 (satu) berkas Foto copy Amandemen I Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- 44) 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Div Menengah dan Korporasi No. 050/696/KMK Tanggal 12 Nop 2012 perihal Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN ke Cab Utama.
- 45) 1 (satu) lembar Foto copy Surat debitur No. 12/BKM/PPJW/II/2013 Tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN.
- 46) 1 (satu) berkas Foto copy Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Hal 279 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 2 (dua) lembar Foto copy Surat dari Div Menengah dan Korporasi No. 051/094/KMK Tanggal 12 Februari 2013 perihal Persetujuan Penggunaan Fasilitas KMK Standby Loan Untuk Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri ke Cab Utama.
- 48) 1 lembar Foto copy Surat dari Bank Indonesia ke Direksi Bank Jatim No. 15/62/APBU/Sb Tanggal 1 April 2013 perihal Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit.
- 49) 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Kantor Pusat ke Cab Magetan No. 051/011/Krd/Menkorp Tanggal 16 April 2013 perihal Pemberitahuan.
- 50) 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Cab Jakarta ke Divisi Menkorp tanggal 052/38/Jkt/Krd/LN Tanggal 13 Januari 2014 perihal Nominal Kewajiban SKBDN an PT. Darma Bhakti Teknologi.
- 51) 1 (satu) berkas Foto copy Laporan kunjungan ke gudang Jakarta untuk monitoring dan stock opname persediaan buku pada tanggal 20 Januari 2014.
- 52) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Debitur No. 20/BKM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas pekerjaan penggandaan kitab suci tahun anggaran 2012 dari Kementerian Agama RI yang menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) berdasarkan SPK No : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012.
- 53) 1 (satu) berkas Foto copy SPMK No : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan SPK Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012.
- 54) 1 lembar FC Surat pelimpahan pembayaran proyek No : 050/305/KMK tgl 21 Mei 2012.
- 55) 1 (satu) lembar Foto copy Surat SI No : 106/SPI-SU/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
- 56) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan ke CAB Magetan sesuai suratnya No : 050/015/KMK No. 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- 57) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit No : 050/1457/PMS_C.mgt tanggal 8 September 2012.
- 58) 1 (satu) lembar Foto copy Surat penyelesaian KMK Standby Loan ke PT BKM No : 050/686/KMK tanggal 19 September 2012.
- 59) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Standby Loan No. 019/BKM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dari debitur.

Hal 280 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) berkas Foto copy Berita Acara Pemeriksaan No : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 dari Kementerian Agama.
- 61) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pencairan Kredit Standby Loan No : 050/023/KMK tanggal 21 September 2012.
- 62) 1 (satu) berkas Foto copy Laporan Kunjungan
- 63) Legal Aspek PT. Darma Bhakti Teknologi
 - Akta Pendirian (Notaris Pranata Nusantara, S.H.)
 - Keputusan Kemenkumham : AHU-49856.AH.01.01. Tahun 2011
 - Tanda Daftar Perusahaan Dari Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Kartu Tanda Anggota KADIN
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPWP
 - Domisili Perusahaan
- 64) Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran PT. Darma Bhakti Teknologi dengan PT. Budi Karya Mandiri, tanggal 02 Maret 2023
- 65) Rekening Koran Bank BCA an. PT. Darma Bhakti Teknologi dari tanggal 31 Desember 2011 s/d. 31 Januari 2013.
- 66) **1 (satu) Unit mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560.**
- 67) **1 (satu) buah BPKB Nomor : H-10488261 mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560**
- 68) **1 (satu) buah STNK mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560.**
- 69) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
- 70) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 71) 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

Hal 281 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
- 73) 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- 74) 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 75) 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
- 76) 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
- 77) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No : 028/MS/PPTP/III/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- 79) 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- 80) 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- 81) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- 82) 1 (satu) lembar asli Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- 83) 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- 84) 1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.

Hal 282 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
- 88) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Soemarno tanggal 27 Februari 2014.
- 89) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 27 Februari 2014.
- 90) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2014.
- 91) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2014.
- 92) 1 (satu) eksemplar copy Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit PT. (Persero) Askrindo No. : 72/SBY-Ak tanggal 6 Maret 2014.
- 93) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- 94) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 tanggal 28 Februari 2014.
- 95) 8 (delapan) lembar print out rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. Rek 0011217290 periode Maret s/d Oktober 2014.
- 96) 1 (satu) eksemplar copy Surat Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 08 Juni 2018.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Tambahan Data Klaim KMK Pola Keppres Nomor : 293/SBY-KS tanggal 23 April 2015.
- 98) 1 (satu) lembar asli Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor : 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015.
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengajuan Asuransi Nomor : 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
- 100) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Wonggo Prayitno.
- 101) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Arya Lelana.
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.

Hal 283 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2015.
- 104) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 105) 5 (lima) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 106) 2 (dua) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2015.
- 107) 1 (satu) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Indriati Iskak tanggal 06 Maret 2015.
- 108) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport Exceed dengan keterangan yang bertandatangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan kolom keterangan lainnya adalah kosong disertai dengan kwitansi kosong.
- 109) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal taksasi agunan kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera No : 058/046/PPK/PNY/Srt tanggal 12 November 2019.
- 110) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Aset (Lelang) oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan No. File : 0074/2.0132-01/PI/07/0353/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- 111) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
- 113) 1 (satu) lembar print out Loan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Loan No. P0003545 an. PT. Marwati Sejahtera.
- 114) 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan Kunjungan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat tanggal 27 Mei 2019.
- 115) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal biaya premi asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera No : 053/055/KRD/KMKorp tgl 28 Januari 2015.
- 116) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal permohonan pengajuan klaim PT. Marwati Sejahtera No : 053/606.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 117) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan I Nomor : 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.

Hal 284 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan II Nomor : 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
- 119) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Nomor : 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 120) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal pelaporan hasil temuan OJK No : 052/1143/Spv.Krd/CU tanggal 4 November 2014.
- 121) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 6819/2015.
- 122) 2 (dua) lembar asli formulir Lampiran II No.052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- 123) 1 (satu) bendel copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- 124) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran I PT. Bumi Maspion No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015.
- 125) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran II PT. Bumi Maspion No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 126) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam I tanggal 20 Maret 2014 untuk volume 16.000 m³ dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
- 127) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam II tanggal 22 April 2014 untuk volume 16.000 m³ dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
- 128) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp. Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan lampiran Opnam III tanggal 1 Desember 2014 untuk volume 11.050 m³ dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246

Hal 285 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.

- 129) 1 (satu) bendel laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp. 1.487.150.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 130) 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp. 170.800.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 131) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 132) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengangkatan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 133) 1 (satu) Bantex No Register BKM-I (Berkas 1) KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2009 s/d 04-04-2010.
- 134) 1 (satu) Bantex No Register BKM-I (Berkas 1) KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2010 s/d 04-04-2011.
- 135) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan – 01 Proyek Pengadaan buku sekolah, alat peraga dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar dan SMP penerima DAK 2010 di Kab. Mojokerto KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2009 s/d 04-04-2010.

Hal 286 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 136) 1 (satu) Bantex No Register BKM-01 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 2010 s/d 2011.
- 137) 1 (satu) Bantex No Register BKM-02 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2011 s/d 23-02-2012.
- 138) 1 (satu) Bantex No Register BKM-01 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013.
- 139) 1 (satu) Bantex No Register Penjaminan Fasilitas Untuk SKBDN KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013.
- 140) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan – 2012/01
- 141) Proyek : 1. DAK Kab. Serang
2. Penggandaan Kitab Suci TA 2012 – Kementrian Agama KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013
- 142) 1 (satu) Bantex No Register BKM-I KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2013 s/d 23-02-2014.
- 143) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 1 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 144) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 2 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 145) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 3 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 146) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 4 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 147) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 5 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 148) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1324.
- 149) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2006.
- 150) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1791/2011.
- 151) 1 (satu) bendel asli Surat Ukur Nomor : 882/2000.
- 152) Tanah dan bangunan di Villa Bukit Mas Blok RA-22 yang beralamat di Jalan KH Abdul Wahab Siamin, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relefan dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hal 287 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya cukup disebut "Bank Jatim") awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961, sesuai akta Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976, yang mengubah nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Selanjutnya dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk

Hal 288 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961.

- Bahwa salah satu produk Bank Jatim adalah pemberian Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* yang merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk tambahan modal kerja sesuai dengan kontrak kerja dengan penarikan bersyarat, dimana pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek.
- Bahwa pemberian Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* pada Bank Jatim, mengacu pada Surat Edaran (SE) Direksi No: 045/039/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, yang beberapa kali dirubah terakhir mengacu pada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl. Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Budi Karya Mandiri Nomor 33 tanggal 25 April 2008 dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), dengan susunan pengurus yaitu Teguh Setia Budi selaku Direktur Utama, Liauw Inggarwati selaku Direktur dan Indriati Iskak selaku Komisaris.
- Bahwa Liauw Inggarwati adalah pemilik dan pengendali dari PT. Budi Karya Mandiri, yang menempatkan Teguh Setia Budi sebagai Direktur dan Indriati Iskak sebagai Komisaris PT. Budi Karya Mandiri.
- Bahwa untuk mendukung kegiatannya, Liauw Inggarwati juga ikut mendirikan beberapa perusahaan, yaitu sebagai berikut:
 - a. CV. Tirta Wangi dimana Liauw Inggarwati selaku Direktur,
 - b. PT. Marwati Sejahtera (Peningkatan CV Marwati Sejahtera) dimana Liauw Inggarwati selaku *Key Person* (Pengendali) menunjuk Soemarno Bin Pakis (senyatanya sopir pribadi Liauw Inggarwati) sebagai Direktur, dan Liem Susilowati (adik kandung Liauw Inggarwati) selaku Komisaris.
 - c. PT. Darma Bhakti Teknologi, merupakan kerjasama antara Liauw Inggarwati dan Ria Hati Achmat Juniawan, dimana Liauw Inggarwati menjadikan anaknya yang bernama Bastian Widjaja sebagai komisaris dan perwakilannya di PT. Darma Bakti Tekhnologi.
- Bahwa pada tahun 2006, untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan*, pihak PT. Budi Karya Mandiri mengajukan

Hal 289 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kepada Bank Jatim Cabang Magetan. Atas permohonan tersebut Bank Jatim Cabang Magetan meneruskan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim, karena plafond fasilitas yang dimohonkan melebihi kewenangan Bank Jatim Cabang Magetan.

- Bahwa setelah dilakukan kunjungan ke lokasi usaha oleh tim pengusul, dilanjutkan proses analisa, hingga persetujuan plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan*. Selanjutnya diterbitkanlah Perjanjian Kredit terkait jumlah plafond Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang diterima PT. Budi Karya Mandiri, kredit tersebut diperpanjang setiap tahunnya dengan rincian:

a. 2006 s/d 2007	: Rp25.000.000.000,00
b. 2007 s/d 2008	: Rp 25.000.000.000,00
c. 2008 s/d 2009	: Rp15.000.000.000,00
d. 2009 s/d 2010	: Rp15.000.000.000,00
e. 2010 s/d 2011	: Rp15.000.000.000,00
f. 2011 s/d 2012	: Rp50.000.000.000,00
g. 2012 s/d 2013	: Rp50.000.000.000,00
h. 2013 s/d 2014	: Rp50.000.000.000,00

- Bahwa setelah mendapatkan plafon Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* di Bank Jatim, PT. Budi Karya Mandiri telah mengajukan permohonan pencairan kredit setiap mendapatkan pekerjaan/proyek, dimana dalam pencairannya didahului permohonan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan*.

- Bahwa terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* tersebut, selanjutnya PT. Budi Karya Mandiri telah melakukan beberapa kali melakukan penarikan, yaitu sebagai berikut:

A. Loan Nomor : 05 STB4, untuk pekerjaan pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi. Pada tahun 2008, PT Budi Karya Mandiri mendapat plafond fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah). Atas fasilitas plafond kredit tersebut, PT. Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan *loan* sejumlah Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 6 (enam) tahap, yaitu:

- Tahap 1, sebesar Rp4.502.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/022/KRD tanggal 25 September 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.

Hal 290 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 2, sebesar Rp 590.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/022/KRD tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 3, sebesar Rp1.988.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/023/KRD Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 4, sebesar Rp3.478.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/26/KRD Tanggal 19 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 5, sebesar Rp275.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 6, sebesar Rp322.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 047/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.

Bahwa tujuan penarikan kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* untuk mendukung pekerjaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi tahun 2008, sesuai Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit *Standby Loan* an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, dimana sebagai dasar pertimbangan juga disampaikan data sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian buku dan barang.
- b. Surat pesanan dari sekolah di Provinsi Jambi.
- c. Daftar Rincian Pembiayaan Pengadaan Buku Sekolah di Provinsi Jambi.
- d. Surat Pelimpahan Pembayaran Termin dari PT Budi Karya Mandiri.
- e. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari PT Budi Karya Mandiri.
- f. Surat Perjanjian Kerjasama.

Bahwa terhadap *loan* Nomor: 05 STB4, pekerjaan Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi mengalami kemacetan dengan total baki debit sebesar **Rp3.295.912.555,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan perincian:

- Outstanding Pokok : Rp2.228.255.055,00
- Outstanding Bunga : Rp1.067.657.500,00

Hal 291 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Loan Nomor: 05 STB6 untuk pekerjaan Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah Rp5.400.000.000,00 (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2010, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* maksimal Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), atas plafond kredit tersebut telah digunakan PT. Budi Karya Mandiri untuk Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi dan di tanggal 8 Juni 2010, fasilitas tarik kredit yang masih digunakan sebesar Rp7.256.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga PT. Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan sesuai Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit *Standby Loan* Nomor: 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, mengajukan permohonan penarikan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah). Atas permohonan tersebut, disetujui sebesar Rp5.400.000.000,00 (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 26 Juli 2010, fasilitas tarik kredit *Standby Loan* yang bisa digunakan sebesar Rp2.535.000.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga PT. Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Loan Nomor: 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada surat permohonan pencairan fasilitas kredit *Standby Loan* an. PT Budi Karya Mandiri Nomor: 21/BKM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, mengajukan permohonan penarikan sebesar Rp2.600.000.000,00 (Dua milyar enam ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut, disetujui sebesar Rp2.535.500.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam permohonan pencairan fasilitas kredit *Standby Loan* Nomor: 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit *Standby Loan* Nomor: 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli

Hal 292 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* tersebut didahului:

- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah dan Korporasi Pola *Standby Loan*) oleh tim analis yaitu Fatkhur Rohman selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola *Standby Loan*) oleh tim analis yaitu Harry Soenarno selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa penarikan fasilitas *Loan Nomor : 05 STB6* dan *Loan Nomor : 05 STB8* tersebut dalam rangka mendukung pekerjaan Perusahaan yang tergabung dalam Group PT Budi Karya Mandiri yaitu CV Tirta Wangi (Direktur Liauw Inggarwati) dan CV Marwati (Direktur Soemarno Bin Pakis).

Bahwa terhadap Loan Nomor : 05 STB6 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**, dengan perincian :

- Outstanding Pokok : Rp5.400.000.000,00
- Outstanding Bunga : Rp1.802.812.500,00

Bahwa terhadap Loan Nomor : 05 STB8 mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen)**, dengan perincian :

- Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,00
- Outstanding Bunga :Rp. 52.322.812,50

Hal 293 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di tahun 2011 PT. Budi Karya Mandiri terlibat kasus pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Magetan, dimana dana tersebut diberikan kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan), dimana diketahui dari penelitian history transaksi, pada hari yang sama dana tersebut dipindahkan / ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan kepada:

1. Rekening Nomor: 0301015780 Giro a/n PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati sebesar Rp23.717.100.000,00 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta serratus ribu rupiah).
2. Rekening Nomor: 0302651647 Simpeda a/n Liem Susilowati sebesar Rp16.227.300.000,00 (Enam belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Rekening Nomor: 0302656231 Simpeda a/n Bastian sebesar Rp2.496.500.000,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut telah dikeluarkan Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Suharyanto selaku Pemimpin Divisi Audit Intern. Atas Nota tersebut di disposisi oleh Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama Bank Jatim, sebagai berikut :

- Untuk Butir 5.1. dan 5.2. agar dimonitor dengan baik.
- Atas usulan dengan butir 5.3. apabila cukup bukti adanya pelanggaran agar segera diproses oleh tim hukuman jabatan.

Bahwa dengan adanya rekomendasi tersebut maka terhadap PT Budi Karya Mandiri & Group wajib dilakukan pengawasan dan telah tidak layak diberikan pencairan kredit kembali, namun ternyata Bank Jatim Kantor Pusat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 telah menyetujui dilakukannya Pencairan atas Fasilitas Kredit *Standby Loan* an. PT. Budi Karya Mandiri yaitu *Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)* Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit

Hal 294 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah : Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan *Loan Nomor* : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah), dimana didalam pencairan tersebut tidak lepas dari peranan Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dengan perincian sebagai berikut :

- a. *Loan Nomor* : 0 STB (SKBDN) Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan Nomor* : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku supplier, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012.

PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat Nomor: 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012, Perihal : Permohonan SKBDN, dimana tujuan permohonan adalah untuk mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011 yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2012 dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, dimana sebagai jaminannya adalah fasilitas *Standby Loan* atas nama PT Budi Karya Mandiri Surabaya di Bank Jatim Cabang Magetan dengan plafond maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah). Dimana dalam permohonan tersebut juga dilampirkan MOU antara PT Budi Karya Mandiri Surabaya dengan PT Dharma Bakti Teknologi beserta kelengkapannya.

Selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama meminta persetujuan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk persetujuan penerbitan SKBDN karena jaminan atas fasilitas tersebut adalah fasilitas Kredit Modal Kerja

Hal 295 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola *Standby Loan* an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan sebesar Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana surat Nomor : 050/378/CU-LN tanggal 6 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Hadi Santoso selaku Pemimpin Cabang Utama Surabaya dan Sigit Mustiarbudi selaku Pimpinan Bidang Dana dan Jasa Luar Negeri Bank Jatim.

Atas permohonan tersebut, Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* an. Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan jika PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan kontrak kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek, sebagaimana surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN yang ditandatangani oleh Drs.Wonggo Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi). Hal tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian berdasar Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, atas keterlibatan PT Budi Karya Mandiri terlibat secara langsung didalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Liauw Inggarwati (Kredit Topengan), selain itu salah satu pengurus PT. Dharma Bakti Teknologi yaitu Bastian Widjaja (Komisaris) adalah anak kandung Liauw Inggarwati.

Setelah adanya persetujuan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, kemudian Bank Jatim Cabang Utama menerbitkan SKBDN untuk PT. Dharma Bakti Teknologi sebesar Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor: 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012. Namun dengan alasan proses tender yang mundur,

Hal 296 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Dharma Bakti Teknologi mengadakan *addendum* Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- a. Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- b. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK *Standby Loan* PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor: 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp14.800.000.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah). Dari SKBDN yang didiskontokan Rp14.800.000.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) telah ada pembayaran Rp2.818.700.000,00 (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp11.981.300.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim Cabang Jakarta Nomor: 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Bahwa dari keterangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Dharma Bakti Teknologi diketahui bahwa tidak pernah ada Kerjasama antara PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Dharma Bakti Teknologi untuk

Hal 297 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011. Ria Hati Achmat Juniawan tidak pernah membuat dan menandatangani ketiga surat yang digunakan sebagai dasar pencairan ataupun penundaan pembayaran *Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)* yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012, ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi Agung dan saksi Soemarno.
- b. Amandemen Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi Septiyawan M.A. dan saksi Erik.
- c. Amandemen-2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi Septiyawan M.A.

Dimana didalam surat-surat tersebut berdasarkan pengakuan Ria Hati Achmat Juniawan, bukan tanda tangannya dan dapat dipastikan palsu, kemudian Stempel PT.Darma Bhakti Teknologi berbeda dengan milik Ria Hati Achmat Juniawan, sedangkan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut tidak dikenali oleh Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bakti Tekhnologi.

Bahwa persetujuan pencairan *Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)* tidak lepas dari peranan Drs.Wonggo Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) yang menyetujui permohonan Bank Jatim Cabang Utama untuk persetujuan penerbitan SKBDN, karena tanpa persetujuan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di

Hal 298 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Jatim Cabang Magetan, maka Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) tidak dapat dicairkan dan pada akhirnya mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp11.981.300.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)**. Hal ini karena baik Drs. Wonggo Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) mengetahui adanya penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Budi Karya Mandiri sebagaimana Nota Nomor: 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang juga diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- b. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).

Bahwa pada tahun 2012, PT Budi Karya Mandiri mendapat plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* maksimal Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah), kemudian oleh pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit *Standby Loan* Nomor: 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit *Standby Loan* sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam belas milyar rupiah), dengan alasan adanya kontrak kerja Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dari Kementrian Agama RI yang telah menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (Mitra PT. Budi Karya Mandiri) sebagai pelaksana proyek dengan nilai kontrak Rp55.075.000.000,00 (Lima puluh lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kontrak Nomor: Dj.II.2.6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang menyatakan adanya kerjasama antara PT. Sinergi Pustaka Indonesia dan PT Budi Karya Mandiri. Atas pengajuan tersebut kemudian disetujui sebagaimana surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal : Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT Budi Karya Mandiri.

Berdasarkan berdasar analisa yang telah disusun tim analis, kemudian dikeluarkan persetujuan pencairan sebagaimana Surat Nomor: 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit

Hal 299 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri, yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Wonggo Prayitno) dan RM Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Firman Iswahyudi).

Bahwa terhadap fasilitas kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri atas Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012, mengalami keterlambatan pembayaran sehingga dilakukan survey/*on the spot* ke PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013 guna penyelamatan pembayaran termijn proyek.

Bahwa terhadap Loan Nomor : 05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 16 April 2013 dinyatakan mengalami kemacetan (*Collect 5*) berdasarkan Surat Nomor: 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M. selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen)**, dengan perincian :

- Outstanding Pokok : Rp6.876.400.000,00
- Outstanding Bunga :Rp. 349.589.062,50

- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 di Bank Indonesia, yang dihadiri oleh semua direksi Bank Jatim dan Pemimpin Bidang Audit Bank Indonesia, kemudian diambil kesimpulan bahwa pihak Bank Jatim menurunkan kolektibilitas semua kredit PT Budi Karya Mandiri menjadi kolektibilitas 5 (macet). Kemudian Bank Indonesia menerbitkan Surat Nomor: 15/62/APBU/56 tanggal 1 April 2013 tentang Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit.

Bahwa dengan perubahan kolektibilitas 5 (macet) dari debitur PT Budi Karya Mandiri maka seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* (5 loan) yang diberikan kepada pihak PT. Budi Karya Mandiri diturunkan Kolektibilitas Kreditnya menjadi Kolektibilitas 5 (macet), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Loan Nomor: 05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi, kemacetan dengan total baki debet sebesar Rp3.295.912.555,00

Hal 300 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(Tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan perincian:

Outstanding Pokok : Rp.2.228.255.055,00

Outstanding Bunga : Rp. 1.067.657.500,00

- b. Loan Nomor : 05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp7.202.812.500,00 (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan perincian:

Outstanding Pokok : Rp. 5.400.000.000,00

Outstanding Bunga : Rp. 1.802.812.500,00

- c. Loan Nomor : 05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 Kabupaten Mojokerto, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen), dengan perincian:

Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,00

Outstanding Bunga : Rp. 52.322.812,50

- d. Loan Nomor : 0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp.11.981.300.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian:

Outstanding Pokok : Rp. 11.981.300.000,00

Outstanding Bunga : Rp. 0,00

- e. Loan Nomor : 05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar Rp7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen), dengan perincian :

Outstanding Pokok : Rp. 6.876.400.000,00

Outstanding Bunga : Rp. 349.589.062,50

- Bahwa proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* oleh Bank Jatim kepada PT. Budi Karya Mandiri dilakukan tanpa didasarkan pada

Hal 301 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga Bank Jatim mengucurkan dana kredit, dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga debitur tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada Bank Jatim, perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi No: 045/039/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, yang beberapa kali dirubah terakhir mengacu pada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa dalam Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* terdapat agunan tambahan sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1028, 1029, 1030 dan 1031 dengan total luas 3.440 m2 yang terletak di Jl. Garuda, Kampung Kandang Panjang Desa Tajurhalang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor an Ny. Liauw Inggarwati telah dilakukan penebusan agunan tanggal 1 Desember 2016 dengan nilai Rp.2.080.000.000,- (Dua milyar delapan puluh juta rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05STB 29.
 - Toyota Kijang Pickup tahun 2003 dan Toyota Corolla Altis tahun 2002 telah dilakukan penebusan agunan tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp.32.119.945,- (Tiga puluh dua juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan Rp. 61.625.000,- (Enam puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05 STB4.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3521 dengan luas 553 m2 yang terletak di Jl. Kawi No. 28, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri an Bastian Widjaja telah dilakukan penebusan agunan tgl 27 Maret 2019 dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05 STB4.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2317 dengan luas 240 m2 yang terletak di Jl. Satelit Utara III BLOK ET No. 35 Sby an Bastian Widjaja telah dilakukan penebusan agunan tgl 17 Juli 2019 dengan nilai Rp.2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) untuk angsuran loan Nomor : 05 STB4.
 - Agunan yang belum dilakukan penebusan adalah sebagai berikut :

Hal 302 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Ruko Villa Bukit Mas Blok RA No. 22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dengan SHGB No. 1324 tanggal berakhir 23 Oktober 2012.
 - b. 1 kendaraan roda 4 merk Toyota Fortuner 2,5 G M/T th 2009 warna hitam BPKB No. H10488261.
 - c. 1 kendaraan roda 4 merk Toyota Kijang LF80 th 2001 warna biru metalik BPKB No. H09339989.
 - d. 1 kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Kuda VAIW GCS th 2003 warna biru metalik.
- Bahwa dari 4 (empat) agunan yang belum dilakukan penebusan tersebut didalam persidangan terungkap hanya ada 2 (dua) agunan yang memiliki nilai yang dapat dijual untuk mengurangi Kerugian Negara, yaitu:
- 1) Ruko Villa Bukit Mas Blok RA No. 22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.
 - 2) 1 kendaraan roda 4 merk Toyota Fortuner 2,5 G M/T th 2009 warna hitam BPKB No. H10488261.
- Bahwa dari keterangan ahli Satria Wicaksono, S.E. selaku Pimpinan KJPP Satriawan dan Rekan bersesuaian dengan alat bukti surat berupa laporan penilaian aset, menyimpulkan penilaian atas aset ruko dan kendaraan yaitu Nilai Pasar Aset yang dinilai sebesar Rp2.446.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Nilai Likuidasi Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Penilaian	Indikasi Pasar (Rp)	Nilai Nilai Likuidasi
1	Ruko Ruko Villa Bukit Mas Blok RA-22, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60225		
	Luas Tanah : 67 m 2		
	Luas Bangunan : ± 190 m 2	2.280.098.500	1.482.064.025
	Jumlah	2.280.098.500	1.482.064.025
	Pembulatan	2.280.000.000	1.482.000.000
2	Kendaraan Jalan Jatirejo-Jabung, Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61373		
	Toyota Fortuner : 1	166.144.393	107.900.000

Hal 303 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit		
Jumlah	166.144.393	107.900.000
Pembulatan	166.000.000	108.000.000
Jumlah Keseluruhan	2.446.000.000	1.590.000.000

- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah sebagai berikut:

No	LOAN	Outstanding Pokok	Outstanding Bunga
1	05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi	2.228.255.055	1.067.657.500
2	05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	5.400.000.000	1.802.812.500
3	05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	1.594.600.000	52.322.812,50
4	0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011	11.981.300.000	
5	05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia	6.876.400.000	349.589.062,50
J U M L A H		28.080.555.055	3.272.381.875

- Bahwa kerugian keuangan negara merupakan kerugian secara kongkrit atau nyata dan pasti (*actual loss*) sehingga total kerugian adalah sejumlah *Outstanding pokok* tanpa memperhitungkan *Oustanding Bunga* dan Denda yaitu sejumlah Rp28.080.555.055,00 (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah).

Hal 304 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kerugian yang diderita oleh Bank Jatim tidak bisa terlepas dari perbuatan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, dan juga bertindak selaku Direktur CV. Tirta Wangi yang merupakan Group Usaha yang tergabung PT. Budi Karya Mandiri serta selaku *Key Person* dari PT. Marwati Sejahtera yang juga merupakan Group Usaha yang tergabung PT Budi Karya Mandiri.
- Bahwa terhadap para pelaku lainnya, yaitu Soemarno Bin Pakis (CV. Marwati Sejahtera), Drs. Wonggo Prayitno, MM (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim) dan Arya Lelana (RM Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim), kesemuanya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing dalam perkara Nomor: 55/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, Nomor: 60/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, Nomor: 61/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal mana, terhadap terhadap para pelaku tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa dalam perkara lainnya, berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 143/Pid.Sus_TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Maret 2024 yang berkekuatan hukum tetap, Liauw Inggarwati juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.
- Bahwa dalam perkara lain sebelumnya, berdasar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.Sus_TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Maret 2024 yang berkekuatan hukum tetap, Liauw Inggarwati juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal 305 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

Primair. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidair. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa olah karenanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang."

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal 306 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norm addresaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Bastian Widjaja dengan identitas lengkap sesuai surat dakwaan, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, unsur setiap orang, terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum."

Menimbang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana";

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal 307 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, namun Mahkamah Agung RI berdasarkan *doctrine* “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” dan Yurisprudensi tetap berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatif. Hal tersebut sesuai:

- Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, an. Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.
- Putusan Nomor: 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, an. Terdakwa ACHMAD ROJADI, S. Sos.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi terbinanya konsistensi hukum dan penerapan putusan dalam perkara korupsi, Majelis Hakim tetap berpedoman pada makna perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil maupun materiil, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, serta nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang bahwa dihadapkannya Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *aquo* berkaitan dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* dari Bank Jatim yang diterima dan dinikmati oleh PT. Budi Karya Mandiri beralamat di Jl. Babadan Rukun VII No.12, Surabaya, sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Budi Karya Mandiri Nomor 33 tanggal 25 April 2008 dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), dengan susunan pengurus yaitu Teguh Setia Budi selaku Direktur Utama, Liauw Inggarwati selaku Direktur dan Indriati Iskak selaku Komisaris.

Hal 308 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan, Liauw Inggarwati adalah pemilik dan pengendali dari PT. Budi Karya Mandiri, yang menempatkan Teguh Setia Budi sebagai Direktur dan Indriati Iskak sebagai Komisaris. Hal mana, untuk mendukung kegiatannya, Liauw Inggarwati juga mendirikan beberapa perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- d. CV. Tirta Wangi dimana Liauw Inggarwati selaku Direktur,
- e. PT. Marwati Sejahtera (Peningkatan CV Marwati Sejahtera) dimana Liauw Inggarwati selaku *Key Person* (Pengendali) menunjuk Soemarno Bin Pakis (senyatanya sopir pribadi Liauw Inggarwati) sebagai Direktur, dan Liem Susilowati (adik kandung Liauw Inggarwati) selaku Komisaris.
- f. PT. Darma Bhakti Teknologi, merupakan kerjasama antara Liauw Inggarwati dan Ria Hati Achmat Juniawan, dimana Liauw Inggarwati menjadikan Terdakwa Bastian Widjaja sebagai komisaris dan perwakilannya di PT. Darma Bakti Tekhnologi.

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, terhadap para pelaku lainnya, yaitu Soemarno Bin Pakis (CV. Marwati Sejahtera), Drs. Wonggo Prayitno, MM (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim) dan Arya Lelana (RM Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim), kesemuanya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Oktober 2024, masing-masing dalam perkara Nomor: 55/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, Nomor: 60/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, Nomor: 61/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal mana, terhadap para pelaku tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang diterima PT. Budi Karya Mandiri dari Bank Jatim, diperpanjang setiap tahunnya dengan rincian:

- a. 2006 s/d 2007 : Rp25.000.000.000,00
- b. 2007 s/d 2008 : Rp 25.000.000.000,00
- c. 2008 s/d 2009 : Rp15.000.000.000,00
- d. 2009 s/d 2010 : Rp15.000.000.000,00

Hal 309 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2010 s/d 2011 : Rp15.000.000.000,00
- f. 2011 s/d 2012 : Rp50.000.000.000,00
- g. 2012 s/d 2013 : Rp50.000.000.000,00
- h. 2013 s/d 2014 : Rp50.000.000.000,00

Menimbang bahwa terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* tersebut, PT. Budi Karya Mandiri telah melakukan beberapa kali melakukan penarikan, yaitu sebagai berikut:

A. Loan Nomor : 05 STB4, untuk pekerjaan pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi. Pada tahun 2008, PT Budi Karya Mandiri mendapat plafond fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* maksimal Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah). Atas fasilitas plafond kredit tersebut, PT. Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan *loan* sejumlah Rp.11.155.000.000,- (Sebelas milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 6 (enam) tahap, yaitu:

- Tahap 1, sebesar Rp4.502.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/022/KRD tanggal 25 September 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 2, sebesar Rp 590.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/022/KRD tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 3, sebesar Rp1.988.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/023/KRD Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 4, sebesar Rp3.478.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/26/KRD Tanggal 19 Nopember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 5, sebesar Rp275.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 046/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.
- Tahap 6, sebesar Rp322.000.000,00 berdasarkan Surat Nomor: 047/030/KRD Tanggal 4 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri.

Bahwa terhadap *loan* Nomor: 05 STB4, pekerjaan Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi mengalami kemacetan dengan total baki debet sebesar Rp3.295.912.555,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta

Hal 310 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian:

- Outstanding Pokok : Rp2.228.255.055,00
- Outstanding Bunga : Rp1.067.657.500,00

- B. Loan Nomor: 05 STB6 untuk pekerjaan Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah Rp5.400.000.000,00 (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Bahwa pada tahun 2010, PT Budi Karya Mandiri mendapatkan plafond fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* maksimal Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah), atas plafond kredit tersebut telah digunakan PT. Budi Karya Mandiri untuk Loan Nomor : 05 STB4 Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi dan di tanggal 8 Juni 2010, fasilitas tarik kredit yang masih digunakan sebesar Rp7.256.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga PT. Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan sesuai Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit *Standby Loan* Nomor: 17/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, mengajukan permohonan penarikan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah). Atas permohonan tersebut, disetujui sebesar Rp5.400.000.000,00 (Lima milyar empat ratus juta rupiah).

Pada tanggal 26 Juli 2010, fasilitas tarik kredit *Standby Loan* yang bisa digunakan sebesar Rp2.535.000.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga PT. Budi Karya Mandiri mengajukan penarikan fasilitas Loan Nomor: 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didasarkan pada surat permohonan pencairan fasilitas kredit *Standby Loan* an. PT Budi Karya Mandiri Nomor: 21/BKM/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, mengajukan permohonan penarikan sebesar Rp2.600.000.000,00 (Dua milyar enam ratus juta rupiah). Atas permohonan

Hal 311 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disetujui sebesar Rp2.535.500.000,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam permohonan pencairan fasilitas kredit *Standby Loan* Nomor: 07/BKM/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit *Standby Loan* Nomor: 21/BKM/V/2010 tanggal 21 Juli 2010, an. PT Budi Karya Mandiri yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur, terkait penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* tersebut didahului:

- a. Loan Nomor : 05 STB6 Pengadaan Buku Sekolah, Alat Peraga, dan Multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah dan Korporasi Pola *Standby Loan*) oleh tim analis yaitu Fatkhur Rohman selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- b. Loan Nomor : 05 STB8 Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto, didahului oleh pembuatan Rekomendasi Kelayakan (Penilaian Permohonan Kredit Menengah Dan Korporasi Pola *Standby Loan*) oleh tim analis yaitu Harry Soenarno selaku Relationship Manager Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Bahwa penarikan fasilitas *Loan Nomor : 05 STB6* dan *Loan Nomor : 05 STB8* tersebut dalam rangka mendukung pekerjaan Perusahaan yang tergabung dalam Group PT Budi Karya Mandiri yaitu CV Tirta Wangi (Direktur Liauw Inggarwati) dan CV Marwati (Direktur Soemarno Bin Pakis).

Bahwa terhadap *Loan Nomor : 05 STB6* mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.202.812.500,- (Tujuh milyar dua ratus dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**, dengan perincian :

- Outstanding Pokok : Rp5.400.000.000,00
- Outstanding Bunga : Rp1.802.812.500,00

Bahwa terhadap *Loan Nomor : 05 STB8* mengalami mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp.1.646.922.812,50 (Satu milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua**

Hal 312 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah lima puluh sen),
dengan perincian :

- Outstanding Pokok : Rp. 1.594.600.000,00
- Outstanding Bunga :Rp. 52.322.812,50

Menimbang bahwa di tahun 2011 PT. Budi Karya Mandiri terlibat kasus pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Magetan, dimana dana tersebut diberikan kepada 85 Debitur @ Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp.42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Inggarwati (Kredit Topengan), dimana diketahui dari penelitian history transaksi, pada hari yang sama dana tersebut dipindahkan / ditarik dari rekening masing-masing dan disetorkan kepada:

1. Rekening Nomor: 0301015780 Giro a/n PT Budi Karya Mandiri Cq Inggarwati sebesar Rp23.717.100.000,00 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta serratus ribu rupiah).
2. Rekening Nomor: 0302651647 Simpeda a/n Liem Susilowati sebesar Rp16.227.300.000,00 (Enam belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Rekening Nomor: 0302656231 Simpeda a/n Bastian sebesar Rp2.496.500.000,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut telah dikeluarkan Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang ditunjukkan kepada Direktur Utama, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Penyalahgunaan KUR di Cabang Magetan Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Suharyanto selaku Pemimpin Divisi Audit Intern. Atas Nota tersebut di disposisi oleh Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama Bank Jatim, sebagai berikut :

- Untuk Butir 5.1. dan 5.2. agar dimonitor dengan baik.
- Atas usulan dengan butir 5.3. apabila cukup bukti adanya pelanggaran agar segera diproses oleh tim hukuman jabatan.

Menimbang bahwa dengan adanya rekomendasi tersebut maka terhadap PT. Budi Karya Mandiri & Group wajib dilakukan pengawasan dan telah tidak layak diberikan pencairan kredit kembali, namun ternyata Bank Jatim Kantor Pusat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 telah menyetujui dilakukannya Pencairan atas Fasilitas Kredit *Standby Loan* an. PT. Budi Karya

Hal 313 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yaitu *Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)* Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah Rp.14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan *Loan Nomor : 05 STB29* Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah), dimana didalam pencairan tersebut tidak lepas dari peranan Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan Arya Lelana selaku pejabat Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, dengan perincian sebagai berikut:

- a. *Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)* Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011, total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan* yang dicairkan sejumlah Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa proses pengajuan penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola *Standby Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)*, Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011 dimulai pada tahun 2012, PT. Budi Karya Mandiri membuat perjanjian Jual beli Buku DAK SD dan SMP TA 2010 dan 2011 dengan PT. Darma Bhakti Teknologi selaku supplier, dengan surat perjanjian yang ditandatangani tanggal 14 Maret 2012. PT. Budi Karya Mandiri mengajukan permohonan penerbitan SKBDN sebesar Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bank Jatim Cabang Utama dengan surat Nomor: 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012, Perihal : Permohonan SKBDN, dimana tujuan permohonan adalah untuk mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011 yang akan dilaksanakan mulai bulan Maret 2012 dan untuk mengantisipasi tidak tersedianya stock buku pada saat proyek sudah diperoleh, dimana sebagai jaminannya adalah fasilitas *Standby Loan* atas nama PT Budi Karya Mandiri Surabaya di Bank Jatim Cabang Magetan dengan plafond maksimal Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah). Dimana dalam permohonan tersebut juga dilampirkan MOU antara PT Budi Karya Mandiri Surabaya dengan PT Dharma Bakti Teknologi beserta kelengkapannya.

Hal 314 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Bank Jatim Cabang Utama meminta persetujuan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk persetujuan penerbitan SKBDN karena jaminan atas fasilitas tersebut adalah fasilitas Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di Bank Jatim Cabang Magetan sebesar Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana surat Nomor : 050/378/CU-LN tanggal 6 Maret 2012. Atas permohonan tersebut, Divisi Kredit Menengah dan Korporasi memberikan persetujuan penggunaan pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* an. Debitur PT. Budi Karya Mandiri untuk diblokir sebesar Rp14.815.450.000,- (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jaminan penerbitan SKBDN yang akan ditujukan kepada PT. Darma Bakti Teknologi, fasilitas yang diblokir dapat dicairkan jika PT. Budi Karya Mandiri mengajukan pencairan dengan kontrak kerja yang dimenangkan, yang nanti sumber pembayaran dari termin proyek, sebagaimana surat Nomor : 050/200/KMK tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN yang ditandatangani oleh Drs.Wonggo Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi). Hal tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian berdasar Nota Nomor : 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, atas keterlibatan PT Budi Karya Mandiri terlibat secara langsung didalam penyalahgunaan pemberian KUR kepada 85 Debitur @ Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) total sebesar Rp42.500.000.000,- (Empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai usaha PT Budi Karya Mandiri (BKM) & Group Cq Liauw Inggarwati (Kredit Topengan), selain itu salah satu pengurus PT. Dharma Bakti Teknologi yaitu Bastian Widjaja (Komisaris) adalah anak kandung Liauw Inggarwati.

Setelah adanya persetujuan dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, kemudian Bank Jatim Cabang Utama menerbitkan SKBDN untuk PT. Dharma Bakti Teknologi sebesar Rp14.815.450.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jakarta, Nomor: 050/0665/CU-LN tanggal 4 Mei 2012. SKBDN atas nama PT. Budi Karya Mandiri sebesar Rp.14.800.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) dan dicairkan tanggal 28 Mei 2012. Namun dengan alasan proses tender yang mundur,

Hal 315 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Dharma Bakti Teknologi mengadakan *addendum* Perjanjian Jual Beli sebanyak dua kali, sehingga SKBDN juga diajukan perpanjangan sebanyak dua kali sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013, sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagai berikut :

- c. Amandemen 1 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- d. Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.

Bank Indonesia menyampaikan surat Nomor : 15/62/APBU/Sb tanggal 1 April 2013 yang meminta fasilitas Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* an debitur PT. Budi Karya Mandiri, untuk diturunkan kolektibilitasnya menjadi Macet, selanjutnya Divisi Kredit Menengah dan Korporasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Jatim Cabang Magetan selaku Booking Office yang ditandatangani Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) dan Wonggo Prayitno (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) untuk melakukan perubahan kolektibilitas KMK *Standby Loan* PT. BKM menjadi Macet.

Bank Jatim Cabang Jakarta menyampaikan surat Nomor: 051/707/LN/Cjkt tanggal 25 Juni 2013 perihal penagihan SKBDN belum terbayar yang masih tercatat di Bank Jatim Cabang Jakarta sebesar Rp14.800.000.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah). Dari SKBDN yang didiskontokan Rp14.800.000.000,00 (Empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) telah ada pembayaran Rp2.818.700.000,00 (Dua milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp11.981.300.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai surat Bank Jatim Cabang Jakarta Nomor: 052/38/Jkt/Krd/LN tanggal 13 Januari 2014.

Bahwa dari keterangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Dharma Bakti Teknologi diketahui bahwa tidak pernah ada Kerjasama antara PT. Budi Karya Mandiri dan PT. Dharma Bakti Teknologi untuk

Hal 316 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mempersiapkan lelang proyek pengadaan Buku SD dan SMP anggaran DAK tahun 2010 dan 2011. Ria Hati Achmat Juniawan tidak pernah membuat dan menandatangani ketiga surat yang digunakan sebagai dasar pencairan ataupun penundaan pembayaran *Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)* yang diberikan kepada PT. Budi Karya Mandiri sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012, ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi Agung dan saksi Soemarno.
- b. Amandemen Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi Septiyawan M.A. dan saksi Erik.
- c. Amandemen-2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh R. Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri, serta saksi Septiyawan M.A.

Dimana didalam surat-surat tersebut berdasarkan pengakuan Ria Hati Achmat Juniawan, bukan tanda tangannya dan dapat dipastikan palsu, kemudian Stempel PT.Darma Bhakti Teknologi berbeda dengan milik Ria Hati Achmat Juniawan, sedangkan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat tersebut tidak dikenali oleh Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bakti Tekhnologi.

Bahwa persetujuan pencairan *Loan Nomor : 0 STB (SKBDN)* tidak lepas dari peranan Drs.Wonggo Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) yang menyetujui permohonan Bank Jatim Cabang Utama untuk persetujuan penerbitan SKBDN, karena tanpa persetujuan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk pemblokiran fasilitas Kredit Modal Kerja pola *Standby Loan* an Debitur PT. Budi Karya Mandiri di

Hal 317 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Cabang Magetan, maka Loan Nomor : 0 STB (SKBDN) tidak dapat dicairkan dan pada akhirnya mengalami kemacetan dengan total Baki Debet sebesar **Rp11.981.300.000,00 (Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)**. Hal ini karena baik Drs. Wonggo Prayitno, M.M. (Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi) dan Arya Lelana (Pemimpin Sub Div Kredit Menengah Korporasi) mengetahui adanya penyalahgunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh PT. Budi Karya Mandiri sebagaimana Nota Nomor: 049/01/A1 tanggal 11 November 2011, dari Divisi Audit Internal, yang juga diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

- b. Loan Nomor : 05 STB29 Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana total penarikan fasilitas Kredit Modal Kerja Pola Standby Loan yang dicairkan sejumlah : Rp.16.000.000.000,- (Enam belas milyar rupiah).

Bahwa pada tahun 2012, PT Budi Karya Mandiri mendapat plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* maksimal Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah), kemudian oleh pihak PT Budi Karya Mandiri mengajukan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit *Standby Loan* Nomor: 20/BKM/VII/2010 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit *Standby Loan* sebesar Rp16.000.000.000,00 (Enam belas milyar rupiah), dengan alasan adanya kontrak kerja Pekerjaan Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012 dari Kementrian Agama RI yang telah menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (Mitra PT. Budi Karya Mandiri) sebagai pelaksana proyek dengan nilai kontrak Rp55.075.000.000,00 (Lima puluh lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai kontrak Nomor: Dj.II.2.6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang menyatakan adanya kerjasama antara PT. Sinergi Pustaka Indonesia dan PT Budi Karya Mandiri. Atas pengajuan tersebut kemudian disetujui sebagaimana surat Nomor : 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal : Persetujuan Pencairan Kredit *Standby Loan* an PT Budi Karya Mandiri.

Berdasarkan berdasar analisa yang telah disusun tim analis, kemudian dikeluarkan persetujuan pencairan sebagaimana Surat Nomor: 050/015/KMK tanggal 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit

Hal 318 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri, yang ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Wonggo Prayitno) dan RM Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (Firman Iswahyudi).

Bahwa terhadap fasilitas kredit *Standby Loan* an PT. Budi Karya Mandiri atas Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012, mengalami keterlambatan pembayaran sehingga dilakukan survey/*on the spot* ke PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) pada tanggal 17 Januari 2013 guna penyelamatan pembayaran termijn proyek.

Bahwa terhadap Loan Nomor : 05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia, pada tanggal 16 April 2013 dinyatakan mengalami kemacetan (*Collect 5*) berdasarkan Surat Nomor: 051/011/Krd/Menkorp tanggal 16 April 2013, perihal : Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pjs Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M. selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dengan total Baki Debet sebesar **Rp.7.225.989.062,50 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah lima puluh sen)**, dengan perincian :

- Outstanding Pokok : Rp6.876.400.000,00
- Outstanding Bunga :Rp. 349.589.062,50

Menimbang bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola *Standby Loan* oleh Bank Jatim kepada PT. Budi Karya Mandiri dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga Bank Jatim mengucurkan dana kredit, dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga debitur tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada Bank Jatim, perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi No: 045/039/DIR/KRD tanggal 13 Desember 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, yang beberapa kali diubah terakhir mengacu pada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Kredit Menengah dan Korporasi, maka unsur secara melawan hukum terpenuhi.

Hal 319 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ad.3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan memperkaya adalah perbuatan dimaksud sengaja dilakukan agar Terdakwa atau pihak lain menjadi lebih kaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara secara melawan hukum. Untuk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya adalah setelah pelaku atau Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa frasa kaya menggambarkan keadaan seseorang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga memperkaya berarti bahwa orang tersebut menjadi semakin bertambah kekayaannya (baik fisik maupun non fisik), sehingga keadaannya menjadi kaya dan/atau semakin kaya dari keadaan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan menilai suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan Terdakwa itu sendiri, bertambahnya kekayaan orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan antara pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta persidangan dan mengulang pertimbangan unsur melawan hukum yang telah dinyatakan terpenuhi diatas, terhadap fasilitas kredit modal kerja pola *standby loan* oleh Bank Jatim yang telah diterima, dinikmati dan kemudian tidak dikembalikan atau terjadi gagal bayar oleh PT. Budi Karya Mandiri sebesar Rp.28.080.555.055,00 (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), dengan rincian:

No	LOAN	Outstanding
----	------	-------------

Hal 320 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		Pokok
1	05 STB4 , Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi	2.228.255.055
2	05 STB6 , Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	5.400.000.000
3	05 STB8 , Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	1.594.600.000
4	0 STB (SKBDN) , Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011	11.981.300.000
5	05 STB29 , Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementerian Agama Republik Indonesia	6.876.400.000
J U M L A H		28.080.555.055

Menimbang bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, dengan memperhatikan besaran atau jumlah uang yang diperoleh dan dinikmati tersebut, telah cukup membuktikan bertambahnya harta kekayaan PT. Budi Karya Mandiri dan / atau Liauw Inggarwati sebagai pemilik atau pengedali PT. Budi Karya Mandiri. Dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri

Hal 321 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa oleh karena ada kata hubung “atau” pada unsur ini sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terpenuhi. Cukup salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penerapan unsur merugikan kerugian keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, bukan lagi pada perbuatan. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara adalah implikasi dari perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Hal 322 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya cukup disebut "Bank Jatim") awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961, sesuai akta Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976, yang mengubah nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Selanjutnya dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961.

Hal 323 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berpijak pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kekayaan Bank Jatim, termasuk didalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul, merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karenanya, kerugian yang diderita Bank Jatim, *mutatis mutandis* menjadi kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memastikan besaran kerugian keungan negara (ic. Bank Jatim) dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengulang pertimbangan hukum pada unsur secara melawan sebelumnya, terhadap fasilitas kredit modal kerja pola *standby loan* oleh Bank Jatim yang telah diterima, dinikmati dan kemudian tidak dikembalikan atau terjadi gagal bayar oleh PT. Budi Karya Mandiri sebesar Rp.28.080.555.055,00 (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah), dengan rincian:

No	LOAN	Outstanding Pokok
1	05 STB4, Pembinaan TK dan SD tahun 2008 Provinsi Jambi	2.228.255.055
2	05 STB6, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	5.400.000.000
3	05 STB8, Pengadaan Buku Sekolah, alat peraga, dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama penerima Dana DAK TA 2010 di Kabupaten Mojokerto	1.594.600.000
4	0 STB (SKBDN), Pengadaan Buku Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan tahun 2011	11.981.300.000
5	05 STB29, Penggandaan kitab suci Tahun Anggaran 2012 pada Kementrian Agama Republik Indonesia	6.876.400.000
J U M L A H		28.080.555.055

Menimbang bahwa terhadap fakata dan keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian kuangan negara dimaksud adalah kerugian yang diderita Bank Jatim sejumlah tersebut, sebagai akibat dari gagal bayarnya atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur PT. Budi Karya Mandiri, sehingga Bank Jatim tidak memperoleh hak berupa pengembalian atau pembayaran pinjaman pokok tanpa memperhitungkan bunga sejumlah Rp28.080.555.055,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah). Dengan demikian, unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang besaran kerugian keuangan negara, yang mengurangi nilai asset atau jaminan *aquo* yang belum terjual lelang. Menurut Majelis, bahwa besaran kerugian keuangan negara dihitung setelah selesainya tindak pidana terjadi, yaitu pada saat PT. Budi Karya Mandiri tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Bank Jatim. Namun demikian, nilai asset atau jaminan yang sudah dinilai (meskipun belum dijual / lelang) akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Ad. 5 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang penyertaan.

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebut “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang bahwa menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai alasan memperluas dapat dipidananya orang dan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang didasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang didasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan didasarkan *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, dan Fahmi Raghieb, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan

Hal 325 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (*instrument*) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*), selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger / mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa terwujudnya tindak pidana korupsi *aquo* sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terjadi karena 2 (dua) hal atau keadaan, yaitu:

1. Uang negara (ic. kredit modal kerja pola *standby loan* Bank Jatim) yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar ke PT. Budi Karya Mandiri, yang disebabkan kurangnya prinsip kehati-hatian, obyektif dan profesional yang dilakukan oleh pegawai / pejabat Bank Jatim.

Hal 326 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Keadaan yang mengakibatkan negara (ic. Bank Jatim) mengalami kerugian keuangan disebabkan oleh perbuatan Soemarno Bin Pakis (CV. Marwati Sejahtera), Drs. Wonggo Prayitno, MM (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim) dan Arya Lelana (RM Kredit Menengah dan Korporasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim), ketiganya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing dalam perkara Nomor: 55/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, Nomor: 60/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby, Nomor: 61/Pid.Sus_TPK/2024/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap. Selain ketiga pelaku peserta tersebut,

2. Uang negara yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk, berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran kredit oleh PT. Budi Karya Mandiri kepada Bank Jatim. Keadaan tersebut disebabkan oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri serta beberapa pihak lain yang terafiliasi dengannya, yaitu:
 - a. CV. Tirta Wangi dimana Liauw Inggarwati selaku Direktur,
 - b. PT. Marwati Sejahtera (Peningkatan CV Marwati Sejahtera) dimana Liauw Inggarwati selaku *Key Person* (Pengendali) menunjuk Soemarno Bin Pakis (senyatanya sopir pribadi Liauw Inggarwati) sebagai Direktur, dan Liem Susilowati (adik kandung Liauw Inggarwati) selaku Komisaris.
 - c. PT. Darma Bhakti Teknologi, merupakan kerjasama antara Liauw Inggarwati dan Ria Hati Achmat Juniawan, dimana Liauw Inggarwati menjadikan Terdakwda Bastian Widjaja sebagai komisaris dan perwakilannya di PT. Darma Bakti Tekhnologi.

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, telah menggambarkan adanya kerjasama secara sadar antara Liauw Inggarwati selaku Direktur PT. Budi Karya Mandiri serta beberapa pihak lain yang terafiliasi dengannya, yaitu:

- a. Liem Susilowati (adik kandung Liauw Inggarwati) selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera (Peningkatan CV. Marwati Sejahtera) dimana Liauw Inggarwati selaku *Key Person* (Pengendali) menunjuk Soemarno Bin Pakis (senyatanya sopir pribadi Liauw Inggarwati) sebagai Direktur.
- b. Terdakwa Bastian Widjaja (anak kandung Liauw Inggarwati), yang ditunjuk Terdakwa Liauw Inggarwati sebagai komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi

Menimbang bahwa peran Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari para kawan peserta tersebut (Liauw Inggarwati dan Liem Susilowati). Oleh karena,



peran Terdakwa menjadi turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian unsur yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga di *junto* kan dalam pasal dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Hal 328 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang bahwa memperhatikan fakta persidangan tersebut diatas, yang memperoleh dan menikmati uang hasil kejahatan sebesar Rp28.080.555.055,00 (Dua puluh delapan milyar delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh lima rupiah) adalah Liauw Inggarwati (bukan Terdakwa), sehingga kepada Terdakwa tidak layak dibebani pembayaran uang pengganti.

Menimbang mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara termasuk dalam katagori berat (vide Pasal 6 ayat (1) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2020).
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo*, pada pokoknya termasuk dalam katagori sedang (vide Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2020).

Menimbang bahwa berdasarkan nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang masuk katagori berat, dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa yang masuk dalam katagori sedang. Maka, Majelis Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana angka romawi VII yang tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu penjatuhan pidana penjara dalam rentang waktu antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun, dan pidana denda antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); Selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan, berpijak pada Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menurut Majelis harus dikembalikan darimana benda itu disita.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal 329 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
- Terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan.
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*Inabsentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah serta media massa (koran harian) ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*Inabsentia*);
2. Menyatakan Terdakwa Bastian Widjaja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 1.
 - 2) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 2.
 - 3) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Peringatan (SP) 3.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Standby Loan No. 051/006/KMK Tanggal 22 Februari 2013 ke Bank Jatim Cab Magetan.

Hal 330 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 24 (dua puluh empat) lembar Foto copy Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 21-2-2013.
- 6) 1 (satu) lembar Foto copy Surat No. 051/039/KMK Tanggal 21 Januari 2013 perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Standby Loan.
- 7) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 05/BKM/PERKER/II/2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Budi Karya Mandiri yaitu Sdri. Liauw Inggarwati.
- 8) 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 35 tgl 23-4-2012, SPPK No. 050/240/KMK tgl 18-4-2012.
- 9) 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 23 tgl 23-2-2011, SPPK No. 049/050/KMK tgl 1-2-2011.
- 10) 1 (satu) berkas Foto copy PK No. 19 tgl 26-4-2010, SPPK NO.048/188/KMK TGL 19-4-2010.
- 11) 1 (satu) berkas Foto copy PK NO. 19 TGL 29-5-2009, SPPK NO. 047/202/KMK TGL 14-5-2009.
- 12) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan debitur No. 08/BKM/XI/2008 Tgl 7-11-2008 beserta rincian surat pesanan, kontrak dan pelimpahan pembayaran termijn.
- 13) 1 (satu) berkas Foto copy Surat dari Cab Magetan No. 046/1137/Pmsr/Cmgt Tgl 10-11-2008 perihal permohonan penarikan fas KMK Standby Loan.
- 14) 9 (sembilan) lembar Foto copy Pendapat Divisi Kredit No.. 046/247/Krd Tgl 17-11-2008.
- 15) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Stanby Loan an PT Budi Karya Mandiri No.. 046/026/KRD Tgl 19-11-2008.
- 16) 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan debitur No. 02/SP/XII/08 Tgl 2-12-2008, beserta lampirannya.
- 17) 8 (delapan) lembar Foto copy Pendapat Div Kredit No.. 046/103/Krd Tgl 3-12-2008.
- 18) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Stanby Loan an PT Budi Karya Mandiri No.. 046/030/KRD Tgl 4-12-2008.
- 19) 1 (satu) lembar Foto copy Surat debitur perihal permohonan penarikan fas kredit standby No. 07/BKM/X/2008 Tgl 31 Okt 2008 beserta kelengkapannya.
- 20) 1 (satu) lembar Foto copy Surat penerusan dari Cab Magetan No.. 046/1089/Pmsr/Cmgt Tgl 3-11-2008.

Hal 331 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 21) 1 (satu) berkas Foto copy Pendapat Div Kredit No.. 046/236/Krd Tgl 6-11-2008.
- 22) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No.. 046/022/KRD tgl 7-11-2008.
- 23) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan penarikan fas kredit standby loan an PT BKM No. 06/BKM/X/2008 Tgl 31-10-2008.
- 24) 1 (satu) lembar Foto copy Surat penerusan dari Cab Magetan No.. 046/1117/Pmsr/Cmgt Tgl 31-11-2008.
- 25) 1 (satu) berkas Foto copy Pendapat Div Kredit No. 046/237/Krd Tgl 6-11-2008.
- 26) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No.. 046/023/KRD tgl 7-11-2008.
- 27) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT BKM No. 046/021/KRD Tgl 24-11-2008.
- 28) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 175/BKM/V/2010 Tanggal 17 Mei 2010 dan kelengkapan.
- 29) 1 (satu) berkas Foto copy Memo penilaian No. 048/090/KMK Tanggal 8 Juni 2010.
- 30) 1 (satu) lembar Foto copy Surat persetujuan pencairan kredit modal kerja standby loan an PT Budi Karya Mandiri dari Div Menkorp ke Cab Magetan sesuai No. 048/007/KD Tanggal 8 Juni 2010.
- 31) 1 (satu) berkas Foto copy Keputusan Bupati Mojokerto No.. 188.45/257/HK/416-012/2010 Tanggal 22-4-2010.
- 32) 1 (satu) lembar Foto copy Surat pengajuan debitur No. 21/BKM/VII/2010 Tanggal 21 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Liauw Inggarwati selaku Direktur dan kelengkapan.
- 33) 1 (satu) berkas Foto copy Memo penilaian No. 048/29.1/KMK Tanggal 26 JULI 2010.
- 34) 1 (satu) lembar Foto copy Surat persetujuan pencairan No. 048/011/KMK Tanggal 26 Juli 2010.
- 35) 1 (satu) lembar Foto copy Surat permohonan debitur No. 21a/BKM/VIII/2010 Tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan penarikan fasilitas kredit standby loan.
- 36) 1 (satu) berkas Foto copy Memorandum penilaian No. 048/144/KMK Tanggal 19 Agustus 2010.
- 37) 1 (satu) lembar Foto copy surat DEBITUR No. 02/III/2012 tanggal 2 Maret 2012 perihal Permohonan SKBDN ke Bank Jatim Cab Utama.

Hal 332 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Bank Jatim Cab Utama ke Div Menkorp No. 050/378/CU-LN Tanggal 6 Maret 2012 perihal Permohonan Persetujuan Pembukaan SKBDN an PT Budi Karya Mandiri.
- 39) 1 (satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Buku DAK SD & SMP TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011.
- 40) 1 (satu) lembar Foto copy Surat ke Bank Jatim Cab Utama No. 050/200/KMK Tanggal 3 Mei 2012 perihal Persetujuan Penerbitan SKBDN.
- 41) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Bank Jatim cab utama No. 050/0665/CU-LN Tanggal 4 Mei 2012 perihal SKBDN PT. BUDI KARYA MANDIRI.
- 42) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengajuan debitur No. 10/BKM/SP/XI/2012 Tanggal 8 November 2012 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN.
- 43) 1 (satu) berkas Foto copy Amandemen I Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 25 Oktober 2012.
- 44) 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Div Menengah dan Korporasi No. 050/696/KMK Tanggal 12 Nop 2012 perihal Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN ke Cab Utama.
- 45) 1 (satu) lembar Foto copy Surat debitur No. 12/BKM/PPJW/II/2013 Tanggal 7 Februari 2013 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN.
- 46) 1 (satu) berkas Foto copy Amandemen 2 Surat Perjanjian Jual-Beli Buku DAK SD dan SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Tanggal 14 Maret 2012 Tentang Perubahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani tanggal 1 Februari 2013.
- 47) 2 (dua) lembar Foto copy Surat dari Div Menengah dan Korporasi No. 051/094/KMK Tanggal 12 Februari 2013 perihal Persetujuan Penggunaan Fasilitas KMK Standby Loan Untuk Perpanjangan Jangka Waktu SKBDN an PT. Budi Karya Mandiri ke Cab Utama.
- 48) 1 lembar Foto copy Surat dari Bank Indonesia ke Direksi Bank Jatim No. 15/62/APBU/Sb Tanggal 1 April 2013 perihal Pemenuhan Komitmen Penurunan Kolektibilitas Kredit.
- 49) 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Kantor Pusat ke Cab Magetan No. 051/011/Krd/Menkorp Tanggal 16 April 2013 perihal Pemberitahuan.

Hal 333 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar Foto copy Surat dari Cab Jakarta ke Divisi Menkorp tanggal 052/38/Jkt/Krd/LN Tanggal 13 Januari 2014 perihal Nominal Kewajiban SKBDN an PT. Darma Bhakti Teknologi.
- 51) 1 (satu) berkas Foto copy Laporan kunjungan ke gudang Jakarta untuk monitoring dan stock opname persediaan buku pada tanggal 20 Januari 2014.
- 52) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Debitur No. 20/BKM/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas pekerjaan penggandaan kitab suci tahun anggaran 2012 dari Kementerian Agama RI yang menunjuk PT Sinergi Pustaka Indonesia (mitra kerja PT. Budi Karya Mandiri) berdasarkan SPK No : Dj.II.2/6/KS.01.7/291/2012 tanggal 16 Maret 2012.
- 53) 1 (satu) berkas Foto copy SPMK No : Dj.II.2/6/KS.01.7/292/2012 tanggal 16 Maret 2012 dan SPK Penggandaan Kitab Suci Tahun Anggaran 2012.
- 54) 1 lembar FC Surat pelimpahan pembayaran proyek No : 050/305/KMK tgl 21 Mei 2012.
- 55) 1 (satu) lembar Foto copy Surat SI No : 106/SPI-SU/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
- 56) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan ke CAB Magetan sesuai suratnya No : 050/015/KMK No. 23 Mei 2012 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT. Budi Karya Mandiri.
- 57) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit No : 050/1457/PMS_C.mgt tanggal 8 September 2012.
- 58) 1 (satu) lembar Foto copy Surat penyelesaian KMK Standby Loan ke PT BKM No : 050/686/KMK tanggal 19 September 2012.
- 59) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Standby Loan No. 019/BKM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dari debitur.
- 60) 1 (satu) berkas Foto copy Berita Acara Pemeriksaan No : 3/TPHP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 dari Kementerian Agama.
- 61) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pencairan Kredit Standby Loan No : 050/023/KMK tanggal 21 September 2012.
- 62) 1 (satu) berkas Foto copy Laporan Kunjungan.

Barang Bukti Nomor 1 s/d Nomor 62 dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Hal 334 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 63) Legal Aspek PT. Darma Bhakti Teknologi
- Akta Pendirian (Notaris Pranata Nusantara, S.H.)
 - Keputusan Kemenkumham : AHU-49856.AH.01.01. Tahun 2011
 - Tanda Daftar Perusahaan Dari Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Kartu Tanda Anggota KADIN
 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan NPWP
 - Domisili Perusahaan
- 64) Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran PT. Darma Bhakti Teknologi dengan PT. Budi Karya Mandiri, tanggal 02 Maret 2023
- 65) Rekening Koran Bank BCA an. PT. Darma Bhakti Teknologi dari tanggal 31 Desember 2011 s/d. 31 Januari 2013.

Barang Bukti Nomor 63 s/d Nomor 65 dikembalikan kepada saksi Ria Hati Achmat Juniawan.

- 66) 1 (satu) Unit mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560.
- 67) 1 (satu) buah BPKB Nomor : H-10488261 mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560
- 68) 1 (satu) buah STNK mobil Fortuner 2.5 G MT tahun 2009 dengan Nopol L-1125-VL an. PT. Budi Karya Mandiri warna Hitam Metalik, No. Rangka: MHFZR69G793005664, No. Mesin : 2KD6324560.

Barang Bukti Nomor 66 s/d Nomor 68 Dirampas untuk negara Cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

- 69) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
- 70) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

Hal 335 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 72) 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
- 73) 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- 74) 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 75) 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
- 76) 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
- 77) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No : 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- 79) 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- 80) 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- 81) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- 82) 1 (satu) lembar asli Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- 83) 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- 84) 1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.

Hal 336 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
- 88) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Soemarno tanggal 27 Februari 2014.
- 89) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 27 Februari 2014.
- 90) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2014.
- 91) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2014.
- 92) 1 (satu) eksemplar copy Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit PT. (Persero) Askrindo No. : 72/SBY-Ak tanggal 6 Maret 2014.
- 93) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- 94) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 tanggal 28 Februari 2014.
- 95) 8 (delapan) lembar print out rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. Rek 0011217290 periode Maret s/d Oktober 2014.
- 96) 1 (satu) eksemplar copy Surat Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 08 Juni 2018.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Tambahan Data Klaim KMK Pola Keppres Nomor : 293/SBY-KS tanggal 23 April 2015.
- 98) 1 (satu) lembar asli Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor : 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015.
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengajuan Asuransi Nomor : 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
- 100) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Wonggo Prayitno.
- 101) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Arya Lelana.

Hal 337 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 103) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2015.
- 104) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 105) 5 (lima) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 106) 2 (dua) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2015.
- 107) 1 (satu) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Indriati Iskak tanggal 06 Maret 2015.
- 108) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport Exceed dengan keterangan yang bertandatangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan kolom keterangan lainnya adalah kosong disertai dengan kwitansi kosong.
- 109) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal taksasi agunan kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera No: 058/046/PPK/PNY/Srt tanggal 12 November 2019.
- 110) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Aset (Lelang) oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan No. File: 0074/2.0132-01/PI/07/0353/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- 111) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
- 113) 1 (satu) lembar print out Loan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Loan No. P0003545 an. PT. Marwati Sejahtera.
- 114) 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan Kunjungan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat tanggal 27 Mei 2019.

Hal 338 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal biaya premi asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera No : 053/055/KRD/KMKorp tgl 28 Januari 2015.
- 116) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal permohonan pengajuan klaim PT. Marwati Sejahtera No : 053/606.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 117) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan I Nomor : 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
- 118) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan II Nomor : 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
- 119) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Nomor : 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 120) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal pelaporan hasil temuan OJK No : 052/1143/Spv.Krd/CU tanggal 4 November 2014.
- 121) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 6819/2015.
- 122) 2 (dua) lembar asli formulir Lampiran II No.052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- 123) 1 (satu) bendel copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalamung (Notaris).
- 124) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran I PT. Bumi Maspion No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015.
- 125) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran II PT. Bumi Maspion No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 126) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam I tanggal 20 Maret 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
- 127) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam II tanggal 22 April 2014 untuk

Hal 339 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer kerekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.

128) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp. Rp. 613.000.000,- (enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan lampiran Opnam III tanggal 1 Desember 2014 untuk volume 11.050 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.

129) 1 (satu) bendel laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp. 1.487.150.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

130) 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp. 170.800.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

131) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

132) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengangkatan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Hal 340 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) Bantex No Register BKM-I (Berkas 1) KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2009 s/d 04-04-2010.
- 134) 1 (satu) Bantex No Register BKM-I (Berkas 1) KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2010 s/d 04-04-2011.
- 135) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan – 01 Proyek Pengadaan buku sekolah, alat peraga dan multimedia tahun 2010 untuk Sekolah Dasar dan SMP penerima DAK 2010 di Kab. Mojokerto KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 15.000.000.000,- dengan Jangka waktu 04-04-2009 s/d 04-04-2010.
- 136) 1 (satu) Bantex No Register BKM-01 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 2010 s/d 2011.
- 137) 1 (satu) Bantex No Register BKM-02 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2011 s/d 23-02-2012.
- 138) 1 (satu) Bantex No Register BKM-01 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013.
- 139) 1 (satu) Bantex No Register Penjaminan Fasilitas Untuk SKBDN KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013.
- 140) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan – 2012/01
- 141) Proyek : 1. DAK Kab. Serang
3. Penggandaan Kitab Suci TA 2012 – Kementrian Agama KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2012 s/d 23-02-2013
- 142) 1 (satu) Bantex No Register BKM-I KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,- dengan Jangka waktu 23-02-2013 s/d 23-02-2014.
- 143) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 1 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 144) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 2 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 145) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 3 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-
- 146) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 4 KMK Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-

Hal 341 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147) 1 (satu) Bantex No Register Berkas Pencairan Proyek Jambi - 5 KMK
Standby Loan PT. BKM, plafond Rp. 50.000.000.000,-.

**Barang Bukti Nomor 69 s/d Nomor 147 Dikembalikan kepada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.**

148) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1324.

149) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3076/2006.

150) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1791/2011.

151) 1 (satu) bendel asli Surat Ukur Nomor : 882/2000.

152) Tanah dan bangunan di Villa Bukit Mas Blok RA-22 yang beralamat di
Jalan KH Abdul Wahab Siamin, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya

**Barang Bukti Nomor 148 s/d Nomor 152 Dirampas untuk negara Cq PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini
pada papan pengumuman pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin,
tanggal 28 April 2025, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. selaku Hakim
Ketua, dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yaitu Manambus Pasaribu,
S.H., M.H. dan Lujianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada
hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Usman, SH. M.Hum. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Satya MW, SH
selaku Penuntut Umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Lujianto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 342 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Usman, SH. M.Hum.

Hal 343 dari 343 hal. Putusan Nomor 131/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby